

ANNEXE 2 CONGO

TABLE DES MATIÈRES

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE	156
1.1 Principales caractéristiques de l'économie	156
1.2 Évolution économique récente	157
1.3 Performances en matière de commerce et d'investissement	160
2 RÉGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT	164
2.1 Cadre général	164
2.2 Objectifs de la politique commerciale	168
2.3 Accords et arrangements commerciaux	168
2.3.1 Organisation mondiale du commerce	168
2.3.2 Autres accords et arrangements	169
2.4 Régime des investissements	169
3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE	172
3.1 Mesures agissant directement sur les importations	172
3.1.1 Enregistrement	172
3.1.2 Procédures douanières	174
3.1.3 Inspection avant expédition et évaluation en douane	176
3.1.4 Règles d'origine	177
3.1.5 Prélèvements à la douane	178
3.1.5.1 Droits et taxes de porte	178
3.1.5.2 Consolidations	179
3.1.6 Taxes intérieures	179
3.1.7 Préférences tarifaires	180
3.1.8 Concessions de droits et taxes	180
3.1.9 Prohibitions, restrictions quantitatives et licences	181
3.1.10 Autres mesures	183
3.2 Mesures agissant directement sur les exportations	183
3.2.1 Enregistrement et procédures douanières	183
3.2.2 Droits et taxes à l'exportation	183
3.2.3 Prohibitions et contrôles à l'exportation	184
3.2.4 Subventions et promotion des exportations	185
3.3 Mesures agissant sur la production et le commerce	186
3.3.1 Incitations	186
3.3.2 Normes, réglementations techniques et d'accréditation	186
3.3.3 Mesures sanitaires et phytosanitaires	188
3.3.4 Prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage	189
3.3.5 Régime de la concurrence et du contrôle des prix	189
3.3.6 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation	190
3.3.7 Marchés publics	191
3.3.8 Protection des droits de propriété intellectuelle	192

4 POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR	193
4.1 Agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière	193
4.1.1 Aperçu général	193
4.1.2 Politique agricole	194
4.1.3 Politique par filière	195
4.1.3.1 Le sucre	195
4.1.3.2 La pêche	195
4.1.3.3 L'exploitation forestière	198
4.2 Mines, énergie et eau	200
4.2.1 Produits miniers	200
4.2.2 Produits pétroliers et gaz naturel	202
4.2.3 Électricité	206
4.2.4 Eau	208
4.3 Secteur manufacturier	208
4.4 Services	209
4.4.1 Services de télécommunications	209
4.4.2 Services postaux et express	211
4.4.3 Services de transports	211
4.4.3.1 Services de transport terrestre	211
4.4.3.1.1 Transport routier	211
4.4.3.1.2 Transport ferroviaire	212
4.4.3.1.3 Transport fluvial	212
4.4.3.1.4 Service de transports maritimes et portuaires	212
4.4.3.2 Services de transports aériens	213
4.4.4 Services de tourisme	215
4.4.5 Services financiers	216
4.4.5.1 Services bancaires et de micro-finance	216
4.4.5.2 Services d'assurance	218
5 APPENDICE - TABLEAUX	219

GRAPHIQUES

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2012 et 2021	162
Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2012 et 2021	163

TABLEAUX

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2012-2021	157
Tableau 1.2 Balance des paiements, 2012-2021	160
Tableau 2.1 Principaux lois et règlements du Congo liés au commerce, juillet 2022	165
Tableau 3.1 Nombre de créations d'entreprises, 2019-2021	172

Tableau 3.2 Composante variable du tarif BESC, 2022.....	174
Tableau 3.3 Principales sources de recettes publiques, 2014-2021	179
Tableau 3.4 Ventilations des pertes dues aux exonérations, 2016-2019	181
Tableau 3.5 Contrôles à l'importation, 2022.....	182
Tableau 3.6 Intervention de l'État dans l'économie, 2022.....	190
Tableau 4.1 Production par type la pêche, 2013-2021	196
Tableau 4.2 Parafiscalité de la pêche, 2020.....	198
Tableau 4.3 Évolution de la production forestière ligneuse, 2013-19.....	200
Tableau 4.4 Structure de l'industrie pétrolière, 2012 et 2021.....	202
Tableau 4.5 Production d'énergie électrique au Congo en 2018 et 2019 par centrale.....	207
Tableau 4.6 Indicateurs clés des télécommunications, 2020	209
Tableau 4.7 Prix moyens des différents types de services de télécommunications, 2021	210
Tableau 4.8 Évolution des mouvements d'aéronefs, 2015-2021	213
Tableau 4.9 Évolution du trafic Passagers, 2015-2021	213
Tableau 4.10 Évolution du trafic Fret, 2015-2021	213
Tableau 4.11 Évolution du trafic Poste, 2015-2021	213
Tableau 4.12 Accords de transport aérien, 2022	214
Tableau 4.13 Tourisme, 2012-2018	215
Tableau 4.14 Indicateurs d'activité du système bancaire du Congo, 2015-2021.....	217
Tableau 4.15 Compagnies d'assurances opérant au Congo	218

ENCADRÉS

Encadré 3.1 Textes réglementaires en matière des normes et réglementations techniques.....	186
--	-----

APPENDICE - TABLEAUX

Tableau A1.1 Structure des exportations, 2012-2021	219
Tableau A1.2 Structure des importations 2012-2021	221
Tableau A1.3 Destination des exportations, 2012-2020	223
Tableau A1.4 Origines des importations, 2012-2020	224
Tableau A3.1 Normes IEC, rendue d'application obligatoire (règlements techniques) au Congo.....	225

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

1.1 Principales caractéristiques de l'économie

1.1. La République du Congo (le Congo) est dotée d'une grande diversité de ressources naturelles qui représentent un grand potentiel de développement économique. Le pétrole, le bois, la potasse, le magnésium, le gaz naturel, l'hydroélectricité et le minerai de fer ne sont que quelques-unes des ressources naturelles sur lesquelles le Congo peut compter pour son développement.¹

1.2. Le pays dispose d'un littoral qui s'étend sur environ 170 km le long de l'océan Atlantique, d'un port en eaux profondes à Pointe Noire, et d'une zone marine s'étendant sur 200 miles nautiques. Il ouvre l'accès à la mer à deux pays enclavés d'Afrique centrale (Tchad et Centrafrique). Cette position lui confère un rôle géostratégique majeur dans la sous-région en ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises.

1.3. Le Congo dispose également d'un réseau hydrographique très développé, d'un climat propice à l'agriculture, d'une biodiversité d'importance mondiale et de ressources minérales. Ses forêts occupent la troisième position en superficie en Afrique et constituent un important stock de carbone. Le Congo a toujours été un important producteur de bois durs tropicaux. Les grumes constituent les principaux produits forestiers, mais le pays exporte également un volume limité de bois sciés et de panneaux à base de bois. La production forestière fournit également du bois de chauffe, du charbon de bois, des produits forestiers non ligneux, des aliments et des médicaments. Le pays dispose d'un fort potentiel de croissance dans les secteurs des produits alimentaires et des cultures commerciales.

1.4. Les énormes ressources et réserves du Congo demeurent largement inexploitées. L'économie du pays est peu diversifiée et dépend fortement du secteur pétrolier qui contribue en moyenne à 40% du PIB et environ 80% des recettes d'exportation. Le secteur agricole est très peu développé, contribuant seulement à 5% en moyenne du PIB. A cause des difficultés inhérentes à l'offre telles que la non-disponibilité d'intrants comme l'électricité, le mauvais état des infrastructures et logistiques de transport, et un système financier tourné principalement vers les activités d'import-export, le secteur manufacturier demeure également peu développé (environ 8% du PIB). Tiré par les télécommunications et le tourisme, le secteur des services représente environ 30% du PIB (tableau 1.1).

1.5. La République du Congo a une économie toujours fragile en raison de ses difficultés en matière de politiques structurelles et de gestion économique, et de politiques d'inclusion sociale et d'équité. En effet, l'économie congolaise demeure fortement dépendante du pétrole et donc toujours très vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux de ce produit. Environ 67% de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté et le pays détient aussi l'un des taux de chômage les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 60% de la population n'a aucun accès à l'électricité et les dispositifs de protection sociale sont limités.²

1.6. Le Gouvernement congolais avait lancé un vaste programme de réformes structurelles et de renforcement de la gouvernance, axé autour de l'inclusion par la création d'emplois, la transformation et la diversification de l'économie misant sur l'agriculture, le tourisme, et l'industrie, le tout impulsé par le secteur privé. Par ces réformes et programmes, le gouvernement du Congo entend accroître sa base productive, créer d'emplois et réduire la pauvreté.³

1.7. Selon les autorités, comme dans bien d'autres pays d'Afrique, le secteur informel occupe une place très importante dans l'économie congolaise. Une fraction significative de la population vit de ce que l'on appellerait ailleurs des petits boulots. Au niveau national il y'a une absence de données statistiques relatives aux activités dudit secteur. Toutefois d'après le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, le secteur informel est constitué à 58,8% d'entreprises individuelles

¹ Présidence de la République du Congo: Plan National de Développement du Congo (PND Congo) 2012-2016. Selon l'administration Américaine de l'Information sur l'Energie (EIA, 2014), le Congo possède d'importantes réserves de pétrole dont les réserves prouvées sont évaluées à 1,6 milliard de barils, la quatrième plus grande réserve prouvée de pétrole de l'Afrique subsaharienne.

² FMI (2021): Rapport du FMI n° 21/225, p.37.

³ Voir Plan National de Développement du Congo (PND Congo) 2012-2016 ; et le Plan National de Développement 2018-2022. Voir aussi le Document Central du Cadre Stratégique de Développement de PND 2018-2022, et I la Synthèse : DSCERP 2012-2016.

et 40,1% d'établissements. Ce secteur générerait 97% des créations d'emplois dans le pays. Cependant, le secteur informel échappe à tout type d'imposition, de contrôle ou simplement de dénombrement. Les principaux corps de métiers concernés sont l'artisanat, le commerce, et les activités assimilées (menuiserie, mécanique, cordonnerie, soudure).⁴ La faible formalisation des entreprises se lie à la méfiance des entreprises face aux autorités fiscales ou parafiscales d'autant plus pressantes que l'assiette fiscale est limitée. Les incitations fiscales pour se formaliser ne sont pas assez convaincantes et parfois encouragent même les entreprises formelles à ne pas déclarer leurs revenus réels.

1.8. Le Congo est membre de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), et de l'Union Monétaire de l'Afrique centrale (UMAC) dont la monnaie commune aux membres, le franc de la Coopération financière en Afrique centrale (CFA), est indexée à l'Euro (Rapport commun, sections 1 et 2).⁵

1.2 Évolution économique récente

1.9. Depuis son dernier examen de politique commerciale (EPC) en 2013, la République du Congo a enregistré une croissance économique irrégulière et généralement atone, voir négative depuis 2015, avec une forte contraction de -12.2% en 2016 et de -6.11% en 2020. Ces contractions ont frappé la plupart des secteurs clés de l'économie y compris le secteur hors pétrole et gaz (tableau 1.1). Le secteur pétrolier, poumon de l'économie congolaise, n'a pas pu jouer son grand rôle traditionnel de propulseur de la croissance du pays. La pandémie de la COVID-19, les fluctuations des prix du pétrole et la baisse de la production pétrolière nationale, ainsi que le surendettement, ont entre autres, eu d'importantes conséquences économiques pour le pays surtout en 2020 et en 2021. Les difficultés rencontrées dans le secteur pétrolier ont eu des répercussions sur les autres secteurs économiques du pays entraînant une forte récession.

1.10. Les développements sociaux ont été empreints des évolutions à la fois des revenus (pétrolier et non-pétrolier) et des dépenses publiques. La croissance des revenus est restée insuffisante pour insuffler un recul de la pauvreté et une nette amélioration des conditions de vie des populations. Avec une croissance de la population de l'ordre de 2,6% par an, la croissance économique réelle négative depuis 2015 s'est traduite par un recul considérable d'environ 50% du revenu réel par habitant, accentuant une dégradation des conditions de vie des populations. Le PIB par tête d'habitant qui était de 4,492 USD en 2014 s'élève désormais à 2,240 USD en 2020. (tableau 1.1).

1.11. Les pays membres de la CEMAC, y compris le Congo, poursuivent des politiques monétaires et de change, communes dans le cadre de l'Union monétaire d'Afrique centrale (UMAC) (Rapport commun, section 1). Ainsi, dans un contexte d'union monétaire où, d'une part, la BEAC met en œuvre une politique monétaire prudente et, d'autre part, le recours des États membres à la Banque centrale pour financer leurs déficits publics est strictement encadré, l'inflation au Congo dépend, en grande partie de la composante importée des prix des denrées alimentaires et produits pétroliers, qui font généralement l'objet de contrôle et de réglementation (section 3). La composante monétaire de l'inflation a été donc maîtrisée grâce à la politique monétaire communautaire (Rapport commun, sections 1 et 2) et la politique budgétaire prudente menée par les autorités dans le cadre du programme économique du gouvernement avec l'appui du FMI. Par conséquent, depuis 2013, à l'exception de 2016 (4,6%), l'inflation est restée inférieure au critère de convergence régionale de 3%, avec toutefois des taux légèrement variables compris entre 1,1% en 2020 et 2,3% en 2021.

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Divers										
PIB aux prix courants du marché (milliards de FCFA)	9 033,2	9 009,3	9 450,4	7 856,1	6 885,9	7 413,9	8 060,5	8 226,8	6 400,9	7 852,5
PIB aux prix courants du marché (milliards d'USD)	17,7	18,2	19,1	13,3	11,6	12,8	14,5	14,0	11,1	14,2
Taux de croissance du PIB réel	15,3	-1,1	6,7	-1,0	-12,2	-0,2	1,1	-0,2	-6,1	-1,3

⁴ Rapport de la Cartographie sur le secteur informel au Congo (Brazzaville & Pointe-Noire) réalisé par le Ministère des Petites et Moyennes entreprises (2018)

⁵ 1 EURO = 655,957 FCFA depuis le 1^{er} janvier 1994.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Taux de croissance du PIB hors pétrole et gaz réel (%)	25,3	3,9	8,5	1,0	-14,6	-4,3	-12,5	-1,4	-3,8	6,1
PIB par tête d'habitant (en USD)	4 372,9	4 391,5	4 492,2	3 039,2	2 589,6	2 772,9	3 074,2	2 897,9	2 240,1	2 777,7
Population (millions)	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1
Inflation (prix consommation africaine en moyenne annuelle)	5,0	4,7	0,9	1,7	4,6	0,7	1,2	2,3	1,1	2,3
Comptes nationaux aux prix courants (% du PIB)										
Consommation	37,5	40,6	47,3	58,7	63,5	60,4	39,2	38,0	49,7	41,6
Publique (État)	13,8	12,3	14,2	13,9	12,6	14,4	6,0	4,8	4,8	8,6
Privée	23,7	28,3	33,2	44,8	50,9	46,0	33,1	33,2	44,9	33,0
Investissements bruts	43,8	46,7	50,7	74,6	59,7	41,6	36,6	37,3	38,1	42,6
Formation brute de capital fixe	38,2	40,9	47,3	71,4	62,1	44,5	34,8	35,5	35,8	40,7
Publique	9,1	9,7	10,9	15,1	10,6	7,2	1,5	1,7	2,9	3,8
Privée	29,0	31,2	36,4	56,3	51,5	37,3	33,2	33,8	32,9	36,9
dont Secteur pétrolier	20,9	22,6	20,6	39,0	44,4	11,8	11,5	12,4	5,6	14,0
dont Secteur non pétrolier	8,2	8,6	15,7	17,2	7,1	25,5	21,8	21,4	27,3	22,9
Variations des stocks	5,7	5,8	3,5	3,2	-2,4	-2,9	1,8	1,8	2,3	1,9
Exportations nettes	18,7	12,7	1,9	-33,3	-23,2	-2,0	24,3	24,7	12,2	15,8
Exportations de biens et services non facteurs	58,1	52,1	49,7	38,2	39,6	49,8	63,3	60,7	46,6	54,7
Importations de biens et services non facteurs	-39,4	-39,4	-47,8	-71,6	-62,7	-51,8	-39,1	-36,0	-34,4	-38,9
Répartition sectorielle (% du PIB nominal au coût des facteurs)										
Agriculture	4,0	4,8	4,8	6,3	8,0	8,0	7,2	7,3	9,1	8,2
Agriculture, élevage, chasse et pêche	3,2	4,0	4,0	5,2	6,4	6,2	5,7	5,9	7,0	6,2
Sylviculture et exploitation forestière	0,8	0,8	0,8	1,1	1,6	1,9	1,5	1,5	2,1	2,0
Industries extractives	50,5	45,2	41,2	26,7	25,5	32,8	47,3	46,5	34,1	41,3
Pétrole	49,4	44,6	40,6	25,9	25,1	31,6	46,3	45,5	33,3	39,7
Gaz	1,1	0,6	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7
Cuivre	"	"	"	"	"	0,8	0,7	0,7	0,5	0,6
Fer minéral	"	0,0	"	"	"	"	0,0	"	0,0	0,0
Zinc	"	"	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Manufacturières	5,0	6,0	6,3	8,3	8,9	8,1	7,1	7,8	9,2	8,4
Electricité, gaz et eau	0,6	0,7	0,7	0,8	1,2	1,2	1,0	1,1	1,4	1,2
Bâtiments et travaux publics	12,0	14,6	16,0	21,6	14,5	10,1	6,2	7,0	9,2	8,1
Services	28,1	28,7	31,1	36,3	42,0	39,8	31,2	30,3	37,0	32,9
Transports et télécommunications	6,4	7,2	7,7	8,0	8,1	7,2	4,9	5,4	6,1	5,7
Transports	5,1	5,6	6,0	5,9	5,9	5,3	3,6	4,1	4,4	4,0
Télécommunications	1,3	1,6	1,7	2,1	2,2	1,9	1,3	1,3	1,7	1,7
Commerce, restaurants et hôtels	7,5	7,9	8,6	11,9	13,0	11,3	8,7	7,9	10,3	9,1
Administrations publiques	8,4	7,8	8,9	9,2	8,8	9,6	9,0	8,7	11,5	10,0
Autres services	5,8	5,9	5,9	7,3	12,1	11,8	8,7	8,2	9,2	8,1
Finances publiques (% du PIB)										
Recettes totales	32,8	34,4	35,1	20,5	22,2	19,1	23,4	24,2	19,9	21,6
dont recettes pétrolières	25,4	25,8	26,0	8,9	10,2	9,2	16,0	15,7	10,2	13,4
recettes non pétrolières	7,5	8,6	9,1	11,6	12,1	9,9	7,4	8,4	9,7	8,3
Dépenses totales	28,1	30,1	45,5	36,9	36,3	25,1	18,1	19,5	22,5	20,5
dont dépenses courantes	11,3	12,5	22,3	21,8	23,5	19,5	16,4	16,5	19,1	17,6
dépenses en capital	16,7	17,6	23,2	15,2	13,0	5,5	1,8	3,0	3,3	2,9
Solde budgétaire, base engagements hors dons (déficit -)	4,8	4,3	-10,5	-16,5	-14,0	-6,0	5,2	4,7	-2,6	1,2
Solde budgétaire, base engagements dons compris (déficit -)	4,9	4,6	-10,1	-15,9	-13,5	-5,6	5,3	5,3	-1,0	1,6

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Secteur extérieur										
Taux de change effectif réel (variation en %) ^a	-5,2	6,3	1,2	-5,5	4,0	-0,6	2,5	0,1	5,1	-1,0
FCFA par USD (moyenne annuelle)	510,6	493,9	493,8	591,2	592,6	580,7	555,4	585,9	575,6	554,5
Solde du compte courant % du PIB ^a	2,6	-11,7	3,6	-34,9	-44,0	2,6	8,4	15,7	-3,5	10,8
Encours de la dette totale (% du PIB)	..	..	28,8	38,7	47,3	80,1	71,7	74,6	103,1	103,5
Encours de la dette extérieure (% du PIB)	20,0	20,4	24,7	33,7	41,5	55,1	49,2	52,0	58,9	52,4
Réserves extérieures (en mois d'importations de biens et services)	9,4	8,5	7,2	2,9	1,2	1,1	1,1	2,5	3,3	2,2
Flux entrant d'IED (millions d'USD)	-282,8	609,4	1,659,5	3,803,3	1,611,6	4,417,0	4,315,3	3,366,1	4,015,5	3,690,8
% du PIB	-1,6	3,3	8,7	28,6	13,9	34,6	29,7	24,0	36,1	26,1
Stock entrant d'IED (millions d'USD)	9 164,4	9 773,8	11	15	16	21	25 580,4	28	32	36
% du PIB	51,8	53,6	59,7	114,7	145,0	166,5	176,3	206,2	296,4	258,8

.. Non disponible.

a Un signe négatif indique une dépréciation.

Note: Le franc CFA commun aux pays de la CEMAC est rattaché à l'euro au cours de: 1 EUR = 655,96.

Source: Informations fournies par les autorités; BEAC. Adresse consultée: <https://www.beac.int/economie-stats/statistiques-economiques/>; UNCTAD. Adresse consultée: <http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html>. FMI, International Financial Statistics. Adresse consultée: <http://elibrary-data.imf.org/>; et UNCTADstat.

1.12. Sur le plan budgétaire, les recettes totales annuelles (en pourcentage du PIB) sont restées stables entre 2012 (32,8%) et 2014 (35,1%); mais depuis 2015 (20,5%), elles ont connu la trajectoire baissière des recettes pétrolières, ainsi que le rétrécissement de l'assiette fiscale consécutif à une croissance atone et négative du PIB à partir de 2015. Cependant, en 2018 et en 2019, elles ont connu une légère amélioration. Les dépenses (en proportion du PIB), quant à elles, ont connu une fluctuation haussière de 2012 à 2016 avec des hausses considérables entre 2012 et 2014 ; avant de connaître une tendance baissière à partir de 2017. Quant aux dépenses en capital, elles ont connu une tendance haussière de 2012 jusqu'en 2016 confirmant cette dynamique des grands travaux de construction d'infrastructures publiques, avant de chuter considérablement à partir de 2017 (tableau 1.1).

1.13. Dans ce contexte de baisse des recettes publiques et de niveaux élevés des dépenses (dépenses courantes et dépenses en capital), le déficit du budget (base trésorerie, hors don), qui était de 4,8% du PIB en 2012, a connu une fluctuation pendant la période d'examen, avec tout de même une tendance haussière jusqu'à 16,5% en 2015. L'augmentation subséquente des besoins financiers a été satisfaite par un financement intérieur (bancaire) et extérieur (accumulation d'arriérés). Il s'en est suivi des effets d'éviction du secteur privé, et un accroissement de l'endettement (intérieur et extérieur) qui a atteint 80,1% du PIB en 2017 avant d'atteindre 103,5% du PIB en 2021, pourcentage largement au-dessus du plafond de 70% fixé par la CEMAC. (tableau 1.1). De 2017 en 2021, le Congo a bénéficié de plusieurs millions d'USD en termes d'allègements et annulations de sa dette extérieure. (tableau 1.2)

1.14. La dette publique du Congo reste dominée par la composante extérieure qui représentait 55,1% et 52,4% en 2017 et 2021 respectivement (tableau 1.1). Les problèmes de surendettement et de la gouvernance avaient poussé le Congo à négocier et à conclure un programme de facilité élargie de crédit (FEC) avec le FMI en 2019. Cependant, la pandémie de COVID-19 et les chocs sur les prix du pétrole avant la crise en Ukraine, ont porté un coup dur aux finances du Congo soulevant ainsi la question de la viabilité de sa dette. Les autorités congolaises négocient ainsi des réajustements de paiement des arriérés extérieurs en souffrance pour soulager leur finance.⁶

1.15. Malgré un solde largement positif du commerce extérieur, le solde du compte courant du Congo a oscillé en dents de scies avec de gros déficits de l'ordre de 11,7% du PIB en 2013, de 34,9% du PIB en 2015, de 44,0% du PIB en 2016 et un léger déficit en 2020 de 3,5% du PIB. Le

⁶FMI (2021): Rapport du FMI n° 21/225.

rétrécissement des recettes pétrolières est la cause majeure de ces déficits, avec une contraction significative des réserves extérieures du pays. Ainsi le taux de couverture des importations par les réserves extérieures s'est sensiblement rétréci passant de neuf mois et demi en 2011, en un seul mois en 2018 et 2019 avant de remonter à deux mois en 2021. La balance des services est largement négative du fait des services de transports et de voyages dont les coûts élevés reflètent principalement l'éloignement du Congo de ses marchés d'importations. Le solde de la Balance des paiements est globalement négatif du fait entre autres de l'amenuisement des exportations de produits pétroliers (tableaux 1.1 et 1.2).

Tableau 1.2 Balance des paiements, 2012-2021

(Millions d'USD)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Solde du compte courant	458,5	-2 125,9	684,1	-4 635,6	-5 115,2	338,2	1 219,4	2 208,5	-393,2	1 531,7
Solde du commerce extérieur	4 789,5	2 780,1	3 468,9	-1 109,4	-2 066,3	2 845,2	6 041,6	4 863,7	2 169,8	4 161,4
Exportations	10 274,5	9 030,8	8 878,7	4 680,2	4 358,7	6 250,0	9 501,7	8 259,3	4 951,3	7 421,1
Importations	-5 485,0	-6 250,7	-5 409,7	-5 789,6	-6 425,0	-3 404,8	-3 460,1	-3 395,6	-2 781,5	-3 259,7
Balance des services	-2 995,2	-3 773,4	-3 092,6	-3 318,3	-2 144,4	-951,5	-2 805,7	-1 877,1	-1 967,4	-2 158,8
Balance des revenus	-1 426,1	-1 214,6	267,3	-65,8	-390,8	-1 558,6	-2 020,0	-810,9	-771,2	-510,3
Soldes des transferts courants	90,3	82,0	40,7	-142,1	-513,7	2,9	3,4	32,8	175,5	39,5
Compte de capital et d'opérations financières	-23,3	453,7	-79,2	1 920,5	4 114,5	-1 228,1	-794,9	-1 948,6	1 003,3	-2 287,5
Compte de capital	19,6	69,0	-4,7	-10,8	58,0	77,8	2,2	86,5	22,8	47,2
Publics (nets)	19,6	69,0	7,3	0,0	68,2	86,1	10,8	96,6	33,0	57,7
Privés (nets)	0,0	0,0	-11,9	-10,8	-10,1	-8,3	-8,6	-10,1	-10,3	-10,5
Comptes d'opérations financiers	-42,9	384,7	-74,5	1 931,3	4 056,5	-1 305,9	-797,0	-2 035,1	979,9	-2 334,8
Investissements directs (nets)	609,7	903,4	2 247,7	3 788,7	2 932,3	-490,1	408,9	-3 282,6	-3 080,5	-1 543,3
Investissements de portefeuille (nets)	-1,8	-1,6	-1,6	-1,4	-34,4	72,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Autres investissements nets	-650,9	-517,1	-2 320,6	-1 856,0	1 158,6	-888,1	-1 204,6	1 248,8	4 062,5	-790,0
Erreurs et omissions	-609,7	1 058,5	-210,0	460,9	-582,3	423,0	-698,7	-76,0	299,5	407,2
Solde global	-174,3	-613,7	394,7	-2 254,2	-1 583,0	-466,9	-274,0	184,0	909,7	-348,6
Financement	174,3	613,7	-394,7	2 254,2	1 583,0	466,9	274,0	-184,0	-909,7	348,6
Variations des réserves officielles (baisse +)	177,1	544,8	-394,3	2 245,6	1 485,1	367,2	-39,8	-472,4	-908,3	404,5
Financements exceptionnels	-2,7	68,8	-0,6	8,5	97,9	99,7	314,0	288,4	-1,4	-55,9
Variation des arriérés extérieurs (baisse -)	-121,0	-0,6	-0,6	8,5	97,9	0,2	120,6	160,4	-92,9	-229,0
Allègements et annulations de dettes	118,3	69,6	0,0	0,0	0,0	99,7	193,4	128,0	91,6	173,1

Source: Informations compilées par le Secrétariat de l'OMC sur la base de rapports annuels (2014-21) publiés par la BEAC.

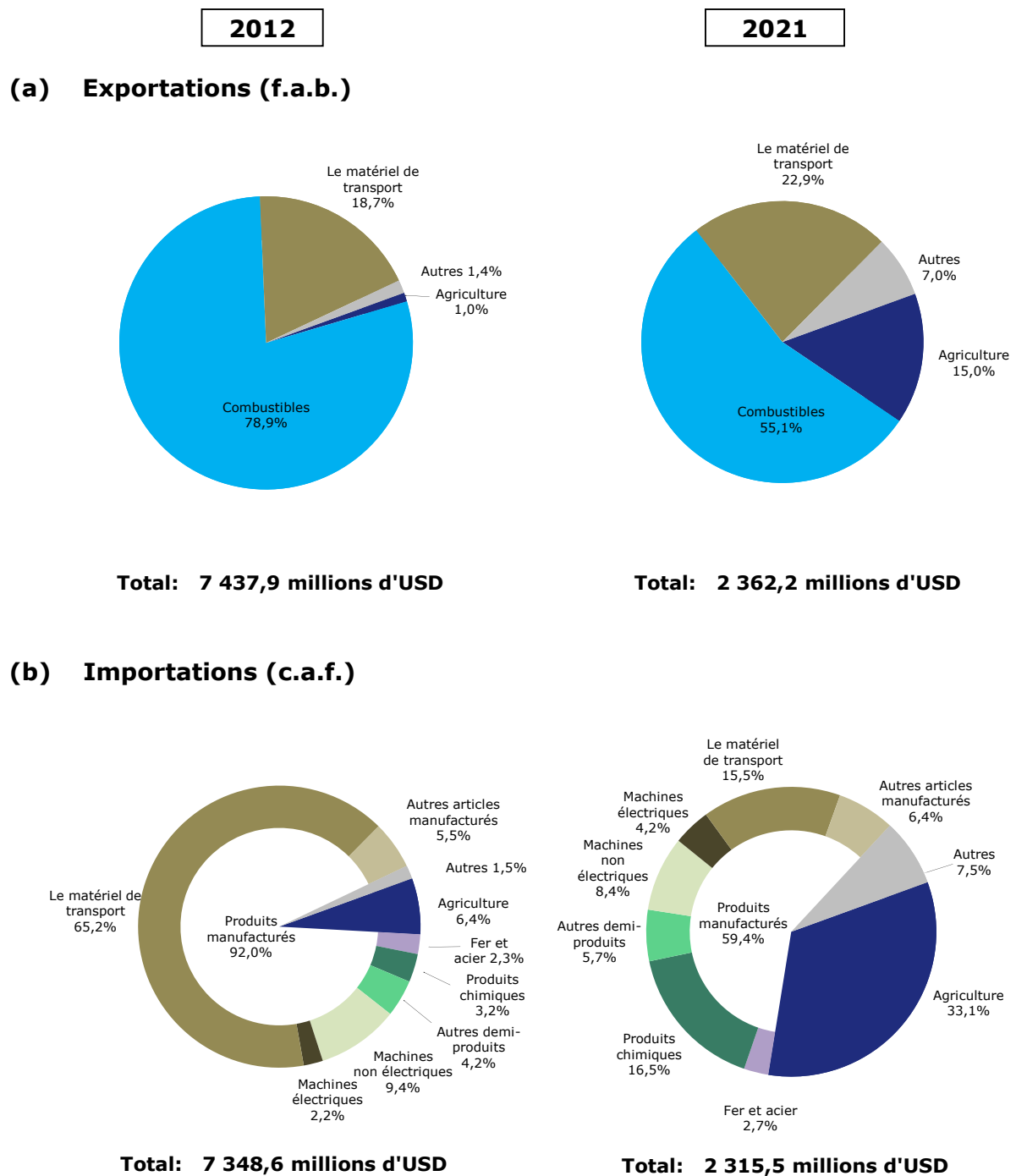
1.3 Performances en matière de commerce et d'investissement

1.16. Durant la période en examen, le ratio du commerce (exportations et importations) des marchandises et des services au PIB est demeuré supérieurs à 90% avec des sommets avoisinant 120% en 2015 et 2016 (tableau 1.1). Ceci reflète l'importance du commerce international pour l'économie congolaise: le pays importe pour l'essentiel de ses besoins en biens de consommation et exporte la grande partie de ses principaux produits, d'où sa grande dépendance des échanges internationaux.

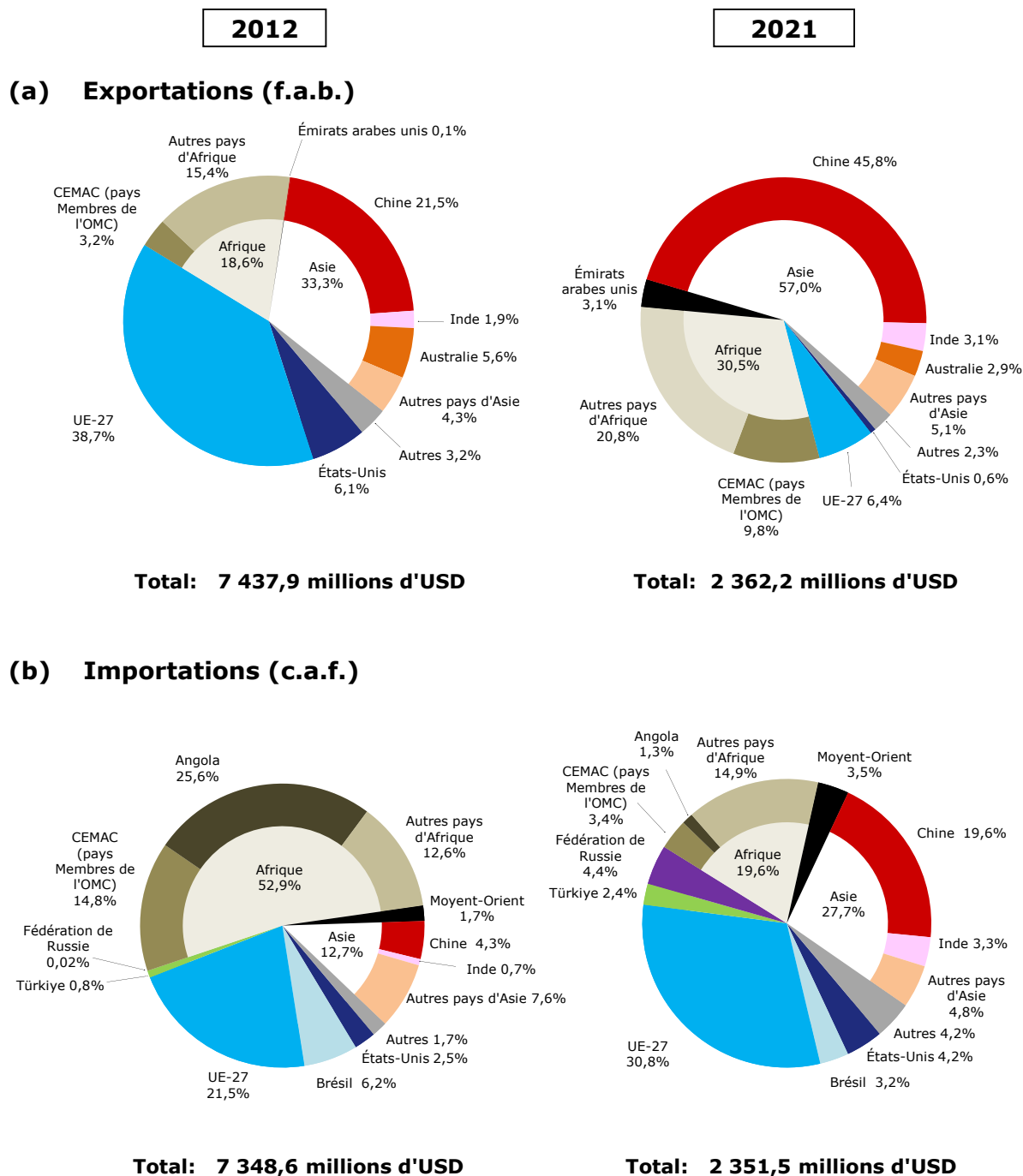
1.17. Depuis le précédent examen du Congo, la structure de ses exportations n'a pas fondamentalement changé. Pour plus de la moitié, elle demeure considérablement centrée sur les industries extractives dont les combustibles/hydrocarbures, à hauteur de 78,9% en 2012 et 55,1% en 2021. Les machines et matériels de transport (réexportation) viennent en deuxième position, suivis de très loin par les produits du secteur agricole dont le bois (graphique 1.1 et tableau A1.1). L'Asie, principalement la Chine, est devenue le grand partenaire commercial du Congo. Le volume des échanges de marchandises avec ces pays asiatiques a progressé considérablement durant la période sous examen passant de 21,5% à 45,8% pour la Chine, et de 33,3% à 57,0% pour

l'ensemble des pays asiatiques y compris la Chine. L'Union européenne (EU-27) et les États-Unis ont vu leur part chuter de 38,7% à 6,4% et de 6,1% à 0,6% respectivement durant la même période. Quoique la part du commerce du Congo vers les autres pays membres de la CEMAC ait légèrement augmenté, les échanges intra-communautaires restent faibles, et le Congo exporte peu vers les autres pays africains (graphique 1.2).

1.18. Malgré une nette diminution, les produits manufacturés continuent de représenter une grande part des importations (59,4% en 2021 contre 92,0% en 2012). Ils sont suivis des produits agricoles (33,1% en 2021 contre 6,4% en 2012). L'Union européenne demeure le plus grand marché d'importation du Congo et sa part du marché s'est accrue durant la période sous examen, passant de 21,5% en 2012 à 30,8% en 2021. La part des pays africains dans les importations totales du Congo reste faible, en baisse de 52,9% en 2012 à 19,6% en 2021 (graphique 1.2 et tableau A1.3).

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2012 et 2021

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade de la DSNU (CTCI Rev.3).

Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2012 et 2021

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade de la DSNU.

2 RÉGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT

2.1 Cadre général

2.1. La nouvelle Constitution de la République du Congo a été promulguée en novembre 2015.⁷ Celle-ci proclame la séparation des pouvoirs.⁸ Selon la constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable deux fois. Il est le Chef de l'État, Chef de l'exécutif, Chef suprême des armées, et Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme le Premier ministre qui est Chef du gouvernement. Sur proposition de ce dernier, il nomme également les ministres. Il fixe leurs attributions par décret et préside le Conseil des ministres. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu le 21 mars 2021. Elles ont abouti à la reconduction du Président actuel, au pouvoir de 1979 à 1992 et puis de 1997 à ce jour.

2.2. Le Parlement est bicaméral, composé de l'Assemblée nationale de 151 députés élus au suffrage universel direct pour cinq ans, et du Sénat qui comprend 72 sénateurs élus pour six ans au suffrage indirect (le tiers des sénateurs est renouvelable tous les trois ans). Les élections législatives ont eu lieu en juillet 2022 et les élections sénatoriales se tiendront en 2023. Adopté par le Parlement⁹, un projet devient loi après sa promulgation par le chef de l'État et publication au Journal officiel.¹⁰

2.3. Les aspects juridiques des questions commerciales sont traités au niveau national, sauf en cas de recours au droit d'arbitrage de l'OHADA¹¹, plus précisément de sa Cour commune de justice et d'arbitrage (Rapport commun, section 2). Au niveau national, l'arbitrage est assuré par le Centre d'arbitrage et de médiation du Congo (CEMACO), en place depuis le 27 janvier 2012, et sis au siège de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, avec des antennes à Pointe-Noire, Ouesso, et Dolisie.¹²

2.4. Le Président de la République (ou la personne déléguée par celui-ci) négocie, signe et promulgue les traités et accords internationaux; ceux-ci sont, le cas échéant, soumis à ratification par le Parlement.¹³ L'Accord de l'OMC est entré en vigueur au Congo après sa ratification par le Président de la République le 21 avril 1997 (loi n° 07-97 du 21 avril 1997), sur autorisation du Parlement en date du 27 mars 1997.

2.5. La hiérarchie des lois relève du régime moniste sous lequel les traités et accords internationaux ont, dès leur ratification, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par les autres parties concernées; l'exception ici concerne les traités portant sur les droits de l'homme. Dès leur entrée en vigueur, les traités et accords internationaux sont applicables immédiatement comme loi au Congo et exécutoires de plein droit. En conséquence, les Accords de l'OMC peuvent être invoqués directement devant les tribunaux nationaux; cela n'a

⁷ La première Constitution date du 2 mai 1961; la deuxième, du 8 décembre 1963, abrogée et remplacée par l'Acte fondamental du 16 août 1968; la troisième, du 31 décembre 1969, suspendue par l'Acte fondamental du 5 avril 1977; la quatrième date du 8 juillet 1979; la cinquième, du 15 mars 1992, suspendue en 1998; la sixième Constitution date du 20 janvier 2002.

⁸ Le pouvoir exécutif relève du Président de la République et de son Gouvernement; le législatif appartient au Parlement; et le judiciaire est exercé par la Cour suprême, les Cours d'appel, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, et les autres juridictions nationales.

⁹ Selon l'Article 147 de la Constitution de 2015, les projets de loi sont d'abord examinés par la première Chambre saisie sur le texte présenté par le Premier Ministre. Une Chambre, saisie sur un texte voté par l'autre Chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis. Selon l'Article 150, tout projet de loi est examiné successivement par les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique; en cas de désaccord, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut convoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

¹⁰ Les lois à caractère organique ne peuvent être promulguées qu'après délibération par la Cour constitutionnelle sur leur constitutionnalité.

¹¹ Le droit d'arbitrage de l'OHADA est adopté par le Congo le 11 juillet 1999 et entré en vigueur 90 jours après son adoption (article 9 du Traité relatif à l'Harmonisation).

¹² Selon les autorités, les missions du CEMACO consistent principalement à organiser et administrer les procédures de médiation et d'arbitrage qui lui sont soumises, réaliser des formations ou des missions d'assistance susceptibles de faciliter la promotion de la culture de modes de règlement de litiges commerciaux au Congo et de contribuer à l'amélioration des climats des affaires (article 2 des statuts du CEMACO).

¹³ Titre XVII de la Constitution de 2015. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des traités et accords. Lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

toutefois jamais été le cas. Après les traités, accords internationaux et la Constitution, viennent, dans l'ordre décroissant, les lois, décrets, et arrêtés. Les ordonnances sont de la compétence exclusive du Président de la République. Les décrets-lois ne sont pas d'usage au Congo.

2.6. L'élaboration et la mise en œuvre de la politique commerciale du Congo relèvent du Ministère chargé du commerce et d'approvisionnement. Le Ministère est compétent pour traiter des questions relatives à la participation du Congo à l'OMC, ainsi qu'aux instances commerciales régionales, sous-régionales et bilatérales. Un représentant du Ministère assure le Secrétariat exécutif du Comité national de suivi et de coordination des négociations commerciales multilatérales.¹⁴ Il connaît des dysfonctionnements depuis 2017 en raison de la crise financière qui secoue le pays.

2.7. Selon les autorités, le Ministère avait connu une restructuration qui avait conduit à la subdivision de l'ancienne Direction générale du commerce en trois directions générales différentes, à savoir la Direction générale du commerce extérieur, la Direction générale du commerce intérieur et la Direction générale des approvisionnements. Il en est résulté une certaine confusion. Par exemple, des aspects du commerce extérieur, notamment des questions relatives aux importations relèvent tantôt de la Direction générale du commerce intérieur, tantôt de la Direction générale des approvisionnements, selon une logique pas du tout évidente. Non seulement la parcellisation de cette Direction importante du Ministère mais également le caractère non évident de la répartition de ses attributions entre les Directions générales qui en ont résulté pose un problème d'efficacité et de coordination des activités de ces dernières, ce qui n'est pas sans conflits de compétences et surcoûts considérables pour le pays.

2.8. D'autres ministères sont impliqués dans l'élaboration et la mise en application de la politique commerciale selon leurs domaines respectifs de compétence, notamment les Ministères en charge de l'économie, des finances, du plan, des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'agriculture, du tourisme, des transports, et de la justice.

2.9. Le secteur privé et la société civile continuent d'interagir formellement ou informellement avec le gouvernement. Le secteur privé, en l'occurrence la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM)¹⁵; l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UNICONGO), l'une des principales associations patronales du pays; le Conseil congolais des chargeurs (CCC) (chapitre 3); les associations de consommateurs; la société civile; et les ONGs, participent notamment au Comité national de suivi et de coordination des négociations commerciales multilatérales.¹⁶ Cependant, outre le pouvoir législatif, qui a une compétence constitutionnelle d'exercer le contrôle de l'action de l'Exécutif, aucun autre organe national n'est chargé de l'évaluation de la politique commerciale du Congo.

2.10. Chaque ministère initie les instruments juridiques relatifs à son domaine de compétence. Les principaux instruments juridiques touchant au commerce sont présentés au tableau 2.1.

Tableau 2.1 Principaux lois et règlements du Congo liés au commerce, juillet 2022

Domaine	Instrument/texte
Législation douanière	Code des douanes de la CEMAC Tarif douanier Décret n° 2019-40 du 11 mars 2019 portant création, organisation et attribution des points uniques des contrôle des marchandises au port autonome de Pointe-Noire.
Exercice de la profession de commerçant	Acte uniforme portant sur le droit commercial général, Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé; Journal Officiel OHADA ¹⁷ Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 Décret n° 2008-447 du 15 Novembre 2008 fixant les conditions de modification, d'extension et de transfert des activités commerciales et le montant des frais réglementaires
Evaluation en douane	Décret n° 2001-387 du 31 juillet 2001

¹⁴ Décret n° 2003-48 du 20 mars 2003.

¹⁵ Décret n° 95-245 du 4 décembre 1995.

¹⁶ Décret n° 2003-48 du 20 mars 2003.

¹⁷ Adresse consultée: <http://www.droit-afrique.com/pays/congo/>.

Domaine	Instrument/texte
Inspection avant l'expédition	Décret n° 95-147 du 8 août 1995 et Décret 99-167 du 23 août 1999
Taxe sur la valeur ajoutée, droits d'accises, et prélèvements au cordon douanier	Code général des impôts
Prohibitions et licences à l'importation	Loi n° 7-94 du 1 ^{er} juin 1994. Arrêté n° 2853 relatif à l'interdiction de la fabrication, l'importation, la distribution, la détention, la vente, ou de l'offre à titre gratuit de cigarettes à capsules aromatisées ainsi que des cigarettes contenant des arômes caractérisant et de la chicha
Mesures sanitaires et phytosanitaires : Santé humaine et mesures phytosanitaires Santé animale	Lois n° 6-94 et N° 7-94 du 1 ^{er} juin 1994 Décret n° 67/182 du 17 juillet 1967 Arrêté n° 3312 du 26 avril 2017 portant création, attributions et organisation du laboratoire de sélection et amélioration des plantes
Investissements	Loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 Loi n°7-96 du 6 Mars 1996 modifiant certaines dispositions de la Loi n° 008-92 du 10 Avril 1992 portant Code des Investissements. Loi n°008-92 du 10 Avril 1992 portant Code des Investissements. Décret n° 2003-57 du 22 Avril 2003 portant création, attributions et composition de la commission nationales des investissements. Décret n°2004-30 du 18 février 2004 sur les Modalités d'agrément des entreprises aux avantages de la Charte des Investissements. Décret n° 94-568 du 10 octobre 1994, modifié par le Décret 95-183 du 18 octobre 1995 portant création du Centre de Formalités administratives des Entreprises.
Procédures et règlements pour l'établissement d'entreprises commerciales privées	Sept actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) Décret n° 2011 -258 du 25 mars 2011 portant création, attributions et organisation du haut conseil du dialogue public – privé ¹⁸ (Décret HDCPP)
Protection des brevets, des dessins et modèles industriels, et des marques de fabrique ou de commerce, obtentions végétales	Traité de Bangui (1999)
Protection du droit d'auteur et les droits voisins	Loi n° 24/82 du 7 juillet 1982
Concurrence et prix	Loi n° 6-94 du 1 ^{er} juin 1994
Privatisation des entreprises publiques	Loi n° 21-94 du 10 août 1994
Marchés publics	Décret n° 02/329 du 22 avril 1982 Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics ¹⁹ .
Forêt	Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier
Pêche	Loi n° 2-2000 du 1 ^{er} février 2000 Arrêté n° 6 portant interdiction aux navires de pêche et autres embarcations l'exercice de la pêche maritime dans la zone réservée à la pêche artisanale et à l'aquaculture
Mines	Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 Arrêté n° 12326 du 7 septembre 2022 portant élaboration des cahiers de charges dans le domaine des mines
Hydrocarbures	Loi n°2016-28 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures
Électricité	Loi n° 14-2003 du 10 avril 2003

¹⁸ Adresse consultée: <https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/health-in-africa-policy-toolkit/upload/DECRET-HCDPP.pdf>.

¹⁹ Autorité de régulation des marchés publics. Adresse consultée: http://www.armpcongo.org/Decret-n-2009-156-PR_a34.html.

Domaine	Instrument/texte
	Décret n° 2020-133 du 18 mai 2020 fixant les tranches de consommation d'énergie applicables aux différentes catégories d'usagers du service public de l'électricité Arrêté n° 673 fixant les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence d'importation ou d'exportation de l'électricité
Eau	Loi n° 14-2003 du 10 avril 2003
Télécommunications et postes	Décret n° 84/078 du 19 janvier 1984. Ordonnances n° 8-2001, 10-2001 et 11-2001 du 1er juillet 2001 Loi 29-2019 du 10 octobre 2019 portant création des données à caractère personnel; Loi n°37-2019 du 12 décembre 2019 relative aux transactions électronique Décret n°2019-150 du 17 juin 2019 portant approbation de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique; Décret n°2015-242 du 4-février 2015 fixant les modalités d'encadrement des tarifs des services de communications électroniques; Décret n°2014 596 du 3 novembre 2014 portant règlementation de la signature électronique en matière d'échanges électroniques; Arrêté n° 8787 portant gestion des noms de domaine internet correspondant au ".cg" et ".gouv.cg"
Établissements de tourisme Agences de tourisme	Décret n° 84-078 du 19 janvier 1984 Décret n° 83-853 du 22 novembre 1983 Loi n° 29-2021 réglementant le secteur du Tourisme Décret n° 2022-241 fixant les normes de classement des établissements d'hébergement touristique Décret n° 2022-242 fixant les modalités de classement, de déclassement et de reclassement des établissements d'hébergement touristique
Services bancaires	Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et dispositif de l'Union monétaire de l'Afrique centrale
Assurances	Code des assurances de la conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA) Loi 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d'assurance universelle
Normes	Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de la normalisation et de gestion de la qualité Loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l'Agence Congolaise de Normalisation et de la Qualité (ACONOQ).
Zones Economiques Spéciales	Loi n° 24 - 2017 du 9 juin 2017, relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation Loi n° 25 - 2017 du 9 juin 2017, portant création de l'agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales. Loi n° 36 - 2019 du 26 novembre 2019, portant création de l'autorité de régulation des zones économiques spéciales; Décret n° 2018-213 du 5 Juin 2018, fixant les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des investisseurs au régime des zones économiques spéciales. Décret n° 2019-120 du 3 mai 2019 portant création, attribution et fonctionnement Guichets uniques des zones économiques spéciales

Source : Autorités congolaises.

2.11. Selon les autorités, avec l'entrée en vigueur du Traité de l'OHADA, le cadre juridique des affaires en République du Congo, est en principe basé sur les différents Actes uniformes de l'OHADA (Rapport commun, section 2).²⁰ Cependant, la mise en conformité des lois nationales avec ces

²⁰ Le Traité OHADA révisé a été ratifié en 2009.

dispositions n'est pas encore complète. Le processus d'harmonisation de la législation interne à certains Actes uniformes OHADA, à travers notamment le renvoi à la loi nationale de certains aspects de leur mise en œuvre, est toujours en cours. Sur le plan juridique, d'autres textes sectoriels pourraient également être améliorés notamment, le code des hydrocarbures et le code minier, susceptibles de promouvoir l'investissement et le développement de l'exploration ainsi que la Charte des Investissements, en introduisant des dispositions favorables au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en joint-ventures entre privés locaux et étrangers.

2.2 Objectifs de la politique commerciale

2.12. La politique commerciale du Congo repose sur des réglementations établies au niveau supra national (i.e. multilatéral, régional et sous-régional), et national, pour tous les aspects non couverts ailleurs (Rapport commun, section 2). À travers cette volonté d'intégration, l'ultime objectif de la politique commerciale du Congo est de contribuer à la lutte contre la pauvreté grâce aux retombées positives que devraient engendrer la poursuite de la libéralisation du régime commercial (y compris la facilitation des échanges); la diversification des exportations; et l'accélération du programme de privatisation et des réformes sectorielles (agriculture, mines, services et industrie). Dans chaque secteur à promouvoir, il est visé avant tout l'amélioration de la compétitivité des biens et services locaux à l'exportation afin d'accroître les recettes/revenus et réduire la pauvreté.

2.13. La stratégie de développement économique et social de la République du Congo est basée sur des plans. À la suite des Plans Nationaux de Développement (PND) qui ont couvert les périodes 2012-2016, et 2018-2022, le Gouvernement a élaboré un nouveau plan pour la période 2022-2026 (PND 2022-2026).

2.14. Selon les autorités congolaises, le PND 2022-2026 vise, entre autres, à bâtir une économie forte, diversifiée et résiliente en s'appuyant sur les activités porteuses de croissance, notamment l'agriculture au sens large (agriculture, élevage, pêche, pisciculture, agroforesterie), l'industrie, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et l'immobilier.

2.15. Les échanges avec l'extérieur ont représenté en moyenne un taux de 114,8% du PIB au cours des cinq dernières années. À cet égard, le PND 2022-2026 prévoit de faire du commerce l'un des principaux moteurs de croissance de l'économie congolaise, afin de réduire le niveau des importations des produits alimentaires en approvisionnant suffisamment et régulièrement le marché local. Il s'agira pour le gouvernement de promouvoir la commercialisation et la transformation des produits agricoles, de moderniser l'agriculture, de doter le pays au moins de deux laboratoires de contrôle qualité à Brazzaville et Pointe-Noire, de construire au moins deux marchés de gros dans ces deux grandes villes, ainsi que des entrepôts de stockage et de conservation des produits agricoles.²¹

2.16. La réussite du PND 2022-2026 dépendra également en grande partie de la contribution du secteur privé au financement des activités se rapportant directement ou indirectement aux différents piliers du PND. Pour ce faire, le gouvernement fera face à deux contraintes majeures : l'amélioration du climat des affaires et la mise en place des mesures incitatives qui améliorent la compétitivité des entreprises.

2.3 Accords et arrangements commerciaux

2.3.1 Organisation mondiale du commerce

2.17. Le Congo est Membre originaire de l'OMC (Rapport commun, section 2).²² Entre janvier 2019 et mai 2022, il a été visé par les "mesures administratives" contre les pays ayant maintenu des arriérés de contributions, ce qui a limité sa participation aux activités de l'OMC. Depuis juin 2022, le pays a régularisé sa situation en payant ses arriérés de contributions à l'OMC.

²¹ PND 2022-2026.

²² Le Congo hérita du statut de partie contractante le 3 mai 1963 (Article XXVI:5) c) du GATT de 1994), après avoir appliqué *de facto* le GATT à partir du 15 août 1960. Il a ratifié les accords de Marrakech le 27 mars 1997.

2.18. Pendant la période sous examen, la République du Congo a été peu active en matière de notifications à l'OMC (Rapport commun, section 2). Par conséquent, la politique commerciale du Congo est peu connue des Membres de l'OMC. Le Congo n'a été impliqué dans aucun différend formel au sein de l'OMC.

2.3.2 Autres accords et arrangements

2.19. Outre ses préférences commerciales réciproques dans le cadre de la CEMAC et de la CEEAC, le Congo bénéficie de traitements préférentiels non-réciproques offerts par l'UE, les États-Unis et d'autres pays développés ou en développement selon leurs schémas de préférence nationaux, notamment le Système généralisé de préférences (Rapport commun, section 2).

2.20. Le Congo est membre des organisations régionales et sous régionales suivantes: l'Union africaine, la Commission économique africaine, la Zone de libre-échange continentale africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), et la CEMAC (Rapport commun, section 2). Le Congo a aussi conclu des accords-cadres de facilitation des échanges avec la Chine, le Rwanda, la France, le Sénégal.

2.4 Régime des investissements

2.21. Depuis le dernier EPC de la République du Congo, l'Agence de Promotion de l'investissement (API) a vu le jour. Selon les statuts adoptés en avril 2013 (décret 2013/32), le mandat de l'API couvre trois grands axes : la conception et la promotion de l'image de marque de la République du Congo afin d'attirer les investisseurs potentiels; la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'investissement à travers des activités de promotion et de facilitations des investissements privés; et la contribution à l'amélioration de l'environnement des affaires.

2.22. La formulation de la politique nationale en matière d'investissement relève du Ministère en charge de l'économie et des finances. La Commission nationale des investissements (CNI) est responsable de l'exécution de la politique du Gouvernement en matière d'investissement et en assure le suivi auprès des entreprises agréées et des autorités nationales concernées par les mesures incitatives. Son travail est de mettre en application la réglementation économique en matière d'investissement, en examinant les dossiers de demande d'agrément et d'accorder aux entreprises agréées les avantages des régimes privilégiés, de veiller au respect des engagements pris par les entreprises agréées aux différents régimes et de certifier la fin de la période d'installation de ces entreprises. Elle est présidée par le ministre en charge de l'économie et des finances, et se réunit quatre fois par an en session ordinaire mais peut être convoquée en session extraordinaire sur l'initiative de son président.

2.23. L'Agence de Promotion de l'investissement (API) travaille en parallèle de la Commission nationale des investissements (CNI). Son rôle est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'investissement à travers des activités de promotion et de facilitation des investissements privés; de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires; de concevoir et promouvoir une image de marque afin d'attirer les investisseurs potentiels au Congo. L'API met à la disposition des investisseurs des informations sur les données économiques, commerciales et techniques ou encore de réaliser des études sur les opportunités d'investissement. Elle est administrée par un Directeur général, sous la supervision d'un Comité de direction, composé d'un Président, des représentants de la Présidence de la République, du ministère en charge de la promotion du secteur privé, du patronat, des usagers du secteur privé, du Directeur Général de l'agence, du personnel et de deux personnalités reconnues pour leurs compétences nommées par le Président de la République.

2.24. La Charte des investissements du Congo, adoptée en 2003, demeure le principal cadre réglementaire régissant les investissements et coexiste avec les normes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Comme pour tous les autres pays membres de la CEMAC, la Charte est une transposition de dispositions communautaires en la matière (Rapport commun, section 2). La Charte nationale est complétée par un texte réglementaire adopté au début de 2004. Celle-ci définit: les conditions et critères d'éligibilité aux différents régimes/avantages; les procédures d'investissement et l'autorité chargée de l'agrément; et les

obligations des entreprises agréées, les infractions, les sanctions, dispositions diverses, et autres renseignements pratiques.²³

2.25. La Charte des investissements accorde des garanties à tout investisseur, sans distinction de nationalité. Elle réaffirme la liberté d'entreprendre pour tout investisseur; le droit de propriété, y compris intellectuelle; le droit au rapatriement des capitaux investis et des bénéfices réalisés, ainsi que des économies sur salaires réalisées par le personnel expatrié; le droit d'accès aux devises et la liberté de circulation des capitaux; et l'application transparente du droit des affaires et du droit du travail.

2.26. Des cadres réglementaires spécifiques s'appliquent en outre aux entreprises minières, forestières et pétrolières (section 4). Bien que le commerce soit en principe une activité exclue du champ d'application de la Charte, exceptionnellement, celle-ci s'applique aux activités commerciales liées à la collecte, à l'entreposage, à la distribution et à l'exportation des produits de fabrication locale à l'exclusion des boissons alcoolisées et des tabacs afin de favoriser le développement de leurs exportations. Cependant, d'autres activités ne sont pas ouvertes à l'investissement privé, notamment l'industrie sucrière (section 4.2), certains services liés aux activités pétrolières (section 4.3), et des biens ou services fournis sous monopole d'État (l'eau, les services postaux et les télécommunications fixes) (sections 3 et 4). Le secteur de l'électricité a été libéralisé. En outre, les activités de commerce de détail à l'étalage, de fabrique de pains et de transports urbains sont réservées aux commerçants de nationalité congolaise.²⁴

2.27. En plus des différentes garanties (notamment la non-discrimination, la libre circulation et le libre transfert des revenus), les entreprises nouvellement créées et exerçant l'une des activités éligibles, peuvent bénéficier des mesures douanières, fiscales et foncières prévues au niveau communautaire (Rapport commun, section 3), notamment: i) l'exemption de l'impôt sur les bénéfices pendant les trois premiers exercices d'exploitation; ii) la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés, et de reporter les résultats négatifs sur les exercices suivants lors des premières années d'exploitation; iii) pour les sociétés possédant des filiales, la possibilité de déduire les revenus tirés des actions ou parts d'intérêts dans ces filiales, de leurs bénéfices imposables; et iv) une réduction d'impôt en cas de réinvestissement des bénéfices.

2.28. D'autres mesures découlent de l'application par la République du Congo des dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général révisé. Il s'agit entre autres de la suppression des frais de publication en cas de création d'une société (un simple affichage au Tribunal de commerce ou sur le site Internet du GUFÉ suffit), et de la possibilité de fournir une déclaration sur l'honneur en lieu et place de l'extrait de casier judiciaire (Rapport commun, section 2).

2.29. Selon la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), plusieurs contraintes transversales limitent l'attraction des investissements au Congo. Il s'agit entre autres "du niveau de développement limité du secteur privé, en particulier celui n'opérant pas dans le secteur pétrolier; du déficit en main-d'œuvre qualifiée; des déficiences en infrastructures de transport; du défi énergétique; des faiblesses institutionnelles de l'administration publique; et surtout des défis en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption".²⁵

2.30. Depuis le dernier EPC, selon les autorités, le gouvernement du Congo déploie des efforts pour renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption. Parmi les mesures phares figurent la loi sur les marchés publics (décret 156-2009 du 20 mai 2009), modifiée en 2012 (loi 31-2012), et la loi sur la transparence de 2017 (loi 10 du 9 mars 2017). À l'échelle internationale, le Congo avait signé en 2005 la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Au niveau national, le Congo a eu à promulguer un ensemble de lois pour lutter contre la corruption dont la loi n° 5 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Par ailleurs, le pays a mis en place la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude (CNLCCF), et l'Observatoire Anti-corruption a été créé pour permettre à la société civile de fournir des conseils au CNLCCF et de superviser ses

²³ Décret n° 2004-30 du 18 février 2004.

²⁴ Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005.

²⁵ CNUCED (2014): L'examen de la politique d'investissement de la République du Congo, pp. 4-5.

activités. Une Agence nationale d'investigation financière (ANIF) existe depuis 2008 et le Congo est devenu partie prenante à l'Initiative de transparence des industries extractives (ITIE) depuis 2007.

2.31. Le Gouvernement a aussi initié quelques réformes pour faciliter la conduite des affaires, notamment par la création du Guichet unique "physique" rassemblant toutes les autorités impliquées dans la création d'entreprise, dénommé: Agence congolaise pour la création des entreprises, en sigle ACPCE (loi n°16-2017 du 30 octobre 2017²⁶) ainsi que l'établissement de la Maison de l'Entreprise (MEC) qui a également vocation à simplifier la création d'entreprises au Congo.

2.32. D'autres mesures ont également été prises pour améliorer le climat des affaires, notamment la mise en place du Comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires (Décret n° 2017-42 du 28 mars 2017); du Comité national de concertation entre le secteur privé et les administrations publiques (Décret n° 2018-340 du 27 août 2018), du Guichet Unique de Dédouanement (GUD), du Guichet unique des opérations transfrontalières (GUOT) et du Guichet unique de paiement (GUP), ainsi que l'allégement des conditions de création des sociétés, notamment la suppression d'un capital minimum lors de la constitution d'une société de type SARL (Décret n° 2017-41 du 28 mars 2017).

2.33. Le règlement des différends entre l'État et un investisseur se fait selon les dispositions des juridictions nationales, ou des traités et conventions internationales auxquels participe le Congo (Rapport commun, section 2). Le Congo a également conclu quelques accords bilatéraux de protection et de promotion réciproques des investissements avec les pays suivants : l'Allemagne (1967), les États-Unis (1994), la Suisse (1964), le Royaume-Uni (1990), et l'Italie en 1994 (mais entré en vigueur le 10 janvier 2003). Le Congo a conclu deux conventions avec la France (1986 et 1987) afin d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale; en octobre 2005, un accord avec la Tunisie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, ainsi qu'une convention afin d'éviter la double imposition des revenus; un accord de promotion et de protection réciproques des investissements avec l'Afrique du Sud en octobre 2005. Par ailleurs, la République du Congo avait signé des accords en matière de protection et de promotion réciproques avec la Chine (2000), l'Île Maurice (2010) et la République de Corée (2006). L'ensemble de ces accords n'ont pas connu de modification depuis la date de la dernière revue.

²⁶ Adresse consultée: <https://www.acpce.cg/download/loi-n-16-2017-du-30-mars-2017/>.

3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE

3.1 Mesures agissant directement sur les importations

3.1.1 Enregistrement

3.1. Depuis le dernier examen de la politique commerciale (EPC) du Congo en 2013, tout opérateur économique doit être immatriculé et inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier peu importe le type de société ou d'établissement; être immatriculé au fichier de l'Institut national de la statistique (INS); obtenir le numéro d'identification unique (NIU) auprès de la Direction générale des impôts; être immatriculé à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers; et être immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces conditions sont les mêmes pour les nationaux et les étrangers.²⁷

3.2. Il n'existe pas au Congo d'immatriculation aux fins d'exercer une activité de commerce extérieur, l'immatriculation se fait pour les activités de commerce simplement. Aux fins d'immatriculation, tout commerçant doit se présenter à l'Agence Congolaise Pour la Création des Entreprises (ACPCE) où il est reçu par un(e) Conseiller(e) d'entreprise, pour remplir un formulaire unique, joindre l'original de la carte d'identité ou de toute pièce en tenant lieu, ainsi que deux photocopies de ces documents, trois photos d'identité et une copie d'acte de mariage pour les mariés.

3.3. Selon les autorités, pour faciliter et simplifier les formalités de création d'entreprises, en permettant aux créateurs d'entreprises d'effectuer en un lieu unique et sur un même document les déclarations auxquelles ils sont tenus par les lois et règlements, l'ensemble des procédures administratives relevant des activités commerciales peut être effectué auprès de l'Agence Congolaise pour la Création des Entreprises (Guichet unique)²⁸, à Brazzaville, Pointe-Noire, Ouessou, Nkayi, Dolisie et Owando. Toutes les formalités administratives s'effectuent au sein des agences départementales et interdépartementales de l'ACPCE répartis sur l'ensemble du territoire national. La durée moyenne des formalités est de 72h à Brazzaville et Pointe-Noire et un peu plus dans les autres départements lorsque le déclarant dispose de toutes les pièces constitutives. Ces différents enregistrements ont un coût qui varie en fonction de la nature, la classe et la localité de l'activité.²⁹

3.4. Le Guichet unique s'occupe, moyennant paiement des frais exigés³⁰, en lieu et place du commerçant, des formalités auprès des administrations suivantes: Greffe du tribunal de commerce (RCCM), Chambre de commerce, Caisse nationale de sécurité sociale, Institut national de la statistique, Direction départementale des impôts, Direction départementale du travail, et Direction départementale du commerce. La liste des opérations déléguées au guichet unique concerne toutes les formalités liées à l'inscription au registre du commerce et à la délivrance du NIU (numéro d'identification unique), l'autorisation temporaire d'exercice.

3.5. Depuis le dernier EPC, le nombre d'immatriculations aux fins d'exercer une activité de commerce s'est accru considérablement confirmant la reprise économique au Congo. De 2019 à 2021, le guichet unique a facilité la création d'environ 5500 entreprises individuelles et 2000 et sociétés de capitaux (tableau 3.1).

Tableau 3.1 Nombre de créations d'entreprises, 2019-2021

	2019	2020	2021	Total
Entreprise individuelle	1 643	1 742	2 110	5 495
SA	29	35	39	103
SAS	15	23	28	66

²⁷ Loi n° 3 du 24 janvier 2007 Réglementant les importations, exportations et réexportations. Voir aussi la Loi des finances, Exercice 2013.

²⁸ Loi n° 16-2017 du 30 mars 2017 portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé ACPCE.

²⁹ Articles 277 - 327 du Code général des impôts.

³⁰ La Loi n° 36-2011 du 29 décembre 2011 portant Loi de finances pour l'année 2012 stipule qu'il est créé une taxe unique, assise sur l'acte de création d'entreprise. Le montant est fixé à 500 000 FCFA pour les sociétés de capitaux, à 300 000 FCFA pour les sociétés de personne et les groupements d'intérêt économique et enfin de 100 000 FCFA pour l'entreprise individuelle. Les frais d'autorisation temporaire d'exercice coutent 10 000 000 FCFA pour l'installation et 25 000 000 FCFA pour le renouvellement.

	2019	2020	2021	Total
SARL	196	275	388	859
SAU	8	10	13	31
SASU	5	6	9	20
SARLU	202	231	372	805
GIE	2	4	3	9
SARL Succursale	2	3	2	7
SA Succursale	..	2	6	8
SCS	..	..	..	..
Autres formes	12	22	39	74
Total	2 115	2 353	3 009	7 477

.. Non disponible.

Source: Agence Congolaise pour la Création des Entreprises (ACPCE).

3.6. Au Congo, les activités d'importations, d'exportations et des réexportations sont réglementées par la loi.³¹ À l'importation elle prévoit deux régimes: i) le régime de la déclaration d'importation (DI) qui concerne les biens ou marchandises pouvant être importées sans contingentement. La valeur seuil a été fixée à 1 000 000 FCFA; et ii) le régime de l'autorisation spéciale d'importation (ASI) qui concerne tout bien ou marchandise ayant fait l'objet particulièrement d'une restriction dûment motivée. Cette ASI requiert le visa de la Direction Générale de la monnaie. Certains produits pouvant porter atteinte à la santé publique, à la protection de l'environnement et à la sécurité notamment, sont soumis à une autorisation spéciale d'importation (section 3.1.9). Il existe aussi un régime de libre déclaration des importations et procédures par le Guichet Unique des Opérations Transfrontalières (GUOT).

3.7. Les différents régimes qui permettent de déclarer les importations sont: la déclaration simplifiée; l'importation directe et mise à la consommation (IM4); l'importation directe des devises (IMF4); la mise en admission temporaire (IM5); l'importation des marchandises en régime d'entrepôt (IM6 et IM7); et l'autorisation de déplacement de la marchandise d'un point à un autre (IM8).

3.8. Au Congo, toutes les importations et exportations, quels que soient l'origine/destination et le régime douanier applicable, font l'objet d'un Bordereau électronique de suivi des cargaisons (BESC), délivré par le Conseil congolais des chargeurs, organisme de l'État dépendant du Ministère en charge de la Marine marchande. Tous les modes de transport sont concernés: terrestre, aérien, maritime et fluvial. Toutefois, les marchandises en transit et en transbordement ne font pas l'objet de souscription du BESC.³²

3.9. Au Congo, le BESC est requis, entre autres, pour la déclaration douanière. Il est supposé informer les services des douanes sur la valeur approximative de la cargaison, sur son tonnage et sur l'espèce embarquée. Il est aussi censé fournir des éléments de traçabilités de marchandises du port d'embarquement jusqu'au port de débarquement, fournissant ainsi un élément essentiel sur le plan sécuritaire. La transmission obligatoire du BESC doit se faire endéans 48 heures par voie électronique avant l'arrivée de la cargaison.³³

3.10. La gestion des BESC a été confiée à la société Bureau international maritime qui perçoit des frais selon le tarif suivant dont 70% revient au Conseil congolais des chargeurs: un montant fixe (55 EUR par BESC pour les embarquements au départ de l'Europe et l'Afrique; 100 EUR par BESC pour les embarquements provenant des autres continents), plus une composante variant selon le conditionnement des marchandises (tableau 3.2). À l'exportation, pour tous les continents, le BESC coutent un montant forfaitaire de 3 000 FCFA.

3.11. Il n'existe aucune réglementation communautaire en matière de BESC (Rapport commun, section 3.1). Cette mesure duplique les travaux de la douane et alourdit le coût ainsi que la

³¹ La loi n°03-2007 du 24/01/2007.

³² Ministère des transports maritimes et de la marine marchande: Arrêté n° 1033/MTMMM du 14 mai 2008.

³³ Note circulaire N°126/MFB/DGDDI-DRC, du 23 juin 2017 portant obligation de transfert électronique de manifestes.

procédure d'importation au Congo. Ce qui semble aller en contrecourant de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC ratifié par le Congo.

Tableau 3.2 Composante variable du tarif BESC, 2022

Importations Afrique et Europe	
Vrac	82 Euros par BL/Tranche de 500 Tonnes maximum
Conventionnel	82 Euros par BL/Tranche de 500 Tonnes maximum
Conventionnel de 20'	60 Euros par BL/Tranche de 2 unités
Conventionnel de 40'	60 Euros par BL/Tranche de 1 unité
Véhicule inférieur ou égal à 5 tonnes	60 Euros par BL/Tranche de 1 unité
Véhicule supérieur à 5 tonnes	60 Euros par BL/Tranche de 1 unité
Importations Asie, Amérique et reste du monde	
Vrac	110 Euros par BL/Tranche de 500 Tonnes maximum
Conventionnel	110 Euros par BL/Tranche de 500 Tonnes maximum
Conventionnel de 20'	110 Euros par BL/Tranche de 2 unités
Conventionnel de 40'	110 Euros par BL/Tranche de 1 unité
Véhicule inférieur ou égal à 5 tonnes	110 Euros par BL/Tranche de 1 unité
Véhicule supérieur à 5 tonnes	110 Euros par BL/Tranche de 1 unité

Note: En dehors des tarifs susmentionnés, les frais de transferts, les charges bancaires et de Currency adjustment Factor (CAF) qui sont de 40 euros par BESC seront émis au profit du mandataire et agents portuaires.

Source: Informations fournies par le Conseil congolais des chargeurs.

3.1.2 Procédures douanières

3.12. Le Congo a ratifié et applique la Convention de Kyoto Révisée pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers.³⁴ Comme tous les autres pays membres de la CEMAC, le Congo applique le Code des douanes communautaire³⁵, depuis 2001, à l'importation, à l'exportation, et à la réexportation des marchandises (Rapport commun, section 3.1.1). Les documents exigés pour les procédures en douane au Congo sont: le connaissement; la facture d'achat; la facture du fret; le certificat d'assurance; la déclaration d'importation; et l'attestation de vérification d'importation, et, le cas échéant, l'original du BESC; le certificat d'origine; le certificat phytosanitaire.

3.13. Le dépôt de la déclaration en détail se fait soit par des commissionnaires en douane (ou transitaires) agréés, soit directement par les importateurs. En 2022, le nombre d'agences de commissionnaires en douane agréés établies au Congo s'élevait à 97 et il n'y a pas de limitation de postes douaniers, c'est sur l'ensemble du territoire douanier national qu'ils opèrent.

3.14. Sauf pour les importations de faible valeur, le recours à un commissionnaire en douane est obligatoire pour les formalités en douane concernant la déclaration en détail. Toutefois les opérateurs économiques souhaitant déclarer leurs marchandises eux-mêmes sont soumis à une autorisation préalable. Les conditions préalables et les termes (durée, renouvellement, limitations géographiques ou des honoraires) d'agrément des commissionnaires en douane et, le cas échéant, d'octroi de l'autorisation de déclarer à son propre compte sont régies par les dispositions des articles 148 à 155 du code des douanes CEMAC et le règlement n° 11/10-UEAC-207-CM-21 du 28 octobre 2010 fixant le statut des commissionnaires en douane agréés.³⁶

³⁴ La Loi n° 44-2017 du 29 décembre 2017 autorisant la ratification de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers; et le Décret n° 2017-520 du 29 décembre 2017 portant ratification de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers.

³⁵ Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06.

³⁶ Il s'agit entre autres: de la demande d'agrément adressée au Directeur Général des douanes, l'attestation et le dépôt d'une caution bancaire de l'ordre de 25 millions de FCFA, une adhésion à un syndicat, les statuts de la société, une inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, une ampliation de la délibération de désignation des responsables de la société s'ils ne sont pas statutairement désignés, un extrait d'actes de naissance du/des responsables désignés, de la demande d'agrément personnel des personnes désignées pour représenter la société, leurs extrait d'acte de naissance, un certificat attestant que le pétitionnaire a exercé pendant au moins cinq ans, dans un secteur public ou privé, une activité relevant du domaine du transit, du dédouanement des marchandises ou du commerce international, une copie certifiée conforme de la licence ou d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalent reconnu par l'État dans le même domaine; une attestation dûment signée par le Directeur Général des Douanes certifiant de l'ancienneté requise pour les anciens cadres des douanes, inscription à la chambre consulaire, certificat de moralité,

3.15. La procédure d'importation se résume à sept étapes: la déclaration d'importation, l'établissement d'un certificat de conformité, d'un certificat d'origine, l'inspection des marchandises, l'obligation d'assurance locale des importations (Loi de finances 2013), le contrôle de pré-inspection par COTECNA/WEBFONTAINE pour les marchandises d'une valeur supérieure à 3 millions de FCFA et la domiciliation des paiements. Il est à noter que la déclaration d'importation s'applique à tous les produits admis librement et sans contingentement et son obtention implique l'obtention d'un certain nombre de documents auprès de la Direction générale du commerce intérieur. Il s'agit, entre autres, de la copie du registre de commerce en cours de validité, de la patente d'importation en cours de validité, du Numéro d'identification unique (NIU), et de la facture pro forma. Une Déclaration préalable d'importation validée (DPIV) est exigée pour toute importation.

3.16. L'exportation des produits forestiers est soumise à des conditions spécifiques d'agrément. Des conditions spécifiques s'appliquent également aux personnes agréées pour l'importation des produits pétroliers.³⁷

3.17. Au Congo, près de 98% de traitement des déclarations en douane est informatisé sur la base du Système douanier automatisé (SYDONIA World) depuis 2014. Une redevance informatique de la valeur c.a.f. est applicable aux importations au taux: 2% pour les importations ayant une valeur c.a.f inférieure ou égale à 100 millions de FCFA; 1% pour les importations d'une valeur supérieure à 100 millions de FCFA, 0% pour les importations de corps diplomatiques, et organismes assimilés.

3.18. Un mécanisme de gestion des risques dans le traitement des déclarations en douane est en place au Congo. Les déclarations d'importation et d'exportation sont classées dans l'une des trois voies de sélectivité de risque: vert pour la mainlevée immédiate, orange pour le contrôle à scanner, et rouge pour les contrôles documentaires et physiques. La méthode d'évaluation est fondée sur une matrice d'indicateurs de risque intégrée au système SYDONIA World, comprenant les caractéristiques et les antécédents de l'importateur et du courtier en douane, ainsi que la nature (vivres frais, congelés ou non), le conditionnement (marchandises sous conteneur ou non), le régime douaniers ((IM), export ou non), et l'origine de l'envoi. Selon les autorités, le moteur de risque intégré au système informatique n'est pas dynamique et que ces critères ne sont pas mis à jour depuis des années.

3.19. Les autorités indiquent que le Congo ne publie pas de données sur les marchandises importées soumises à différents types d'inspection (par exemple aucune inspection, inspection documentaire, inspection matérielle). Elles précisent que le mécanisme de gestion des risques n'est pas opérationnel sur l'ensemble des postes de douane. Seuls les postes de Pointe-Noire et de Brazzaville bénéficient de ces circuits avec la particularité que le circuit scanner n'existe qu'au poste du port de Pointe-Noire.

3.20. La réglementation douanière de la CEMAC est d'application nationale au Congo (Rapport commun, section 3.1.3). Par ailleurs, les produits périssables, les produits dont le stockage présente une certaine dangerosité, les envois de secours, humanitaires ou d'urgence, les matériels et équipements des sociétés pétrolières jouissent d'une procédure simplifiée d'enlèvement direct. En outre, pour les importations défiscalisées agréés au régime de charte des investissements, une caution bancaire de 30 millions de FCFA au profit de la Douane est obligatoire.³⁸ Ces catégories d'importations bénéficient de la procédure d'enlèvement direct à travers le support d'autorisation d'enlèvement direct (AETEX) souscrite auprès des directions départementales ou bureaux des douanes. Les dispositions de la CEMAC en matière de crédit d'enlèvement sont appliquées au Congo et le taux de majoration fixé au niveau national est de 9,25%.

3.21. Le Congo applique les dispositions de la CEMAC en matière de transit (Rapport commun, section 3). Par ailleurs, le règlement des litiges douaniers se fait conformément aux dispositions du

certificat de nationalité du gérant, attestation ou agrément du ministère de transport, NIU de la société et du gérant, site informatique, frais d'études du dossier de 300 000 XAF, examen des dossier par le Comité Consultatif national, transmission des dossiers ayant reçu l'avis favorable du comité consultatif national à la Commission de la CEMAC, examen des dossiers par le Comité de la valeur de la CEMAC, délivrance de l'agrément. L'agrément est délivré pour une durée indéterminée et est valable sur toute l'étendue du territoire national et/ou communautaire.

³⁷ Le Décret n° 2005-83 du 28 décembre 2005. La Note de service n° 0005/MCAC-CAB du 20 février 2018 sur les produits soumis au régime spécial d'importation. Par ailleurs, un droit de 700 millions de FCFA est exigé afin d'obtenir l'agrément à l'activité d'importateur des produits pétroliers.

³⁸ Note de service n° 0077/MFBPP/DGDDI/DRC du 14 mars 2012

code des douanes CEMAC notamment, règlement par voie transactionnelle et le règlement par voie judiciaire.

3.1.3 Inspection avant expédition et évaluation en douane

3.22. Selon les autorités jusqu'en 2015, toute importation à destination du Congo était soumise à l'inspection obligatoire avant embarquement par la Société COTECNA. Depuis avril 2015, le Congo et COTECNA ont signé un nouveau contrat de prestation de services n° 0043 qui institue une inspection à destination pour toute marchandise dont la valeur fob est supérieure ou égale à 1 000 000 de FCFA. Les frais d'inspection sont de 0,60% de la valeur fob.³⁹

3.23. La mission d'inspection de COTECNA se fait par scanners et contribue à obtenir les informations sur la nature et la valeur des marchandises. La procédure d'inspection donne lieu à un Avis de résultat d'inspection. Si l'inspection est satisfaisante, une Attestation de vérification des importations (ADVI) ou des exportations (ADVE) est délivrée. Si l'inspection n'est pas satisfaisante, la COTECNA émet un rapport d'anomalies; une procédure d'appel interne à la COTECNA est disponible en cas de contestation. L'ADVI est obligatoire pour dédouaner les marchandises à l'importation. Elle indique la position tarifaire, la valeur en douane et le montant total des droits et taxes à payer; elle est à joindre à l'attestation d'importation portant le visa de la banque domiciliaire de l'opération (si la valeur est supérieure à 5 millions de FCFA), à la facture commerciale, aux documents de transport et, le cas échéant, au certificat d'origine, au certificat de conformité et au certificat phytosanitaire ou sanitaire.

3.24. En 2018, le contrat avec COTECNA a été résilié et c'est la société WEBB FONTAINE qui assure cette mission depuis 2020, conformément au marché de délégation de service n° 2018-03025/PR/ARMP MC du 27 septembre 2018.⁴⁰

3.25. Les frais d'inspection avant expédition, payables par l'importateur, sont relativement élevés. Ces frais ne sont pas harmonisés au niveau communautaire. Ils sont non proportionnels aux services rendus, renchérissent les prix des marchandises importées et alourdissent la procédure de dédouanement (Rapport commun, section 3.1.1.2). D'après les autorités, nonobstant ses objectifs, la nature obligatoire de cette inspection accroît le coût des biens importés et duplique le travail de la Douane. Par ailleurs, la Déclaration d'importation auprès de COTECNA/WEBFONTAINE et l'Attestation de vérification à l'importation (ADVI) correspondante ne sont pas dématérialisées; la société d'inspection COTECNA/WEBFONTAINE n'est pas reliée électroniquement à la plateforme informatique douanière (SYDONIA World), ce qui complique et ralentit davantage le processus d'importation.

3.26. Le Congo applique en principe l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC depuis le 1^{er} août 2001⁴¹, et ses dispositions sont reprises telles quelles dans le Code des douanes et la réglementation de la CEMAC en la matière (Rapport commun, section 3.1.3).⁴² Cependant, il éprouve des difficultés dans l'application effective de l'Accord. En effet, la douane congolaise applique la valeur transactionnelle pour certains produits, et recourt de temps en temps à des valeurs de référence, mercuriales et de l'Argus pour d'autres.⁴³

³⁹ La société COTECNA était mandatée par le Gouvernement pour effectuer l'inspection avant expédition pour le compte du Congo depuis mars 2006 (Contrat n° 009/2006/PR/AO/DGTT du 20 juillet 2006). Selon le contrat, l'inspection de COTECNA s'étend sur la vérification documentaire de la qualité, de la quantité, du prix, de l'origine, de la position tarifaire, de la valeur en douane des biens importés au Congo, et de l'éligibilité des marchandises à l'un des régimes douaniers. L'inspection se fait aux lieux de production, d'emmagasiner, ou d'embarquement, et l'importateur doit présenter aux douanes du Congo une Déclaration préalable d'importation (DPI), validée par la société d'inspection. Sont également exigés la facture pro forma/ordre d'achat et le récépissé du paiement des frais d'inspection (0,9% de la valeur f.a.b., avec un minimum de 65 000 FCFA).

⁴⁰ Marché de délégation de service n° 2018-03025/PR/ARMP MC du 27 septembre 2018 signé entre l'État congolais et la société WEBB FONTAINE GROUP FZ-LLC.

⁴¹ Décret n° 2001-387 du 31 juillet 2001.

⁴² Titre 1^{er}, Chapitre IV, Section IV.

⁴³ La douane fait également référence à la valeur argus lors du dédouanement des véhicules usagés. Pour l'exportation du bois et de la ferraille, des valeurs mercuriales (f.a.b.) ont été publiées. Il est à noter que les bases légales desdites valeurs étant rarement modifiées, ces dernières minorent les prix des biens concernés. Dans les postes locaux des valeurs mercuriales sont aussi appliquées à titre de simplification.

3.27. Le Congo a notifié la catégorisation de ses besoins sous l'accord sur la facilitation des échanges, que le pays a ratifié le 5 octobre 2017. Une assistance technique est sollicitée aux fins d'une meilleure application de cet accord et des dispositions multilatérales sur l'évaluation en douane.

3.1.4 Règles d'origine

3.28. Le Congo applique les règles d'origine telles qu'elles ont été définies par les autorités communautaires à travers les Actes, Décisions et Règlements de la CEMAC et de la CEEAC (Rapport commun, section 3.1.2).

3.29. Le Comité national de l'origine a été créé par décret n° 2019-303 du 16 octobre 2019. Trois réunions ont déjà été tenues (dont une en décembre 2020 et deux en juillet 2021).⁴⁴ Aucun produit congolais n'a été agréé depuis la mise en place du schéma communautaire. Selon les autorités, la procédure d'agrément et d'émission des certificats d'origine, ainsi que la procédure de contrôle des certificats d'origine à l'importation, au niveau national est réglementée.⁴⁵

3.30. Les demandes introduites pour l'obtention de l'origine doivent comprendre les renseignements suivants: les caractéristiques du produit dont l'origine est sollicitée en vue de son agrément au tarif préférentiel généralisé de la CEMAC; le descriptif sommaire du processus de production ou de fabrication dudit produit; l'énumération des produits ou matières premières originaires mis en œuvre; le nom du produit obtenu ainsi que sa désignation sous le système harmonisé de codification tarif de la CEMAC.

3.31. L'entreprise adresse une demande au Comité national de l'origine, sur la base des textes CEMAC et des textes nationaux, déterminant l'origine. La douane authentifie les certificats. L'origine fait partie des éléments contrôlés par la COTECNA/WEBFONTAINE lors de l'inspection avant expédition.

3.32. Un Tarif préférentiel généralisé (TPG) au taux zéro est appliqué sur les produits du cru et aux produits de l'artisanat traditionnel originaires de la CEMAC.⁴⁶ De même, l'origine communautaire est attribuée aux produits industriels fabriqués en zone CEMAC si l'une des conditions suivantes est vérifiée: i) le produit est obtenu exclusivement à partir des matières premières d'origine communautaire; ii) les matières premières communautaires représentent au moins 40% de la valeur des matières premières utilisées; et iii) la valeur ajoutée locale est au moins égale à 30% de la valeur sortie-usine.⁴⁷

3.33. Le Congo applique le TPG pour les produits originaires de la CEMAC et de la CEEAC. Le TPG de la CEEAC est entré en vigueur au Congo depuis la Loi de finances 2018.⁴⁸

3.34. Un Fonds de compensation avait été prévu. Son compte logé à la BEAC devrait compenser les pertes de recettes occasionnées par: la mise à la consommation desdites marchandises dans l'un ou l'autre des États de la Communauté c'est-à-dire l'État autre que celui de fabrication; la réexportation desdites marchandises vers un État membre autre que celui de première mise à la consommation. La mise en application de ce fonds nécessite l'établissement préalable complet d'une Union douanière qui tarde à être effective 40 ans après. Cependant, la promulgation très prochaine par la CEMAC et la CEEAC de l'Acte portant institution des codes additionnels communautaires permettra en partie de rendre visible la compensation.

3.35. Les règles d'origine de la CEMAC (Rapport commun, section 3.1.2) sont d'application nationale au Congo. Depuis 2021, 9 entreprises et 50 produits congolais bénéficient de l'agrément

⁴⁴ Décret n° 2019-303 du 16 octobre 2019, créant le comité national d'origine.

⁴⁵ Arrêté n° 486 du 20 septembre 1998 réglementant les certificats d'origine.

⁴⁶ Règlement n° 21/07-UEAC-1505 U-CM-16 du 18 décembre 2007 portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98-UDEAC-1505-CD-61 du 28 juillet 1998, portant modification des articles 9 et 10 de l'annexe à l'Acte n° 7/93-UEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993.

⁴⁷ Les modalités de détermination de la valeur ajoutée locale sont précisées par la note circulaire n° 179/CEMAC/SE/DMC/SDAD du 24 octobre 2003 et son Corrigendum n° 027/CEMAC/SE/DMC/SDAD du 11 février 2004.

⁴⁸ Acte additionnel n° 7/93-UEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993 portant révision du tarif extérieur commun fixant les modalités d'application du TPG.

CEMAC. A l'importation, les certificats d'origine sont délivrés par le fournisseur et le contrôle au niveau national est effectué gratuitement par la Douane dans un délai maximum de 48 heures.

3.1.5 Prélèvements à la douane

3.1.5.1 Droits et taxes de porte

3.36. La Direction générale des douanes demeure l'une des principales sources de recettes budgétaires et globales de l'État (tableau 3.3).

3.37. Tous les pays de la CEMAC, y compris le Congo, appliquent un tarif extérieur commun (TEC) aux importations des marchandises d'origine des pays tiers (Rapport commun, section 3.1.3.1). Cependant, chaque pays de la CEMAC s'accorde unilatéralement des dérogations au TEC, souvent sans concertation ni notification aux autres membres.⁴⁹ Le Congo utilise ainsi le TEC CEMAC à 5 bandes: 0, 5, 10, 20 et 30%.⁵⁰ Il applique des dérogations au TEC sur 242 lignes tarifaires (SH 8), à la baisse, surtout sur les biens de première nécessité, les engins et matériels agricoles, de l'élevage et de la pêche ainsi que les autres intrants et engrais agricoles.⁵¹ La proportion des lignes tarifaires affectées par ces exceptions est de 9%.

3.38. Par ailleurs, selon les autorités, il existe un taux réduit de 5% qui frappe les marchandises importées par Total E&P et ENI (deux sociétés pétrolières) dans le cadre des Ordonnances n° 021/89 et 023/89. La Loi des finances 2018 a reprécisé la notion de taux global réduit. La circulaire 0555/MEFB/CAB du 13 juin 2008, prise pour lutter contre la vie chère a institué un taux réduit de 5% sur quelques produits.

3.39. La Circulaire n° 024/MEFBPP/cab du 7 septembre 2017 a retiré certaines importations retenues dans la Circulaire n° 00555/MEFB/cab précitée de la liste des produits devant être considérés comme produits de première nécessité. Il s'agit des fers à béton, du ciment, la peinture à huile, les pâtes alimentaires, la farine de blé, les savons de ménage, et les tôles ondulées.⁵² La même loi a rabaisé le taux du TEC sur les importations destinées à l'agriculture à zéro. Selon les autorités, en juin 2022, dans le cadre de la lutte contre la crise alimentaire, le Gouvernement a défini un plan de résilience d'une durée d'un an, pour lequel, les produits alimentaires de base et intrants agro-pastoraux et halieutiques, bénéficient de l'exonération du droit de douane, de la TVA et de la Redevance Informatique (RedI), à l'exception des taxes communautaires. Il s'agit notamment du blé, l'huile végétale raffinée, les viandes et abats comestibles congelés, les poissons de mer congelés, le riz, le lait en poudre, le sel de table conditionnée pour la vente en détail, les aliments pour enfant, les engrais, aliments de bétail, les intrants servant à la fabrication des aliments de bétail, les animaux reproducteurs, les semences, les œufs destinés à l'incubation et les autres intrants.⁵³

3.40. En plus du TEC, le Congo applique les autres droits et taxes communautaires (Rapport commun, section 3.1.3.5). Par ailleurs, il impose également la redevance informatique variant de 0 à 2% selon la valeur et la destination de la marchandise importée ou exportée; et les frais d'inspection pour les transactions qui en sont soumises.

3.41. Les marchandises en transit international ou communautaire ne sont passibles que de la redevance informatique (RedI) au taux de 0,5% de la valeur c.a.f. Outre, une garantie proportionnelle au droits et taxes de douanes suspendus est requise. La garantie est immédiatement

⁴⁹ Décision n° 21/07 - UEAC-1368 -U -CM- 15 du 17 mars 2007 approuvant la mise à jour du TEC de la CEMAC selon la version 2007 du Système harmonisé.

⁵⁰ Règlement n° 10/17-UEAC-CM-010 A-30-SE du 13 novembre 2017. Voir aussi Code des douanes de la CEMAC, édition 2020.

⁵¹ Note circulaire n° 00555/MFB/CAB du 13 juin 2008 sur la lutte contre la vie chère. Voir aussi les Lois des finances 2018, 2020 et 2021.

⁵² La de-catégorisation des produits est intervenues à partir de l'année 2008 avec la lutte contre la vie chère (poissons de mer congelés, ciment, fer à béton, pâte alimentaire, tôle ondulée, farine), puis la catégorisation de quelques produits depuis 2017 (ciment, tôle ondulée, fer à béton, pâte alimentaire, savon de ménage); de-catégorisation en 2018 (gaz butane liquéfié); re-catégorisation en 2018 (farine); et de catégorisation des matériels et équipements, engrais et autres intrants agricoles depuis 2018.

⁵³ Gouvernement Congolais. Ministère des Finances: Décret n° 2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023.

libérée lorsque la preuve de la sortie de la marchandise est attestée par le bureau de douane de sortie.

Tableau 3.3 Principales sources de recettes publiques, 2014-2021

(Milliards de FCFA)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes non pétrolières	858,7	910,1	831,5	736,0	636,5	668,6	621,6	645,7
Recettes fiscales	847,9	896,4	807,9	725,0	580,6	604,8	558,0	559,3
Impôts et taxes (intérieurs)	693,0	748,0	682,0	617,0	485,8	501,6	455,4	445,7
Directs	293,0	357,0	355,0	321,0	252,7	261,1	237,1	232,0
Impôts sur les sociétés non pétrolières	168,9	193,4	157,5	152,7	120,2	115,8	105,1	102,9
IRPP	98,5	114,3	114,7	111,2	87,6	84,4	76,6	75,0
Impôts sur le patrimoine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres impôts directs	25,6	49,3	82,8	57,1	45,0	60,9	55,3	54,1
Indirects	400,0	391,0	327,0	296,0	233,1	240,5	218,3	213,7
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	264,3	246,3	216,9	205,3	161,6	159,5	144,8	141,7
Taxe intérieure sur conso. Hydro et loyer CORAF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Autres impôts indirects	135,7	144,7	110,1	90,7	71,4	81,0	73,5	72,0
Recettes des douanes	154,9	148,4	125,9	108,0	94,8	103,2	102,6	113,6
Droits et taxes à l'importation	154,9	148,4	125,9	108,0	94,8	103,2	102,6	113,6
Droits et taxes à l'exportation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recettes d'enregistrement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Droits et taxes d'enregistrement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres impôts mixtes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recettes non fiscales	10,8	13,7	23,6	11,0	55,9	63,8	63,6	86,4
Revenu du domaine (foncier, forestier, minier)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Recettes des services	8,7	10,4	5,6	0,0	49,6	8,9	5,3	21,4
Recettes de régies	..	..	..	..	..	..	..	..
Amendes, confiscations et saisies	..	..	..	..	..	..	..	..
Cessions d'actifs	..	..	..	..	..	..	..	..
Autres recettes non fiscales	2,1	3,3	18,0	11,0	6,3	54,9	58,3	65,0

.. Non disponible.

Source: Informations fournies par les autorités congolaises.

3.1.5.2 Consolidations

3.42. Le Congo a consolidé 18,2% de ses lignes tarifaires (Rapport commun, section 3.1.3.2). Le faible taux de consolidation ne garantit pas la prévisibilité du régime tarifaire, et pose le problème de sa prévisibilité; ce qui pourrait faire hésiter tout partenaire aussi bien commercial que celui à la recherche d'un milieu propice à l'investissement. Par ailleurs, sur 2 lignes tarifaires (les déchets cliniques et les glacières), les taux appliqués sont supérieurs aux taux consolidés (Rapport commun, section 3.1.3.2).

3.1.6 Taxes intérieures

3.43. Conformément aux régimes établis au niveau communautaire⁵⁴, le Congo applique une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux standard de 18%⁵⁵, des droits d'accises (DA) variant de 12,5 à 25% à certains produits (Rapport commun, section 3.1.4). Toutefois, on note des exceptions à la Directive relative à la TVA. C'est le cas des exonérations ou allègements accordés aux sociétés pétrolières, aux sociétés bénéficiant d'une convention d'établissement ou d'un marché public.⁵⁶

3.44. Certains biens de première nécessité sont, en principe, exonérés de la TVA (ainsi que des droits de douane).⁵⁷ L'exemption accordée aux activités pétrolières des sociétés conventionnées

⁵⁴ Acte n° 1/92-UEAC-556-CD-SE1, modifié par l'Acte n° 4/94-UEAC-556-CD-SE1 et l'Acte n° 1/96-UEAC-556-CD.

⁵⁵ Loi 12-97 du 12 mai 1997, telle que modifiée par la loi de finances successives

⁵⁶ Directive n° 03/19-UEAC-010ACM-33 du 08 avril 2019 portant Harmonisation des législations des États en matière de droits d'accise. Voir aussi le Code Général des Impôts et la Loi des finances 2019.

⁵⁷ Annexe III, textes relatifs à la TVA, Code général des impôts. Il s'agit, entre autres, des biens suivants: la farine et le froment; le lait; le pain; les viandes et volailles; les préparations alimentaires des enfants; le lait en poudre; les médicaments; les appareils à usage médical et véhicules pour invalides; les lunettes; les livres; les engrais, insecticides et pesticides.

sous le Code des hydrocarbures et à leurs sous-traitants est codifiée depuis 1999.⁵⁸ La Loi de finances n° 41-2012 du 29 décembre 2012, prolonge jusqu'à 2016 l'exonération accordée aux produits suivants: les intrants, matériels et équipements du secteur agropastoral et halieutique.⁵⁹ Par ailleurs, certains biens localement produits, tels que la farine de blé produite par l'entreprise MINOCO⁶⁰, ainsi que les eaux minérales produites par l'entreprise SN PLASCO, sont exonérés de la TVA contrairement aux produits concurrentiels importés.

3.45. Le Congo applique le taux plafond de la TVA et les taux réduits réglementaires pour les produits de 1ère nécessité. La loi des finances 2016 fait obligation aux sociétés ayant bénéficié d'une exonération de TVA dans le cadre des conventions d'établissement, de payer au moins 5% de TVA. Par ailleurs, la Loi de finances 2018 exempte au paiement de la TVA les importations du gaz butane, des machines et appareils agricoles, horticoles, sylvicoles ou halieutiques, ainsi que les engrais et autres intrants agricoles. En plus dans le cadre de l'application du plan de la résilience 2022-2023 sur la crise alimentaire, un certain nombre des produits (194 sous-positions tarifaires) ont été exemptés de paiement du droit de douanes, TVA et RedI pour une durée d'un an.⁶¹ Au total, selon les estimations du Secrétariat, la TVA s'applique en principe à 4 949 des 5 794 lignes du tarif du Congo. Les exportations sont soumises au régime du taux zéro.

3.46. Conformément à la réglementation de la CEMAC⁶², le Congo perçoit un droit d'accise qui varie selon la nature du produit aux taux ci-après: i) 25% les pierres précieuses, les produits alimentaires de luxe, parfums, produits cosmétique, appareils servant aux jeux de hasard et de divertissement, armes, minutions et bijoux. ii) Un taux de 15% est appliqué aux véhicules automobiles d'une cylindrée supérieure ou égale à 3000 centimètres cube et aux motocycles. iii) Des taux de 16,5% et 12,5% sont appliqués respectivement pour le tabac et les boissons alcoolisées. Cependant, un taux de 10% est appliqué d'une façon discriminatoire aux boissons et tabacs produits localement, ce qui pose le problème du respect du principe de traitement national de l'OMC. Par ailleurs, selon les autorités, il a été institué un droit d'accises de 12% sur les importations des véhicules, tracteurs routiers, remorques, semi-remorques d'occasions âgées de plus 15 ans.⁶³

3.47. La libre pratique n'est pas d'application effective dans l'espace communautaire. Aussi, en l'absence de libre pratique, les marchandises mises en consommation dans un pays de la CEMAC sont-elles soumises aux droits et taxes de porte toutes les fois qu'elles traversent les frontières entre les États membres. Selon les autorités congolaises, cette mesure existe à cause de l'absence d'un mécanisme de compensation au niveau de la CEMAC et de la CEEAC, ce qui aboutit à l'absence de libre pratique. Dès que le mécanisme de compensation sera mis en place la double taxation sera suspendue.

3.1.7 Préférences tarifaires

3.48. Le Congo a démantelé toute restriction, y compris tarifaire, sur les importations en provenance des autres pays membres de la CEMAC. Par ailleurs, la Contribution communautaire d'intégration (CCI) ne s'applique pas aux échanges intra-CEEAC et la taxe OHADA ne s'applique pas aux échanges intra-OHADA.

3.1.8 Concessions de droits et taxes

3.49. Outre les schémas de concessions et d'exonérations de droits et taxes prévues au niveau communautaire (Rapport commun, section 3.1.3.3), le Congo accorde des exonérations de droits et

⁵⁸ Décret n° 99-186 du 26 octobre 1999, abrogé par Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001. Les matériels et produits admissibles en franchise des droits et taxes pour la recherche minière et la recherche pétrolière sont énumérés à l'Annexe IV du Chapitre V, Code général des impôts.

⁵⁹ Loi n° 33-2003 du 31 décembre 2003.

⁶⁰ La Loi n° 20-2004 du 30 décembre 2004 étend l'exonération de la TVA au sein de la CEMAC.

⁶¹ Gouvernement Congolais. Ministère des Finances: Décret n°2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023.

⁶² Acte n° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1, modifié par l'Acte n° 4/94-UDEAC-556-CD-SE1 et l'Acte n° 1/96-UDEAC-556-CD. Les produits susceptibles d'être soumis à un droit d'accise sont énumérés à l'Annexe II du Chapitre V, Code général des impôts.

⁶³ Acte n° 1/92 UDEAC 556 CDSE1 modifié par l'acte n° 4/94 UDEAC 556 CDSE1 et l'acte n° 1/96 UDEAC 556/CD. Voir aussi la Directive n° 7/11-UEAC-028-CM-22 portant Harmonisation de la TVA et la Directive n° 03/19-UEAC-010ACM-33 du 8 avril 2019 portant Harmonisation des législations des États en matière de droits d'accise, le Code Général des Impôts, et les Lois de finances 2019 et 2022.

taxes aux entreprises agréées conformément à la Charte nationale des investissements (section 2), au Code forestier (section 4.2), au Code minier (section 4.3), et au Code des hydrocarbures (section 4.3). Certaines de ces mesures sont réservées aux activités d'exportation et à celles de nature à remplacer les importations. L'importation des intrants, matériels et équipements du secteur agricole sont exonérées de droit de douanes et de la TVA depuis le 1^{er} janvier 2018.

3.50. L'ampleur du manque-à-gagner découlant des exonérations (dans le secteur pétrolier sous les Actes n° 2/92 et 2/98/UDEAC; sous forme de contribution à l'investissement; et sous d'autres formes (tableau 3.4)), qui n'a cessé de croître depuis le dernier examen, renseigne que le système de taxation n'est pas bien adapté à la structure de l'économie. Pour les années dont nous disposons des données, l'ensemble de ces exonérations représente en moyenne plus de 600% des recettes douanières de l'État (section 3.1.5.1, tableau 3.3), ce qui prive considérablement ce dernier des moyens conséquents pour la mise en œuvre de ses différents programmes.

Tableau 3.4 Ventilations des pertes dues aux exonérations, 2016-2019

(FCFA)

LIBELLE	2016	2017	2018	2019
Privilèges diplomatiques et assimilés	3 751 032 715	4 903 986 150	8 511 165 960	6 731 042 638
Exonérations exceptionnelles du code des douanes	4 390 460 455	373 534 405	555 265 504	2 080 668 290
ONG	14 999 796	52 594 522	396 246 448	273 665 293
Financement extérieur	0	23 949 940	257 283 058	1 533 028 461
Contribution à l'investissement	829 909 561 615	316 278 361 134	417 375 593 115	331 773 617 058
Autres exonérations à caractère social ou culturel	4 498 917 483	1 009 369 242	912 095 333	18 565 297 085
exonérations exceptionnelles	1 122 978		2 634 381 486	7 223 540 895
Autres codes additionnels	68 504 076 730	44 772 670 617	184 772 590 506	318 384 332 418
Total	911 070 171 772	367 414 466 010	615 414 621 410	686 565 192 138

Source: Direction générale de douanes du Congo.

3.1.9 Prohibitions, restrictions quantitatives et licences

3.51. Outre les formalités d'enregistrement applicables à toutes les activités de commerce extérieur (section 3.2.1), des mesures de contrôle peuvent être imposées aux importations de certains produits pour des raisons de sécurité, de protection de la santé publique et de moralité, ou pour leur caractère stratégique.

3.52. Depuis son dernier EPC, le Congo n'a pas notifié à l'OMC ses régimes de prohibition, d'autorisation et de licences d'importation. Cependant, la Loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 qui régit les importations, les exportations et les réexportations institue deux régimes: le régime de la déclaration d'importation (DI) et celui de l'autorisation spéciale d'importation (ASI). L'autorisation spéciale d'importation est assimilable à la licence d'importation.⁶⁴

3.53. Quant au régime de la prohibition, il concerne notamment les déchets alimentaires⁶⁵, et les jouets à caractère dangereux et en rapport avec la guerre.⁶⁶ Des contrôles sont opérés, à travers les déclarations d'importation, afin de protéger les consommateurs, les animaux vivants, les

⁶⁴ Loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations.

⁶⁵ Décret n° 2001-524 du 19 octobre 2001. Il s'agit notamment de: la viande ou le poisson en vieille congélation; les croupions de dinde; la viande à forte proportion de gras, notamment les "capas"; les côtelettes "rasées ou épluchées"; et les pattes de poulet.

⁶⁶ Circulaire n° 931/MCCA-CAB du 19 novembre 2003.

végétaux, ou l'environnement, notamment dans le cadre des conventions internationales dont le Congo est signataire.⁶⁷

3.54. D'après les autorités, il existe un certain nombre de produits soumis à prohibition à l'import et à l'export; ce sont, entre autres: les drogues, les stupéfiants, les armes et munitions, les sacs et sachets en plastique (ceux à usage industriel sont autorisés et soumis à une autorisation préalable du ministère du commerce), les jouets d'enfants ayant un caractère militaire, les espèces animales intégralement protégées, les défenses d'éléphants, les contrefaçons, la ferraille et les déchets industriels. Les manquements à cette prohibition sont passibles de sanctions prévues par des textes en vigueur.⁶⁸

3.55. Le sucre est le seul produit dont l'importation est contingentée. La commercialisation du sucre fait l'objet d'un monopole accordé à SARIS-Congo. Au cas où sa production (dont une partie est exportée) viendrait à ne pas suffire à la demande locale, SARIS-Congo délivre des certificats de carence, sur la base desquels le Ministère du commerce délivre une déclaration d'importation (section 4.2). L'importations du sucre de canne raffiné au Congo est interdite. Mais l'importation et la commercialisation des autres types de sucre qui ne sont pas produit au Congo sont autorisées.

3.56. D'après les autorités, la pratique du quota sur la farine n'existe plus au Congo. La filière de minoterie dispose de 5 sociétés de production de la farine de blé tendre. Le secteur de la production de la farine est très concurrentiel. Depuis que le TEC est passé de 5% à 30%, on observe quasiment plus de demande d'importation de la farine; à l'exception des farines spécifiques non produites au Congo.

3.57. Sous leur forme traditionnelle, les licences à l'importation et à l'exportation ont été supprimées au Congo.⁶⁹ Cependant, l'exportation de certains produits reste réglementée par des codes spécifiques (tableau 3.5), ainsi que les codes forestier, minier et des hydrocarbures. La Direction générale de la douane et des droits indirects est chargée de l'application des dispositions de la CEMAC en matière de prohibitions et licences (Rapport commun, section 3.1.5).

Tableau 3.5 Contrôles à l'importation, 2022

Structure responsable	Document exigé	Produit
Ministère de l'intérieur	Autorisation	Armes et munitions; appareils radio (émetteurs et récepteurs)
Ministère de la santé	Autorisation	Produits pharmaceutiques, réactifs de laboratoire des humains et les mobiliers et matériels de médicaux
Ministère de l'agriculture (service vétérinaire)	Certificat sanitaire	Viande et poisson frais
Ministère de l'agriculture (animaux vivants) et de l'économie forestière (espèces protégées)	Certificat sanitaire et certificat CITES	Animaux vivants et espèces protégées
Ministère des hydrocarbures	Autorisation	Combustibles
Ministère des finances et la BEAC	Autorisation	Devises

Source: Direction générale des douanes. Mesures commerciales de circonstance

3.58. Le Congo n'a pas de législation nationale en matière de mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde; les dispositions de la CEMAC en la matière (Rapport commun, section 3.1.6) valent pour le Congo. Selon les autorités, de telles mesures n'ont jamais été prises par le Congo.

⁶⁷ Information en ligne. Adresse consultée: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/congo_e.htm.

⁶⁸ Conformément à la loi 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations, les natures à ces manquements sont: une amende allant de 1 000 000 à 150 000 000 de FCFA; en cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou société; le retrait temporaire ou définitif de la qualité de commerçant; l'emprisonnement allant de six mois à cinq ans.

⁶⁹ La Loi n° 03/2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations.

3.1.10 Autres mesures

3.59. Depuis 2017, pour éviter des pénuries de certains produits alimentaire de base le Congo a pris un certain nombre de mesures concernant la constitution et la tenue de stocks régulateurs/stocks de réserve. Le Congo ne participe pas à des échanges compensés.

3.60. Le Congo applique les sanctions commerciales décidées dans le cadre de l'ONU ou des instances régionales auxquelles il participe. Le Congo ou les entreprises congolaises n'ont signé aucun accord avec des gouvernements ou des entreprises étrangères en vue d'influencer la quantité ou la valeur des marchandises et services exportés vers le Congo.

3.2 Mesures agissant directement sur les exportations

3.2.1 Enregistrement et procédures douanières

3.61. Les formalités d'enregistrement requises en matière d'importation de marchandises à des fins commerciales sont applicables également aux exportations (section 3.2.1). La qualité d'exportateur est attribuée à tout opérateur remplissant les conditions d'exercice de la profession de commerçant. L'exportation des produits forestiers est soumise à des conditions spécifiques d'agrément, sauf dans le cas d'entreprises forestières.⁷⁰ Les détenteurs de titres d'exploitation miniers peuvent effectuer des opérations de transport et d'exportation des substances minières concernées par ces titres⁷¹; les opérations d'exportation peuvent également être accomplies par les bureaux d'achat.⁷² Des conditions spécifiques s'appliquent aux personnes agréées pour l'exportation des produits pétroliers, ainsi que pour les activités de transit et de réexportation de ces produits.⁷³ La licence d'exportation n'est pas requise au Congo. En revanche, des autorisations spéciales d'exportation sont requises pour certains produits réputés sensibles ou faisant l'objet de restriction, tels que le sucre. Il n'existe pas de discrimination entre commerçants congolais et étrangers dans l'octroi des autorisations spéciales d'exportation/Déclaration d'exportation; les commerçants étrangers doivent juste fournir des justificatifs attestant que leur établissement est présent au Congo.

3.62. Le régime d'inspection avant expédition, confié à la COTECNA/WEBFONTAINE (section 3.1.3), s'applique aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, sauf pour les produits forestiers dont l'inspection relève du Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation rattaché au ministère de l'Économie forestière. Il en est de même des produits pétroliers dont l'inspection relève du Bureau Veritas qui opère pour le compte de l'État. Toute exportation doit obligatoirement donner lieu à une déclaration en douane. Un document concernant l'engagement de changes, visé par une banque domiciliataire, est également exigé pour toute exportation. L'engagement de change consiste en l'obligation de rapatriement des recettes d'exportation, des pays hors de la CEMAC, et en leur conversion en FCFA dans les 30 jours suivant l'expédition des marchandises.⁷⁴

3.63. À l'appui des déclarations en douane, les exportateurs de produits forestiers doivent également présenter des feuilles de spécification visées par l'administration des eaux et forêts. Ces feuilles de spécification "portent les références des produits, le nom du titulaire de la convention ou du permis, et sa catégorie de taxation indiquée par son marteau triangulaire".⁷⁵ La taxe est perçue par le service des douanes auprès des exportateurs sur présentation de la feuille de spécification, ainsi que l'attestation de vérification à l'exportation fournie par le Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation (SCPFE), à la suite de l'inspection.

3.2.2 Droits et taxes à l'exportation

3.64. Les exportations de biens sont soumises aux droits et taxes de sortie de 2% à l'exception de certains biens spécifiques ci-après qui sont soumis au taux de 4%: diamant brut et autres métaux

⁷⁰ Articles 127 et 128 du Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002.

⁷¹ Article 78 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005.

⁷² Article 80 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005.

⁷³ Décret n° 2002-265 du 1^{er} août 2002. Le Décret n° 2005-83 du 28 décembre 2005 établit un droit de 500 millions de FCFA pour l'obtention de l'agrément à l'activité d'exportation, et un droit de 700 millions de FCFA pour l'agrément à l'activité de transit et de réexportation.

⁷⁴ Règlement numéro 2 de la CEMAC.

⁷⁵ Article 135 du Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002.

précieux, huile de palme brute, farine de poisson, maïs, la résine et autres exsudats extraite des arbres des forêts naturelles et de plantations.

3.65. Le droit de sortie du bois est variable selon sa nature et son degré de transformation. Pour les bois en grume issus de forêts naturelles: 10% de la valeur free on Truck (F.O.T) pour l'Okoumé, Afromosia et l'Ébène et 9% pour les autres essences. Pour les bois transformés: 4% pour le sciage humide et grume reconstitué; 1,5% pour le sciage séché; 0,5% pour la placage tranché, contreplaqué, panneaux, lamellés collés et autres; 1% pour le placage déroulé; 0% pour les parquets, moulures, portes et fenêtres, éléments de meubles et autres produits finis. Quant au bois de forêts des plantations transformés: 1,5% pour les fardeaux d'eucalyptus; 1% pour le sciage humide; 0,5% pour les poteaux en ligne en eucalyptus, chips en copeaux en eucalyptus, et sciage séchés.

3.66. Toutefois, toute exportation de bois en grume au-dessus du quota 85/15 demeure assujettie au paiement d'une taxe additionnelle de 30% de la valeur Free On Truck. De même, il est perçu le fonds routier de 75 FCFA par mètre cube pour l'exportation des bois en grume.

3.67. Par ailleurs, concernant, le bois sont perçus sur le bois exporté un prélèvement de 1% au bénéfice du service public chargé du contrôle des produits forestiers à l'exportation⁷⁶; et la taxe sur l'exportation du bois, établie selon les coûts de transport associés aux quatre zones d'exploitation forestière (section 4.2)⁷⁷, appliquée à la valeur f.a.b. selon l'espèce et le degré de transformation. Une surtaxe de 15% sur le bois exporté en grumes au-delà du quota de 85% de la production de chaque entreprise forestière est également en vigueur⁷⁸, ainsi que la contribution du bois exporté ou en transit au fonds routier.⁷⁹ La base imposable est la valeur f.a.b.

3.2.3 Prohibitions et contrôles à l'exportation

3.68. L'exportation et la réexportation des biens et services sont soumises aux déclarations d'exportation et de réexportations délivrées par le ministère en charge du commerce. Les exportations sont réparties en deux régimes, notamment les régimes de déclarations d'exportation et de l'autorisation spéciale d'exportation.⁸⁰ Le régime de la déclaration d'exportation concerne tout bien ou service n'ayant fait l'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée. Le régime de l'autorisation spéciale d'exportation concerne tout bien ou service ayant fait l'objet, à titre particulier, d'une restriction dûment motivée. Ce régime de l'autorisation spéciale d'exportation est applicable aux biens et services exportés selon les dispositions de l'article 17 de la loi n° 3-2007 du 24 janvier 2007 réglementant les importations, les exportations et les réexportations en République du Congo. L'exportation du bois et du pétrole exige au préalable une autorisation de ministère de tutelle (pour le bois, une attestation de vérification Export délivrée par le SCPFE et pour le pétrole, le Veritas) qui accompagne la déclaration d'exportation délivrée par le Ministère en charge du commerce.⁸¹

3.69. Selon le Code forestier, seule l'exportation de bois travaillé à l'état fini ou semi-fini et des grumes des espèces de bois lourds et durs dont l'usinage fait à une technologie spécifique est permise.⁸² Cependant, en pratique, les entreprises forestières sont tenues de ne pas exporter plus de 15% du volume total de la production de chacune d'elles sous forme de grumes. Les dépassements de ce seuil sont fréquents et sujets au paiement d'une surtaxe. Le taux de la surtaxe sur les bois en grumes exportés, dont le volume dépasse 15 à 50% de production annuelle, est fixé à 15% de la valeur FOB, par qualité d'essence, toutes zones de taxation confondues. Par ailleurs, pour les bois en grumes exportés, dont le volume dépasse 50% de la production annuelle, la surtaxe est fixée à 20% du prix FOB, par qualité d'essence, toutes zones de taxation confondues.

⁷⁶ Article 78 de la Loi n° 2005-4 du 11 avril 2005.

⁷⁷ Arrêté n° 6383/MEFB du 31 décembre 2002 et Arrêté n° 6387/MEFB du 31 décembre 2002.

⁷⁸ Arrêté n° 2731/MEFE/MEFB du 17 mars 2004.

⁷⁹ La contribution est de 75 FCFA/m³ pour le bois congolais, 250 FCFA/m³ pour le bois hors CEMAC, zéro FCFA/m³ pour le bois CEMAC.

⁸⁰ Loi n° 7-94 du 1^{er} juin 1994, Article 18. Voir aussi les Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code Forestier et Loi n°4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier.

⁸¹ Contrat n° 009/2006/PR/AO/DGTT du 20 juillet 2006.

⁸² La loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, Article 97 alinéa 1.

3.70. Selon le Code des mines, chaque expédition de substances minières précieuses est conditionnée à une autorisation (licences) d'exportation délivrée par l'autorité centrale des mines.⁸³ Le Congo avait adhéré au Processus de Kimberley (KP) concernant le trafic des diamants depuis le 10 juin 2003.

3.71. Pour l'exportation des hydrocarbures, le Gouvernement a signé un accord avec une autre société d'inspection, le Bureau VERITAS. Ainsi, pour les hydrocarbures et leurs dérivés raffinés et gazeux, cette société opère pour le compte du Congo aux cotés de la Société générale de surveillance (SGS) qui œuvre pour le compte de l'acheteur. Les charges et les frais inhérents à l'inspection du Bureau Veritas sont supportés par l'État.

3.72. L'exportation de la ferraille et des déchets de métaux non ferreux est interdite au Congo. Toutefois, il existe des mesures d'exception concernant les produits semi-finis ou finis issues du recyclage et de la valorisation des métaux non ferreux tels que les lingots.⁸⁴

3.2.4 Subventions et promotion des exportations

3.73. Outre le régime du taux zéro de TVA et les divers régimes suspensifs prévus au niveau communautaire (Rapport commun, section 3), le Congo n'a pas mis en place d'autres avantages en faveur des exportations.

3.74. Selon les autorités, le Congo ne possède pas de zones franches opérationnelles. Cependant, quatre ZES ont été créés (Ouessou/ Oyo-Ollombo/Ignié-Brazzaville et Pointe Noire) et elles visent les marchés de la sous-région (CEMAC/ CEEAC) et de l'Afrique en général.

3.75. Les Zones Économiques Spéciales (ZES) dispose d'un cadre réglementaire et institutionnel. C'est dans cette optique qu'a été créé depuis plus de 5 ans un ministère entièrement dédié à cette thématique dénommé ministère des Zones économiques spéciales et de la diversification économique. Outre le ministère, le cadre institutionnel dispose également des organes d'orientation et de gestion, du comité national d'orientation des ZES, de l'autorité de régulation des ZES, et l'agence de de planification, de promotion et de développement des ZES.⁸⁵

3.76. Les entreprises y compris les promoteurs/développeurs des ZES peuvent bénéficier d'un paquet incitatif qui donne droit à des exonérations fiscales et douanières. A cet effet, les entreprises exonérées bénéficieront selon une période bien déterminé notamment: du droit d'admission en franchise de tous droits et taxes perçus au cordon douanier à l'exclusion des prélèvements communautaires sur les matières premières, équipements, autres biens et ainsi que du droit d'exportation en franchise en dehors du territoire national des mêmes biens; d'une exonération du paiement de tout impôts sur le revenu; d'un taux d'imposition de 15% sur l'impôt sur les sociétés; d'une possibilité de conclure des contrat à durée déterminée sur une durée de cinq (05) années; d'une exonération de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ou tout autre impôt ayant pour assiette les salaires versés par les entreprises et supportées par elles; d'une exonération de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés.⁸⁶

3.77. Le Centre congolais du commerce extérieur (CCCE) est a été créé en 2005.⁸⁷ Il a pour missions de promouvoir les exportations; mettre à la disposition des producteurs, des commerçants et des groupements professionnels les informations disponibles en matière commerciale, technique et réglementaire en vue de développer les exportations; apporter un concours aux exportateurs; développer de concert avec le ministère chargé de la coopération les accords de partenariat. Le CCCE organise et coordonne toutes les manifestations commerciales en République du Congo et soutient la participation des opérateurs économiques congolais aux foires et manifestations

⁸³ Article 80 de la Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005.

⁸⁴ Arrêté n° 14 857/MTDIPSP/MC/MFBP du 9 novembre 2011 portant interdiction en République du Congo l'exportation de la ferraille; et Arrêté n° 22-78 du 27 février 2014 portant interdiction d'exportation des déchets de métaux non ferreux.

⁸⁵ La loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales.

⁸⁶ La loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES et le décret n°2017-1174 portant application de la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017.

⁸⁷ Loi n° 23-2005 du 30 décembre 2005 portant création du Centre Congolais du Commerce Extérieur.

commerciales internationale. Le CCCE est financé essentiellement par une subvention annuelle de l'État (Budget de transfert).

3.3 Mesures agissant sur la production et le commerce

3.3.1 Incitations

3.78. Le Congo n'a pas fait de notification à l'OMC au sujet des subventions et aides. Les principales mesures de soutien en place concernent les avantages accordés aux entreprises agréées à la Charte des investissements (Rapport commun et sections 2.4 et 3.2.4), au Code forestier (section 4.2), au Code minier (section 4.3), ou au Code des hydrocarbures (section 4.3). Des avantages sont également accordés afin de promouvoir les PME (section 4.4). En outre, l'État soutient l'activité agricole par diverses mesures (section 4.2). Les services publics, tels que l'électricité (section 4.3), l'eau (section 4.3) ou les transports (section 4.5), bénéficient également de soutien de la part de l'État.

3.79. Par la Loi n° 22-2005 du 28 décembre 2005 tel que modifiée par la Loi n° 30-2012 du 11 octobre 2012, l'établissement public administratif dénommé Fonds de soutien à l'agriculture a été créé avec comme mission d'assurer le financement des activités de production agricole, pastorale et halieutique, de commercialisation et de conservation, ainsi que d'appui institutionnel. En 2008, le Fonds de soutien à l'agriculture a permis de réaliser les activités de développement dans les centres techniques, ainsi que les séminaires et ateliers de formation pour le renforcement de capacités humaines dans ce secteur. Par ailleurs, l'Arrêté n° 6967 du 22 septembre 2010 portant création, attribution et organisation du Projet d'appui à la commercialisation des produits agricoles donne à celui-ci la mission d'assurer la collecte primaire, le transport et la distribution des produits agricoles, d'étudier le mécanisme de régulation des circuits de commercialisation de produits agricoles et de créer les conditions de reprise de la commercialisation par les opérateurs économiques privés.⁸⁸ Depuis le 24 septembre 2020, avec l'aide de la Banque Africaine du Développement, le Congo a mis en place un Projet de Développement Intégré pour des Chaines des Valeurs Agricoles (PRODIVAC) aux fins de promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement des chaînes des valeurs agro-alimentaires pour un montant de 73 200 000 euros.⁸⁹

3.3.2 Normes, réglementations techniques et d'accréditation

3.80. Depuis 2015, le Congo a institué des réformes en formulant un cadre réglementaire national de normalisation et de gestion de la qualité.⁹⁰ L'Agence congolaise de normalisation et de la qualité (ACONOQ) a été créée pour entre autres, mettre en œuvre le système national de normalisation et de gestion de la qualité, et de doter le pays des infrastructures en matière des laboratoires de bromatologies chargés du contrôle de la qualité des produits, tels les laboratoires de la Congolaise des eaux (LCDE) et d'institut national de recherche en science de l'ingénieur, innovation et technologique (INRSIT).⁹¹

3.81. Selon les autorités, le Congo est conscient du rôle que joue la normalisation dans le processus du développement du pays. À cet effet, il s'est montré actif à travers la prise des textes réglementaires (encadré 3.1).

Encadré 3.1 Textes réglementaires en matière des normes et réglementations techniques

- Loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité;
- Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité;
- Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 fixant les procédures et modalités de certification de conformité aux normes;

⁸⁸ Loi n° 30-2012 du 11 octobre 2012 modifiant certaines dispositions de la loi n° 22-2005 portant création de l'établissement public administratif dénommé fonds de soutien à l'agriculture.

⁸⁹ Décret n° 2020-366 du 24 septembre 2020 portant ratification de l'Accord de prêt entre la République du Congo et la Banque Africaine de Développement.

⁹⁰ La loi n° 20-2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité

⁹¹ Loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité.

- Décret n° 2022-261 du 18 mai 2022 fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, des caractéristiques des marques de contrôle et condition de leurs appositions sur les instruments de mesure;
- Décret n° 2022- 483 du 16 Aout 2022 portant institution d'un système de marquage des produits du tabac fabriqués ou importés au Congo;
- Décret n° 2022 -1855 du 12 octobre 2022 fixant la liste des inspections légales et autorisées ainsi que les organes responsables auprès des entreprises du secteur privé;
- Arrêté n° 6594 du 19 juillet 2022 portant homologation et rendant d'application obligatoire quarante-deux normes internationales IEC;
- Arrêté n° 6595 du 19 juillet 2022 portant homologation et rendant d'application obligatoire des normes du codex alimentarius;
- Arrêté n° 6596 du 19 juillet 2022 portant homologation et rendant d'application obligatoire quatre normes ISO, relatives aux assainissements autonomes;
- Arrêté n° 6597 du 19 juillet 2022 portant homologation et rendant d'application obligatoire deux normes congolaises relatives à l'eau destinée à la consommation humaine et à l'eau embouteillée;
- Arrêté n° 113 MEIPP/CAB portant homologation de la norme congolaise sur le ciment;
- Arrêté n° 11236/MDIPSP/MSP/MCA portant homologation de la norme de la farine de blé fortifiée en fer;
- Arrêté n° 19522 du 5 août 2015 portant homologation de la norme congolaise pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Source: Informations fournies par les autorités.

3.82. L'agence congolaise de normalisation et de la qualité en sigle ACONOQ est l'organisme national de normalisation chargé d'assurer les travaux de normalisation, de métrologie, de promotion de la qualité, de certification et d'accréditation dans tous les secteurs d'activités socio-économiques en République du Congo. Depuis 2015, ACONOQ a élaboré des normes nationales et adopté plusieurs normes internationales

3.83. Les Normes nationales suivantes ont été élaborées et rendues d'application obligatoires (règlements techniques): NCGO 0004-1:2017 -09 norme sur le ciment composition, spécifications et critères de conformité; NCGO 002:2015 -03 norme congolaise pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées; NCGO 001:2013 norme congolaise de la farine de blé fortifiées en fer; NCGO 200-1:2021-03 norme congolaise de l'eau destinée à la consommation humaine; NCGO 200-2:2021-03 norme congolaise de l'eau embouteillée;

3.84. Par ailleurs, le Congo a adopté une série de normes internationales, et les a redues d'application obligatoire (règlements techniques) (tableau A3.1).

3.85. En l'absence d'une norme nationale ou d'une déviation nationale, les normes régionales ou internationales s'appliquent.

3.86. Le Congo n'a signé aucun accord de reconnaissance mutuelle à ce jour. Il a mis en place un programme d'évaluation de la conformité des marchandises avant embarquement. Toutes les importations des marchandises à destination au Congo, doivent avoir un certificat de conformité délivré par l'ACONOQ.⁹²

3.87. Selon les autorités congolaises, le sel et la farine sont soumis aux normes. La farine doit contenir 60 PPM de fer. Le sel commercialisé au Congo doit être iodé. La norme du ciment a été adoptée, et le règlement technique (Arrêté d'homologation) est en cours de publication.⁹³ En attendant la fixation des frais réglementaires soumis à l'acquisition des normes, elles ne sont pas encore appliquées.

⁹² La loi des finances 2022.

⁹³ Arrêté n° 11236/MDIPSP/MSP/MCA portant homologation de la norme de la farine de Blé fortifiée en fer; Décret n° 2004-471 du 17 Novembre 2004 fixant les conditions d'importation et de commercialisation du sel Iodé; Arrêté n° 19522 du 05 août 2015 portant homologation de la norme congolaise pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, et Arrêté n° 19523 du 05 août 2015 portant homologation de la norme congolaise de l'huile comestible de palme.

3.88. Par ailleurs, les contrôles effectués à l'importation en raison de normes et règlements techniques sont le contrôle documentaire et le contrôle qualité. Au niveau des frontières, l'importateur doit présenter le certificat de conformité délivré par ACONOQ.

3.89. Le Congo n'a présenté aucune notification à l'OMC en la matière.

3.3.3 Mesures sanitaires et phytosanitaires

3.90. Depuis la dernière revue des politiques commerciales du Congo en 2013, aucune mesure (ordinaire ou d'urgence) n'a été notifiée au Comité SPS de l'OMC; le pays ne dispose pas d'un point d'information SPS. L'absence d'un système SPS opérationnel et les infrastructures inadéquates constituent un handicap pour l'exportation des produits congolais.

3.91. Le Ministère en charge de la santé est responsable de l'application des mesures SPS en ce qui concerne la santé humaine et les aliments, et le Ministère en charge de l'agriculture est responsable des mesures phytosanitaires. Il est aussi responsable de la protection de la santé animale⁹⁴, dans les deux cas en collaboration avec le Ministère en charge du commerce.⁹⁵ Le Congo observe les dispositions de la Convention internationale de la protection des végétaux de la FAO; du Codex Alimentarius de la FAO et de l'OMS; et les dispositions de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

3.92. L'importation et l'exportation des produits animaux et végétaux sont assujetties à des autorisations préalables et à des certificats sanitaires et phytosanitaires. L'importation en République du Congo des animaux vivants autres que les carnivores est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l'inspection vétérinaire (Ministère de l'agriculture et de l'élevage).⁹⁶ En outre, certains produits alimentaires d'origine animale sont interdits à l'importation⁹⁷ et la circulation du bétail sur le territoire de la République du Congo est soumise à la délivrance d'un laissez-passer sanitaire établi par le Service de l'inspection vétérinaire après visite sanitaire du bétail par le Chef du secteur vétérinaire du lieu d'origine.⁹⁸

3.93. Par ailleurs, l'inspection sanitaire des marchés et des établissements faisant le commerce des produits d'origine animale à l'état frais, préparés, transformés et des installations de transformation des matières premières est obligatoire.⁹⁹ Les produits composés destinés à l'alimentation du bétail font l'objet d'un contrôle et leur mise en vente est assujettie à une déclaration préalable de leur composition agréée par le Ministère de l'agriculture et de l'élevage.¹⁰⁰ Des services du ministère de l'agriculture, faisant office de police phytosanitaire sont présents aux principaux postes de douanes pour assurer le contrôle de l'origine et de la qualité des végétaux.¹⁰¹

3.94. Au Congo, les contrôles SPS sont effectués à plusieurs niveaux et pour diverses raisons. Le contrôle phytosanitaire se fait pour prévenir l'introduction et la dissémination des organismes nuisibles des végétaux; par contre, le contrôle zoo-sanitaire est effectué pour prévenir l'introduction

⁹⁴ Le Décret n° 67/182 du 17 juillet 1967 concerne la police sanitaire des animaux et la Loi n° 17/67 du 30 novembre 1967 concerne les sanctions aux infractions y afférentes. L'Arrêté n° 4646/BE 47-14 du 16 décembre 1968 concerne l'importation des animaux vivants et établit l'obligation d'obtenir une autorisation délivrée par le Service de l'inspection vétérinaire; l'Arrêté n° 4645/BE 47-14 du 16 décembre 1968 réglemente la circulation du bétail sur le territoire congolais.

⁹⁵ La Loi n° 6/94 du 1^{er} juin 1994 sur la concurrence (section 4) ii)) et la Loi n° 7/94 du 1^{er} juin 1994 sur le régime du commerce (section 2) fournissent le cadre réglementaire pour de telles mesures.

⁹⁶ Arrêté n° 4646 du 16 décembre 1968 réglementant l'importation des animaux vivants en République du Congo.

⁹⁷ Décret n° 200-524 du 19 octobre 2001 portant interdiction d'importation de certains produits alimentaires d'origine animale. Il s'agit de la viande ou le poisson de vieille congélation, les croupions de dinde, la viande à forte proportion de gras notamment les capas, les côtelettes rasées et épluchées, les œufs de table transportés dans des containers non réfrigérés, les pattes de poulet.

⁹⁸ Arrêté n° 4645 du 16 décembre 1968 réglementant la circulation du bétail sur le territoire de la République du Congo.

⁹⁹ Arrêté n° 1778 du 8 juin 1940 réglementant l'inspection sanitaire des marchés et des établissements de commerce et de transformation des produits d'origine animale.

¹⁰⁰ Ordonnance n° 63-18 du 26 novembre 1963 instituant le contrôle des produits destinés à l'alimentation du bétail.

¹⁰¹ Arrêté n° 3401 du 23 juin 1976.

des animaux portants des maladies susceptibles de contaminer les animaux et les hommes. Quant au contrôle sanitaire des aliments, l'objectif est de prévenir la contamination des aliments.

3.95. Au niveau de cordon douanier, de manière opérationnelle les différentes structures opérant aux frontières, travaillent sous l'égide de la douane, cependant il n'y a pas un cadre réglementaire établi pour la coordination desdites activités. L'administration douanière est le responsable des frontières, ses compétences vont dans le sens de la supervision des activités de tous les services opérant aux frontières. Elle prend en charge les importations et les exportations des marchandises et garantit la régularité des transactions commerciales aux frontières. Elle conçoit et propose la réglementation en matière de facilitation du commerce international et de sécurisation de la chaîne logistique.¹⁰²

3.3.4 Prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage

3.96. Au Congo, il n'y a pas de réglementations nationales (et taxes y afférentes) en matière d'emballage. Cependant, en matière d'étiquetage, la Loi n° 03-2007 du 24 janvier 2007 exige que les produits importés au Congo comportent une notice rédigée en français.¹⁰³ En matière d'emballage et d'étiquetage sur les produits du tabac, le décret 2018-217 du 5 juin 2018 portant conditionnement et étiquetage du tabac et de ses produits dérivés renseigne sur l'obligation concernant les mises en gardes sanitaires et des images décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac en langue française et en langue vernaculaires.

3.3.5 Régime de la concurrence et du contrôle des prix

3.97. À part la réglementation de la CEMAC en la matière, dont les dispositions sont, en principe, directement applicables dans tous les États membres, le Congo ne dispose pas de régime national de la concurrence (Rapport commun, section 3.3.3). Selon les autorités, des dispositions nationales (Loi n° 6-94 du 1^{er} juin 1994) en place depuis 1994 couvrent quelques aspects de la question: les régimes de prix des produits, des biens et des services de toute nature; la transparence du marché; des pratiques anticoncurrentielles; les normes commerciales; la détention de stocks; et la constatation et la répression des fraudes. Une nouvelle loi sur la concurrence, en cours d'élaboration, prévoit notamment la mise en place d'une autorité nationale de la concurrence.

3.98. La protection du consommateur fait également partie des objectifs de la loi qui vise entre autres la transparence du marché et la qualité des produits. Ainsi, les marchands sont tenus d'informer le consommateur sur les prix appliqués aux biens ou aux services mis en vente, et de livrer une facture commerciale sur demande. Parmi les délits punis par la loi, il convient de signaler la contrefaçon, ainsi que la publicité mensongère et trompeuse concernant des produits objet notamment de falsification et de toxicité; la loi touche ainsi indirectement aux mesures sanitaires (section 3.3.3), la falsification et la fraude en matière de service, et la fraude en matière d'importation, de production et de vente. La loi concerne également les infractions en matière d'exercice de la profession de commerçant et l'application des dispositions pertinentes sur le commerce intérieur ou extérieur. Une nouvelle loi sur la protection du consommateur est en cours d'élaboration; elle prévoit notamment la mise en place d'un Conseil national de la protection des droits du consommateur.

3.99. Les prix sont, en principe, déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf dans les cas des produits de première nécessité.¹⁰⁴ En effet, l'Arrêté n° 16/MCAPMEA/CAB du 23 août 2000 détermine les produits soumis au régime de l'homologation de leurs prix. Ces produits sont, entre

¹⁰² Décret n° 2010 - 565 du 3 août 2010 portant attributions et organisation de la direction générale des douanes et des droits indirects: titre 1: des attributions

¹⁰³ Arrêté n° 19522 du 05 août 2015 portant homologation de la norme congolaise pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

¹⁰⁴ Selon la Loi n° 5-94 du 1^{er} juin 1994, telle que complétée par la Note circulaire n° 16/MCAPME/CAB du 23 août 2000, le processus de l'homologation consiste en l'approbation des prix de vente maxima par le Ministère chargé du commerce, sur la base d'un décompte établi par l'agent économique, en fonction de la structure des prix et des taux de marge réglementaires. L'homologation doit se faire avant la mise en vente des biens concernés. L'importateur grossiste est tenu de mentionner sur sa facture de vente en gros le prix de vente de détail homologué.

autres: viande, volaille, poisson de mer, poisson salé, farine de blé, huiles alimentaires, fer à béton, tôle ondulée, sel, eau minérale et sucre.¹⁰⁵

3.100. Sous de régimes d'exception, l'État fixe les prix des produits ci-après: les produits pétroliers (section 4.3); l'eau (section 4.3); l'électricité (section 4.3); les services postaux et de télécommunication à l'exception de l'Internet et la téléphonie mobile (section 4.5); les boissons de fabrication locale, le sucre, la farine de blé et de froment; les produits de l'industrie locale; et le transport public. La Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales représente le pays au sein de l'Organe de surveillance de la concurrence de la CEMAC (Rapport commun, section 3.3.3).

3.101. Il y a deux types contrôle: le contrôle inopiné et le contrôle programmé qui se font dans tous les secteurs d'activités des biens comme des services. Ces contrôles portent sur le respect des règles sur les normes commerciales telles que la production, l'usage des instruments des mesures et de pesage, les conditions de transport, les conditions de certification à l'entrée des produits destinés à la consommation, la falsification des produits, la falsification et fraude en matière d'importation de production, documents et pièces comptables, les pratiques anticoncurrentielles et la détention des stocks.

3.102. Par ailleurs, le Congo se réfère aux directives communautaires suivantes concernant la concurrence: le Règlement n° 06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence; et le Règlement n° 000350 du 25 septembre 2020 relatif à la procédure pour l'application des règles de la concurrence.¹⁰⁶

3.3.6 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation

3.103. Le Congo n'a pas encore notifié à l'OMC des entreprises de commerce d'État au sens de l'Article XVII du GATT.¹⁰⁷ Le processus de désengagement de l'État date de 1994, mais la libéralisation effective de l'économie se poursuit. Cependant, la présence de l'État dans les entreprises demeure importante (Tableau 3.6 Intervention d'État dans l'économie). Ainsi, la Société nationale d'électricité (SNE) garde encore le monopole dans le domaine de la production, la distribution et l'importation de l'électricité. Saris Congo demeure la seule entreprise de production et d'importation de sucre au Congo. Par ailleurs, dans les domaines où autrefois le monopole existait (tels que l'hydrocarbure), le Décret n° 2008-15 du 11 décembre 2008 fixe les procédures d'attribution de titres miniers d'hydrocarbure liquide et gazeux.

Tableau 3.6 Intervention de l'État dans l'économie, 2022

Entreprise	Participation de l'État		Domaine(s) d'activité	Prérogatives
	2012	2022		
Congo-Telecom	100%	100%	Télécommunications	Monopole de la téléphonie fixe
Energie électrique du Congo	100%	100%	Energie	Monopole sur la génération/transport/distribution d'électricité
Centrale électrique du Congo (CEC)		100%		Centrale à gaz
La Congolaise des Eaux		100%		Monopole sur la génération/transport/distribution et le transport d'eau
Agence Foncière pour l'Aménagement du Territoire (AFAT)		100%	Foncier	
Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC)		100%	Transports	Sureté et contrôle aérien
Chemin de Fer Congo Océan (CFCO)		100%	Transport	Monopole transport ferroviaire

¹⁰⁵ Note circulaire 16-MCAPMEA/CAB du 23 Août 2000 relative au régime des prix et à l'homologation.

¹⁰⁶ La révision des règles de concurrence a été adoptée en avril 2019; cette révision traite des pratiques commerciales anticoncurrentielles imputables aux entreprises et des pratiques étatiques affectant le commerce entre les États membres. La réglementation de la concurrence vise trois types de pratiques: certaines ententes illicites, certaines opérations de concentration, et les abus de position dominante.

¹⁰⁷ Document de l'OMC G/L/971/Rev.1, 7 novembre 2011.

Entreprise	Participation de l'État		Domaine(s) d'activité	Prérogatives
	2012	2022		
Assurance et réassurance du Congo (ARC)		100%	Assurance	Service d'assurance
Congolaise de Gestion de Loterie		90%	Jeux du hasard	Service récréatifs
Société des transports publics urbains (STPU)		100%	Transport public urbain	Service de transport
Société congolaise de transport fluvial (SOCOTRAF)		100%	Transport fluvial	
Banque Congolaise de l'Habitat (BCH)		84%	Service financier	

Source: Renseignements fournis par les autorités.

3.3.7 Marchés publics

3.104. En 2009, le Congo a adopté un nouveau cadre¹⁰⁸ de gestion des marchés publics transposant les normes communautaires en la matière (Rapport commun, section 3.3.3). Selon les autorités, le nouveau code visait à promouvoir la transparence et la compétition dans l'attribution et le suivi des marchés publics selon les normes internationales. Cependant, le Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 ne couvrait que trois types de marchés: marchés de travaux, marchés de fourniture et prestations intellectuelles, et les achats de produits vivriers ou de quincaillerie.

3.105. Durant la période sous revue, le système des marchés publics a connu d'amélioration pour compléter certaines dispositions dont la catégorisation de certains par type de marchés.

3.106. Le nouveau Code crée et institutionnalise plusieurs organes dont l'Autorité de régulation de marchés publics afin d'offrir des services de qualité aux acteurs des marchés publics. Par ailleurs, il a été créé le ministère de l'Aménagement du territoire et des grands travaux qui a en charge la passation et l'exécution des contrats de marchés publics et des contrats de délégation des services publics de l'État et des autres personnes morales de droit public ou de droit privé.

3.107. Une cellule de gestion des marchés publics, placée sous l'autorité de la personne responsable des marchés publics, est chargée de la conduite de l'ensemble des procédures de passation des marchés publics et de délégation de service public. À ce titre, elle est chargée notamment de planifier les marchés publics et les délégations de marchés publics. La Direction générale du contrôle des marchés publics assure le contrôle de l'application de la réglementation des marchés publics et de délégation des services publics.

3.108. Les seuils de passation des marchés actuellement en vigueur sont de valeur supérieure ou égale à 50 millions de FCFA pour les marchés de travaux et fourniture, et de valeur supérieure ou égale à 10 millions de FCFA pour les marchés de prestations intellectuelles.¹⁰⁹ Dans le cadre de l'évaluation, les offres présentées par les candidats basés au Congo/espace CEMAC bénéficient d'un avantage de 10 points.

3.109. L'article 11 de la loi dispose que les marchés publics faisant l'objet d'un appel d'offres international correspondent aux seuils ci-après: marchés de valeur supérieure ou égale à 2 milliards de FCFA pour les marchés de travaux; et de marchés de valeur supérieure ou égale à 500 millions de FCFA pour les marchés de fournitures des biens ou services.

3.110. Les marchés de travaux, fournitures et services en deçà des seuils fixés pour les appels d'offres nationaux sont passés par la formule simplifiée de comparaison d'au moins trois factures.

3.111. La loi accorde une préférence nationale qui ne peut être invoquée que si elle n'a pas été prévue au dossier d'appel d'offres. Ainsi, lors de la passation d'un marché, les entreprises nationales

¹⁰⁸ Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009.

¹⁰⁹ Les seuils applicables aux marchés publics en République du Congo sont encadrés par le décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et le décret n°2011-843 du 31 décembre 2011, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.

peuvent bénéficier d'un abattement de 7,5 à 10% pour les marchés des travaux et de 15% maximum de leur offre financière pour les autres types de marché.¹¹⁰

3.112. Le Congo n'est ni membre ni observateur de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics.

3.3.8 Protection des droits de propriété intellectuelle

3.113. Le Congo, tout comme les autres pays de la CEMAC (Rapport commun, section 3), est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) créée par l'Accord de Bangui en 1997 (Rapport commun, section 3.3.6).¹¹¹ Le Congo a ratifié l'Accord de Bangui révisé (1999) en 2001.¹¹² L'Accord révisé est entré en vigueur le 28 février 2002 et il est applicable au Congo, en vertu de la Constitution de 2002 (section 2.1), comme loi d'État, et exécutoire de plein droit. Le Congo dispose, en plus de l'Accord de Bangui révisé (1999), d'une législation nationale sur le droit d'auteur et les droits voisins. Le Congo est également membre de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), depuis le 9 juillet 1973.¹¹³ Le Congo a notifié l'Accord de Bangui (1999) à l'OMC.¹¹⁴

3.114. Le cadre réglementaire et institutionnel du régime des droits de propriété intellectuelle n'a pas connu de changement ni d'évolution durant la période sous revue.

¹¹⁰ Article 62 du code des marchés publics.

¹¹¹ L'Accord de Bangui (1977) a créé l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) en remplacement de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle, créé en 1962. L'OAPI comprend le Bénin; le Burkina Faso; le Cameroun; la République centrafricaine; le Congo; la Côte d'Ivoire; le Gabon; la Guinée; la Guinée-Bissau; la Guinée équatoriale; le Mali; la Mauritanie; le Niger; le Sénégal; le Tchad et le Togo. Adresse consultée: <http://www.oapi.wipo.net>.

¹¹² Loi n° 7-2001 du 19 octobre 2001.

¹¹³ Ordonnance n° 24-73 du 9 juillet 1973.

¹¹⁴ Documents de l'OMC IP/N/1/COG/C/1, IP/N/1/COG/C/2, 29 avril 2002.

4 POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR

4.1 Agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière

4.1.1 Aperçu général

4.1. Le Congo couvre une superficie de 342 000 km², dont 60% de forêts et 40% de savanes (section 1.1). La pluviométrie y est abondante et le réseau hydrographique, alimenté principalement par les deux fleuves, le Congo et l'Oubangui, est important et dense. Le Congo recèle de ressources halieutiques relativement importantes. Il dispose d'une façade maritime longue de 170 km, d'un plateau continental de 11 300 km², et sa zone économique exclusive (ZEE) est vaste (section 1.1).

4.2. Grâce à ses terres propices à l'agriculture, ses ressources hydrauliques, sa croissance démographique et sa population composée majoritairement de jeunes, le Congo dispose d'un potentiel très large pour devenir un producteur et exportateur agricole. Les conditions climatiques, y compris la pluviométrie, varient beaucoup d'une région à l'autre et offrent une excellente base pour le développement de diverses activités agricoles, sylvicoles et d'élevage. La croissance soutenue de la demande interne serait également un argument en faveur du développement du secteur. Par ailleurs, la position du pays à cheval sur l'Équateur et son patrimoine végétal varié lui confèrent des possibilités de culture étalées sur toute l'année. Le pays ambitionne de développer certaines cultures, dont la banane, le manioc, l'hévéa, le palmier à huile, le cacao et le café dans les régions forestières. Par ailleurs, les zones de savane sont jugées favorables à la culture des légumineuses à graines, des céréales, du riz, du coton, et aussi à l'élevage.¹¹⁵

4.3. Malgré ce potentiel considérable, le secteur tarde à devenir un important vecteur de diversification de l'économie nationale et de lutte contre la pauvreté dans un pays qui s'est tourné presque exclusivement vers l'exploitation pétrolière. Sa contribution aux richesses nationales (PIB) n'a cessé de baisser passant de 20% dans les années 1980 à juste environ 1,6% en 2020. La part de la population employée dans l'agriculture est aussi en baisse. En effet, tandis qu'elle constituait plus de 40% de la force de travail en 1998, elle en représentait moins de 20% en 2018. L'agriculture est pratiquée par une population estimée à 500 000 personnes (dont 70% de femmes), pour environ 75 000 exploitations. Les superficies totales cultivées s'élèvent à 245 000 hectares (un peu plus de 2% des 10 millions d'hectares de terres cultivables), soit une superficie moyenne par exploitation de 0,4 hectares. Les productions végétales sont prépondérantes et l'élevage est peu développé. Les exploitations sont de types traditionnel (environ 80% des superficies cultivées) et périurbain sédentaire pour environ 20%. Les pratiques culturales sont traditionnelles avec une utilisation faible d'intrants modernes de production (machines agricoles, semences sélectionnées/améliorées, irrigation, engrais, pesticides). Le manioc est la principale culture vivrière, suivie de la banane plantain, de l'igname et des fruits et légumes.¹¹⁶

4.4. Avec sa faible production agricole, la République du Congo est fortement tributaire des importations de produits alimentaires. L'agriculture familiale, qui assure plus de 90% de la production nationale et couvre 80% des superficies cultivées, n'arrive pas à couvrir les besoins alimentaires de la population en raison de la faible productivité. En conséquence, le volume des importations alimentaires est très important (700 milliards de FCFA en 2021)¹¹⁷.

4.5. La contribution du secteur agricole (y compris l'élevage, la pêche et l'exploitation forestière) au PIB demeure relativement faible par rapport aux potentialités du pays (section 1). La raison principale en est l'importance de l'activité pétrolière dans l'économie du Congo (section 4.3). L'étroitesse des unités d'exploitation agricole ne permet pas d'économie d'échelle. Elles sont peu rentables et utilisent des techniques de production rudimentaires. Suite à l'exode rural, la population du Congo est actuellement fortement urbanisée et donc relativement éloignée des centres de production agricole. L'activité agricole constitue cependant la principale source de revenus et d'emplois pour environ un tiers de la population. Par ailleurs, l'agriculture continue de souffrir de

¹¹⁵ République du Congo (2012), *Plan national de Développement 2012–2016*, Livre 1: Document de stratégie pour la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté (DSCERP 2012–2016), Brazzaville. Voir aussi Union africaine, République du Congo, CEEAC et NEPAD (2013). Revue documentaire du secteur agricole du Congo — Rapport, novembre.

¹¹⁶ FAO (2014). Situation économique: Profils de pays de FAOSTAT. Adresse consultée: www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?iso3=COG.

¹¹⁷ PND 2022-2026

faiblesses structurelles liées notamment à des techniques agricoles inappropriées; aux coûts élevés des facteurs de production, y compris les crédits auxquels l'accès est difficile; au mauvais état du réseau routier; et à la faiblesse des services d'appui et d'extension.

4.6. Selon les autorités, les principales contraintes qui limitent le potentiel du secteur agricole ont trait entre autres à la terre (accès difficile à la terre et petite taille des exploitations, absence fréquente de titres fonciers, etc.), au capital humain (capacités techniques limitées, absence de formation et par conséquent de main-d'œuvre qualifiée, etc.), au bas niveau de l'investissement public dans le secteur (bien en-dessous du niveau de 10% du budget de l'État tel que recommandé par le NEPAD dans la Déclaration de Maputo de 2003), aux infrastructures inadéquates, et à la faible participation du secteur privé. En conséquence, l'industrie agro-alimentaire demeure presque inexistante, hormis celle du sucre et des boissons qui repose néanmoins sur des intrants importés (maïs, houblon, malt, concentré de fruits, etc.).

4.7. L'État détient juridiquement la propriété des terres, mais le régime foncier coutumier est respecté en milieu rural, ce qui empêche l'établissement d'un marché officiel des terres.¹¹⁸

4.1.2 Politique agricole

4.8. Le Ministère en charge de l'agriculture est responsable de la formulation et de l'exécution de la politique agricole. Cependant, d'après la composition du gouvernement du 28 décembre 2019, tel que remanié par le 24 septembre 2022¹¹⁹, outre le Ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, plusieurs autres structures interviennent dans le secteur agricole; il s'agit entre autres, de Ministère de l'économie forestière et du développement durable; et le Ministère de la pêche et de l'aquaculture. Le secteur fait intervenir par définition beaucoup d'administrations dont l'absence de coordination constitue un handicap majeur. Par ailleurs, le cadre législatif et réglementaire de la politique agricole est caractérisé par l'adoption de plusieurs lois et règlements sans harmonisation, et sans dispositif d'évaluation.

4.9. Depuis le dernier EPC du Congo, le cadre réglementaire, constitué de lois et textes vétustes dont certains datent des années 50, n'a pas évolué. Les interventions de l'État ont porté notamment sur la mécanisation de la production, l'aménagement des périmètres, la fourniture de semences et la subvention des engrais.

4.10. Selon les autorités, la nouvelle politique agricole contenue dans le PND 2018-2022 vise à faire de l'agriculture, l'un des principaux piliers de diversification, de croissance, de compétitivité et de création d'emplois durables. De façon spécifique, le Gouvernement congolais envisage de: i) accroître les capacités de production agricole pour des performances favorables à la dynamique de diversification de l'économie; ii) assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle; et iii) participer à la lutte contre la pauvreté.

4.11. La nouvelle stratégie de développement du secteur agricole est basée d'une part sur une approche intégrée de développement des chaînes de valeur des filières de production dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture; et d'autre part, sur l'appui institutionnel au secteur privé pour porter la transformation de l'agriculture en vue de propulser le développement économique.

4.12. Les principales mesures de soutien aux agriculteurs sont: l'exonération de la patente¹²⁰; l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour ceux ayant des revenus inférieurs à 265 000 FCFA¹²¹; la distribution (sans charges) de semences expérimentées par les autorités (riz, manioc, maïs, arachide, pomme de terre); l'exonération des droits et taxes sur les intrants et matériels agricoles; et divers investissements pour le développement du secteur rural (y compris la réhabilitation des pistes rurales). Les entreprises agro-alimentaires peuvent bénéficier de subventions au titre de la Charte nationale des investissements (section 2). Un Centre de démonstration des techniques agricoles a été ouvert afin de former des techniciens agricoles.

¹¹⁸ Loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier (articles 32 à 37).

¹¹⁹ Décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres de gouvernement.

¹²⁰ Article n° 279 du Code général des impôts.

¹²¹ Article n° 95 du Code général des impôts.

4.13. Toutefois, depuis le 24 septembre 2020, avec l'aide de la Banque Africaine du Développement, le Congo a mis en place un Projet de Développement Intégré pour des Chaînes des Valeurs Agricoles (PRODIVAC) aux fins de promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement des chaînes des valeurs agro-alimentaires pour un montant de 73 200 000 euros.¹²² De manières spécifiques, le projet vise l'amélioration des performances des chaînes des valeurs agricoles, et l'amélioration de l'environnement des affaires propices à la promotion des petites entreprises agricoles rentables.

4.14. La moyenne simple des taux du TEC de la CEMAC appliqués aux produits agricoles selon la définition CITI (y compris l'élevage, la pêche et l'activité forestière) est de 23,6%, bien au-dessus de la moyenne globale de 18,1%. Il convient également de signaler la progressivité mixte du tarif sur les produits agricoles, en raison de la protection relativement forte accordée aux produits agricoles non-transformés (Rapport commun, section 3). Cette structure tarifaire altère la compétitivité des biens congolais, surtout agricoles transformés. Par ailleurs, d'autres droits et taxes, y compris des taxes intérieures, sont également perçus sur les produits agricoles.

4.15. Par ailleurs, les produits alimentaires de première nécessité (par exemple, le sucre, la farine de blé, le riz, le poisson congelé) font l'objet d'une homologation de leurs prix à des niveaux plafond (section 3), dans le but de favoriser leur accès à la population à bas revenu. L'importation du sucre est en principe interdite, et l'importation de la farine de blé est soumise à un quota de 12 000 tonnes par trimestre (section 3). Les produits agricoles, y compris alimentaires, peuvent également faire l'objet de mesures sanitaires et phytosanitaires, telles que l'interdiction d'importation d'animaux vivants des espèces aviaires et des produits qui en sont dérivés (section 3). En outre, le régime d'importation des produits agricoles requiert des permis délivrés par le Ministère en charge de l'agriculture et une autorisation spéciale d'importation relevant du Ministère en charge du commerce, d'où l'ambiguïté (section 3).

4.16. La branche de l'élevage reste caractérisée par un faible niveau de transformation et l'absence d'un régime SPS afin de garantir la qualité des produits exportés. Les autorités ont promis de rechercher de l'assistance technique auprès du Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) pour l'établissement d'un régime SPS.

4.1.3 Politique par filière

4.1.3.1 Le sucre

4.17. La filière sucre est organisée autour de la Société agricole de raffinage industriel du sucre (SARIS-Congo)¹²³, un complexe agro-industriel sucrier composé de plantations de canne à sucre, et d'une usine de production du sucre brut et de raffinage, installées à Nkayi dans le sud-ouest du pays. SARIS-Congo détient le monopole de production du sucre au Congo.

4.18. Outre la jouissance du monopole, Saris-Congo bénéficie de l'agrément au régime G de la Charte nationale des investissements (section 2), ainsi que de l'octroi de contingents tarifaires préférentiels pour le sucre sur les marchés des États-Unis. En 2020, la société Saris-Congo a exporté 5700 tonnes de sucres.¹²⁴

4.19. L'importation du sucre raffiné (provenant de canne) figure parmi les produits agricoles les plus fortement protégés par le Congo. En plus d'un droit de douane de 30%, le sucre raffiné est également prohibé à l'importation, avec une possibilité d'autorisation spéciale en cas de pénurie (Rapport commun, section 3.1.4); il est soumis à une homologation de son prix à des niveaux plafond (section 3).

4.1.3.2 La pêche

4.20. Le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture au Congo est, potentiellement, porteur et vecteur de la croissance et de l'emploi. Il fait vivre des milliers de personnes et fournit environ 60%

¹²² Décret n°2020-366 du 24 septembre 2020 portant ratification de l'Accord de prêt entre la République du Congo et la Banque Africaine de Développement.

¹²³ SOMDIAA détient 66% du capital et l'État congolais détient le reste.

¹²⁴ Rapport d'analyse comparative du cadre légal et réglementaire de la protection phytosanitaire des États de la zone CEMAC, STDF/PRASAC 2022

de la consommation nationale de protéine de poisson, le reste provenant des importations.¹²⁵ La République du Congo dispose d'une côte longue de 170 km; d'un plateau continental d'une superficie de 11 300 km² et d'une ZEE de 62 968 km². Le réseau hydrographique constitue, avec les bassins de la cuvette et du Kouilou-Niari ainsi que les autres plans d'eau (lacs, lagunes, étangs), un ensemble aquatique à haut potentiel halieutique d'une superficie totale en eau de 205 000 km².

4.21. En 2017, ce sous-secteur employait au niveau des pêches continentales et maritime artisanales 166 822 personnes. Les emplois permanents se répartissent comme suit 72 282 au niveau de la capture, 37 090 au niveau de la transformation et 57 450 au niveau de la commercialisation. Le nombre total des emplois permanents créés par la pêche artisanale représente 7,01% de la population active estimée 2 380 700 personnes en 2017.

Tableau 4.1 Production par type la pêche, 2013-2021

(Tonnes)

Type de pêche	Production								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pêche maritime artisanale	15 140	13 864	3 011	13 018	13 682	2 274	4 066	4 441	4 407
Pêche maritime industrielle	21 976	21 484	28 911	31 915	42 431	55 622	27 126	27 119	25 884
Pêche sardinière	12 249	12 983	11 726	22 361	22 629	46 561	..	..	..
Pêche chalutière	9 727	8 501	17 185	9 554	19 802	11 043	..	..	..
Total pêche maritime	37 116	35 348	31 922	44 933	56 113	57 896	31 193	31 560	30 291
Pêche continentale (artisanale)	35 990	3 8090	37 320	39 988	38 842	41 034	38 860	..	..
Total production nationale	73 106	73 438	69 242	84 921	94 955	98 930	70 053	..	..

.. Non disponible.

Source: Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP).

4.22. Les prises annuelles ont stagné durant la période sous revue passant de 73 106 tonnes en 2013 à 70 053 tonnes en 2019 avec quelques pics de capture en 2017 et 2018. Les captures annuelles de pêche artisanale ont chuté considérablement passant de 15 140 tonnes en 2013 à 4 407 tonnes en 2021. Le total des pêche maritime et le total de pêches continentales ont évolué dans les mêmes proportions (tableau 4.1).

4.23. Les activités de pêche au Congo sont réalisées par une flotte exclusivement artisanale sur les cours d'eau à l'intérieur du pays et une flotte industrielle depuis le port de Pointe-Noire; et elles sont pratiquées dans les eaux maritimes et continentales. Le poisson capturé à proximité des centres de consommation est consommé frais, tandis qu'à l'intérieur du pays il est transformé sur place, faute de structures de conservation, soit par le fumage soit par le salage-séchage. Cette activité est l'apanage des femmes qui sont très actives dans la transformation et la commercialisation où elles comptent pour environ 80% des activités de fumage, de séchage, de salage pour la consommation. La pisciculture, basée sur l'exploitation de l'espèce Tilapia, est à l'état embryonnaire.

4.24. La gestion des ressources halieutique est du ressort du Ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture qui définit la politique en la matière et en assure la mise en œuvre. Le Ministère est appuyé dans l'exécution de ses missions par d'autres administrations dont les attributions et missions ont des liens étroits avec la problématique de gestion et de développement de la pêche et de l'aquaculture. Il s'agit notamment des Ministères de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, du tourisme et des loisirs, et de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Il collabore également avec le ministère de la Défense nationale, des transports et de l'aviation civile et de l'intérieur et de la décentralisation par l'entremise de leurs Directions générales (Force navale, Marine marchande et la Police nationale).

4.25. Bien que le Congo possède des potentialités halieutiques (environ 80 000 tonnes par an pour les eaux maritimes et sensiblement 100 000 tonnes par an pour les eaux continentales), le développement de la pêche reste néanmoins plombé par plusieurs entraves à l'instar de l'instabilité institutionnelle, la vétusté et l'inadaptation des moyens de production et le manque d'infrastructures.

4.26. Les autorités congolaises ambitionnent d'ériger la pêche et l'aquaculture en un sous-secteur moderne et industrialisé, prêt à jouer pleinement son rôle de pourvoyeur de nourriture et d'emplois.

¹²⁵ République du Congo (2010), *Rapport national sur l'analyse de la situation et estimation des besoins en santé et environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Libreville*, 140 pages, septembre.

Elles entendent ainsi doter la pêche et l'aquaculture d'équipements et infrastructures de base viables tels que les ports de pêche, les marchés aux poissons, les laboratoires d'analyses chimiques et microbiologiques, les débarcadères modernes, et les installations de standing international pour la conservation et le séchage de poissons pour permettre aux pêcheurs et aquaculteurs d'exercer dans les conditions saines requises. Il s'agira d'accroître la production.

4.27. Par ailleurs, le Gouvernement tient à améliorer l'aquaculture, notamment dans son volet pisciculture. La production aquacole devra venir en appoint à celle de la pêche continentale et maritime. C'est à travers le développement de l'aquaculture que le gouvernement compte favoriser la pérennisation des ressources halieutiques du pays.

4.28. Le cadre juridique et réglementaire de la pêche au Congo est constitué de lois, décrets, arrêtés et des circulaires. La loi institue deux zones de pêche dont la première va de zéro à 6 000 marins et est réservée à la pêche maritime artisanale, et la seconde de 6 milles à 200 000 marins à la pêche industrielle. La pêche maritime est actuellement régie par la Loi n° 02-2000 du 1^{er} février 2000 portant organisation de la pêche maritime en République du Congo. L'accès à la ressource est donc assujéti à l'obtention d'un quota de capture pour la pêche industrielle et d'un permis de pêche pour la pêche artisanale délivré par le Ministère en charge de la pêche. La pêche et l'aquaculture continentales sont régies par la Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et l'aquaculture continentales.

4.29. Le quota est alloué au début de chaque année civile par navire ou par pirogue et à la demande de l'armateur pour la pêche industrielle et du pêcheur artisan pour la pêche artisanale. Les prix sont fixés après le calcul de la taxe en appliquant les formules y afférentes, soit la taxe sur la licence de pêche industrielle ou la taxe sur le permis de pêche artisanale professionnelle.

4.30. La pêche maritime est sujette à l'obtention d'une licence annuelle de prise octroyée par le Ministère de la pêche et de l'aquaculture. La licence est assujéti au paiement de frais selon l'autonomie du bateau. La licence de pêche est un document administratif constatant l'allocation du quota à un navire. Elle est délivrée par l'autorité de la pêche maritime après les visites techniques de ce navire et le paiement intégral de la taxe sur la licence de pêche. Il n'existe pas de frais attribuables à la licence de pêche c'est le montant de la facture sur le quota de pêche industrielle qui fait office des frais de la licence de pêche.

4.31. Outre la fiscalité légale, il existe une large et complexe parafiscalité, essentiellement d'origine réglementaire et institutionnelle édictée par des entités administratives sans aucun mandat. Cette parafiscalité est l'œuvre d'une multiplicité d'acteurs et/ou de structures; et s'applique tant à la pêche maritime artisanale professionnelle qu'à la pêche continentale. De plus, son impact est considérable sur la pêche maritime artisanale comme l'indique le récapitulatif des taxes (tableau 4.2).¹²⁶

4.32. Le taux moyen de protection tarifaire des activités de pêche est de 24,8%, avec des taux allant de 10 à 30% (Rapport commun, section 3.1.4).

4.33. Selon les autorités, le cadre juridique actuel en matière de pêche maritime ne répond pas entièrement aux besoins de gestion des pêcheries nationales et ne cadre pas avec les réglementations internationales qui prennent en compte les activités liées à la pêche en haute mer, la gestion des stocks partagés et chevauchants, et la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN). Les autorités préconisent d'élaborer une nouvelle loi.

4.34. L'obstacle principal au développement de la pêche au Congo, y compris l'attrait limité des navires étrangers pour le pavillon congolais, est sa fiscalité excessive. Cette structure tarifaire, fiscale et parafiscale n'encourage pas la recherche de compétitivité dans le sous-secteur, y compris des investissements importants dans le renouvellement de l'équipement de pêche industrielle et la motorisation des pirogues.

¹²⁶ Stratégie pour un développement durable de pêche en République du Congo, volume 1, bilan diagnostic de la pêche, décembre 2011, page 21.

Tableau 4.2 Parafiscalité de la pêche, 2020

N°	Désignation	Montant en FCFA	Objet
1	Taxe sur le permis de pêche des requins – grandes embarcations	300 000 F/an	Mini – pêche
2	Taxe sur le requin – petites embarcations	150 000 F/an	Mini – pêche
3	Taxe sur le requin – filets dormants	12 500 F/an	Mini – pêche
4	Taxe sur les ailerons des requins	2 000 F/poisson	Mini – pêche
5	Taxe sur l'hygiène pour la transformation du poisson	75 000 F/an	Mini – santé
6	Taxe sur l'extincteur	20 000 F/an	Sapeurs - pompiers
7	Taxe sur la sardinelle	25 000 F/an	Mini – pêche
8	Taxe sur le transport ferroviaire	3 à 4 000 F/ selon les colis	Mini - transports
9	Obtention de la carte artisanale	10 000 F/an	Mini petites et moyennes entreprises
10	Immatriculation des pirogues	2000 F	Mini – pêche
11	Manifeste d'embarquement	200 F/marée	Marine nationale

Source: Informations fournies par les autorités congolaises.

4.35. Selon les autorités, le sous-secteur de la pêche au Congo est confronté à une augmentation de la demande, ce qui entraîne une pression accrue sur les ressources et nécessite le renforcement des mesures de conservation, telles que la protection d'habitats "sensibles". Le Congo a pris certaines mesures pour promouvoir la pêche durable sont des mesures techniques telles que le renforcement de cadre réglementaire¹²⁷, L'institution du milieu marin en deux zones de pêche, et l'instauration des patrouilles en mer.

4.36. Pour les autorités, la surexploitation des ressources halieutiques des eaux congolaises est la conséquence de la surcapacité chronique de la flotte de pêche. Cette situation critique résulte de l'insuffisance des mesures de conservation (contingentement des captures et/ou de l'effort de pêche, mesures techniques) et du contrôle de leur application, et surtout de l'absence de couplage de ces mesures avec des règles de partage entre exploitants du potentiel de production des écosystèmes.

4.37. Le Congo a conclu des accords de coopération en matière de pêche et d'aquaculture avec certains pays de la sous-région comme l'Angola, le Gabon, la Namibie, le Maroc et le Sénégal. Toutefois, la législation congolaise prévoit, en effet, que la pêche industrielle dans les eaux sous sa juridiction est aussi réservée aux navires des armements étrangers qui ont conclu, avec l'autorité de la pêche maritime, un contrat qui les autorise à pêcher dans les eaux sous juridiction congolaise et aux navires de pêche affrétés par un armement congolais. Le Centre d'Observation des Navires, Bateaux ou Embarcations de Pêche (CONBEP) de Pointe-Noire, grâce au système de suivi satellitaire VMS, a pour mission principale le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche des navires qui sont dotés de balises. Ce dispositif de surveillance est pour l'instant limité dans son action par manque de bateaux patrouilleurs que l'État congolais entend acquérir.

4.1.3.3 L'exploitation forestière

4.38. L'exploitation forestière est le sous-secteur clé de l'agriculture congolaise. Elle constitue le principal employeur du secteur privé avec environ 14 000 emplois direct et 7 000 indirects de la population active, et se situe au deuxième rang en tant que source de recettes d'exportation après le pétrole (section 1).

4.39. Les forêts du Congo sont réparties entre trois massifs: le massif Kouilou-Mayombe (1,5 millions d'hectares) et le massif Chaillu-Niari (4,38 millions d'hectares), situés au sud du pays, puis le massif forestier du Nord-Congo (15,9 millions d'hectares). Sur les quelques 22,5 millions d'hectares de forêt, environ 18,4 millions d'hectares sont exploitables au niveau commercial, et 10 millions d'hectares sont sous concessions. Le Congo dispose également d'entre 70 000 et 83 000 hectares de plantations de limbas et d'eucalyptus dans la région de Pointe-Noire.

¹²⁷ Le décret n° 2009-33 du 6 février 2009 portant définition des dispositions relatives aux maillages des filets et aux engins de pêche maritime; Régulation de l'accès à la pêche par la loi; le décret n° 2011-695 du 21 novembre 2011 portant création du centre d'observation des navires et embarcations de pêche.

4.40. Selon les autorités, le Congo dispose de 16 aires protégées: quatre parcs nationaux, trois réserves de faune, deux domaines de chasse, une réserve de chasse, trois sanctuaires de grands singes, une réserve forestière (aire protégée urbaine), une réserve de Biosphère, une réserve communautaire qui couvrent une superficie de plus de 3,7 millions d'hectares, répartis entre trois parcs nationaux, six réserves, trois domaines de chasse et trois sanctuaires.

4.41. Sous le Plan d'action forestière national (PAFN) adopté en 1994, le principal instrument de réglementation dans le sous-secteur est le Code forestier promulgué en 2000.¹²⁸ Ce code requiert que 85% des grumes fassent l'objet d'une transformation sur place.¹²⁹ En pratique, la transformation qui prend surtout la forme de sciage, n'atteint pas l'objectif des 85%, la différence faisant l'objet d'une surtaxe (section 3.1). Ce cadre réglementaire fixe aussi, selon l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), la base d'un aménagement forestier durable.¹³⁰ Les forêts du bassin du Congo sont couvertes par le Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.¹³¹

4.42. Selon le Code, les forêts sont classées soit en domaines forestiers de l'État, soit en domaines publics de l'État, soit en domaines privés. Le domaine forestier de l'État est découpé en Unités forestières d'aménagement (UFAs), établies par arrêté du Ministre chargé des eaux et forêts; il y en a 34 variant de 0,2 à 1 million d'hectares.¹³² Les UFAs sont de dimensions moyennes dans les massifs du sud du pays (où leur exploitation date de la période coloniale), et beaucoup plus grandes dans le Nord du pays (où l'exploitation est récente) dans l'optique d'attirer les investisseurs capables d'exploiter le bois à grande échelle (au minimum 100 000 m³ par année) par la construction de routes et l'installation d'unités pouvant assurer une première transformation sur place. L'évacuation des bois est plus aisée dans le Sud du pays en raison de l'accès au port de Pointe-Noire, que dans le Nord où l'évacuation doit s'effectuer sur plus de 1 200 km de pistes à destination du port de Douala au Cameroun.¹³³ Avec l'achèvement des travaux de la route nationale numéro 2 jusqu'à Ouessou, l'évacuation du bois dans le Nord du pays sera grandement facilitée.

4.43. L'exploitation des UFAs à des fins commerciales est assurée par les titulaires de titres d'exploitation délivrés par l'administration des eaux et forêts. Ces titres comprennent les conventions de transformation industrielle (d'une durée maximale de 15 ans); les conventions d'aménagement et de transformation (d'une durée maximale de 25 ans); les permis de coupe des plantations; et les permis spéciaux (réservés aux congolais, aux organisations non gouvernementales et aux associations de droits congolais). Les conventions de transformation industrielle et les conventions d'aménagement et de transformation sont octroyées par appel d'offres. S'agissant des superficies concédées, sur une superficie forestière estimée à 17 116 583 hectares, le Congo a accordé une superficie totale de 12 669 626 hectares de concessions en 2010. Cette superficie concerne les seules concessions forestières attribuées sur le long terme (plus de 15 ans) qui constituent aussi l'essentiel des forêts de production du Congo.

4.44. L'administration forestière veille, tant au niveau national que départemental, à ce que les activités autorisées dans le domaine forestier national se fassent sans destruction du domaine. Les UFA constituent les unités de base, pour l'exécution des tâches d'aménagement, de gestion, de

¹²⁸ Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000. Les autres textes comprennent: Loi n° 48-83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de conservation et d'exploitation de la faune sauvage; Loi n° 52-83 du 21 avril 1983 portant code domanial et foncier (dont les textes de mise en application n'ont jamais été adoptés); et Loi n° 03-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement.

¹²⁹ Article 48 de la Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000.

¹³⁰ L'OIBT (2005) définit l'aménagement forestier durable (AFD) comme: "le processus consistant à aménager des terres forestières permanentes en vue d'un ou plusieurs objectifs de gestion clairement définis concernant la production soutenue de produits et services forestiers désirés sans excessivement porter atteinte à leurs valeurs intrinsèques et leur productivité future et sans entraîner trop d'effets préjudiciables à l'environnement physique et social".

¹³¹ Ce traité, qui a institué la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), a été adopté lors du Sommet des Chefs d'État d'Afrique Centrale, tenu à Brazzaville les 4-5 février 2005. La mise en œuvre du plan de convergence établi à cette fin est associée aux bailleurs de fonds par le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), lancé au sommet de Johannesburg en septembre 2002.

¹³² Renseignements en ligne de la Direction générale du trésor de la République française. Adresse consultée: <http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/congo>.

¹³³ L'évacuation du bois par le port de Pointe-Noire requiert la mise à l'eau, la récupération et le stockage du bois à Brazzaville et son transport par chemin de fer à Pointe-Noire. Ce parcours ne permet pas une évacuation du bois dans les délais attendus par les exploitants. Les autorités congolaises évaluent à environ 40 milliards de FCFA les pertes en termes d'achats de services liés à l'évacuation du bois par le Cameroun.

conservation, de reconstitution et de production. Ce découpage se fait par décret en conseil des ministres. Les concessionnaires élaborent les plans d'aménagement en collaboration avec les bureaux d'études étrangers ou nationaux ainsi sur ha de forêts concédés à l'exploitation forestière, ha. L'objectif visé est d'amener les concessionnaires à aménager toutes les concessions forestières. Un programme d'aménagement des forêts a été lancé en 2000 et a permis la mise sous aménagement de 11,7 millions hectares dont 6 227 724 hectares de concessions forestières ont déjà un plan d'aménagement et d'environ 2 500 000 hectares de forêts ont été certifiées. Dans le cadre de ce programme, l'AFD avait mis en œuvre un projet d'appui à l'aménagement durable des concessions forestières des secteurs centres et sud du Congo. Le premier plan d'aménagement forestier du Congo a été adopté en mars 2006 à Ouessou et concerne l'UFA KABO, d'une superficie de 296 000 ha, attribué à la CIB-OLAM. À ce jour, la situation se présente ainsi qu'il suit: 32 Unités Forestières d'Aménagement réparties en 60 concessions forestières; 57 concessions attribuées: 15 036 738 ha; 21 concessions aménagées 8 711 285 ha; 8 concessions certifiées dont 5 FSC, 2 OLB, et 1 LS: 3 935 597 ha; et 3 concessions non attribuées: 322 816 ha.

4.45. La forêt domaniale couvre 22,5 millions d'hectares, dont 12,7 millions sont alloués à la production des bois d'œuvre par les concessionnaires. L'exploitation forestière est dominée par quelques grandes entreprises dont entre autres la CIB, l'Industrie Forestière de Ouessou (IFO). Depuis le 1^{er} janvier 2010, le Congo interdit toute exportation de grumes en vue de promouvoir la valeur ajoutée domestique au sein de la filière.¹³⁴ Les autorités ont indiqué que cette mesure a permis une augmentation du nombre d'unités de transformation.

4.46. Le secteur est en pleine expansion (tableau 4.3). Dans le cadre de l'industrialisation du bois voulue par les autorités, il est de plus en plus exigé des opérateurs de la filière qu'ils s'assurent une valorisation locale plus poussée des grumes extraites des forêts. Ainsi, le taux de transformation minimum imposé par l'État est normalement de 85%. Toutefois, en application des dispositions de l'article 97 alinéa 1 de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, relatif à l'interdiction d'exporter les produits du bois en grumes issus des forêts naturels et des forêts plantés en République du Congo, à partir du 1^{er} janvier 2023 les exportations de bois ne porteront que sur les produits semi-finis ou finis.

Tableau 4.3 Évolution de la production forestière ligneuse, 2013-19

Unité (m3)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grumes	1 623 374	1 506 857	1 536 840	1 581 653	1 750 000	1 811 065	1 612 821
Sciages	326 999	350 236	369 502	362 988	335 947	284 258	357 178
Placages	72 521	59 256	59 139	64 131	53 297	45 450	37 896
Contre-plaqués	28 181	28 066	25 756	24 537	23 656	..	11 737
Rondins	146 225	3 447	187	..	..	..	..
Copeaux	141 303	15	..	..	..	..	..

.. Non disponible.

Source: Ministère de l'économie forestière.

4.47. Diverses taxes sont appliquées aux exportations du bois (section 3.1). Depuis 2003, le Congo a aligné sa taxation sur celles des autres pays de la sous-région. Ce changement couplé avec le coût de l'évacuation du bois, a contribué à freiner l'essor du sous-secteur surtout dans les parties nord du pays.

4.2 Mines, énergie et eau

4.2.1 Produits miniers

4.48. Le Congo dispose d'importants gisements de ressources minières, dont l'importance des réserves n'est pas encore entièrement connue, faute d'études approfondies. Il s'agit notamment de l'or, du cuivre, et du diamant. La promotion du secteur minier répond à l'objectif énoncé dans le DSRPII de diversifier la base de l'économie congolaise.

¹³⁴ Le Code forestier prévoit 15% de la production de grumes de chaque entreprise pour l'exportation et 85% pour la transformation locale en vue de promouvoir la valeur ajoutée domestique au sein de la filière.

4.49. L'attribution de deux permis, "Boko Songho" et "Yanga-Koubanza", va permettre la reprise de la production du cuivre, du plomb et du zinc dans le bassin minier de la Bouenza occidentale. Le projet "Potasse-magnésium-Kouilou" de la société canadienne MagIndustries prévoit l'exploitation imminente des gisements de potasse et de magnésium. Il est également prévu qu'une de ses filiales, Mag-Metals, y installe un four à fusion de magnésium et produise 60 000 tonnes de ce métal, soit environ 15% de la consommation mondiale.

4.50. Le cadre réglementaire n'a pas connu de changement profond depuis le dernier examen en 2013. Le Code minier de 2005, administré par le Ministère de tutelle, régit les activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de détention, de circulation et de transformation des substances minières ou fossiles. Conformément aux dispositions du Code, l'État détient la propriété des substances minières ou fossiles gisant sur le territoire national, y compris les eaux territoriales, ainsi que toutes les données et informations techniques collectées à ce sujet par des entreprises minières.¹³⁵

4.51. Le Décret n° 2007-274 adopté le 21 mai 2007 fixe les conditions de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minérales et celles d'exercice de la surveillance administrative. Selon l'article 5 de ce décret, toute opération de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minérales est soumise à l'obtention préalable d'un titre minier conformément aux articles 18, 25, 39, 45 et 57 de la Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 (code minier). Les titres miniers requis sont: l'autorisation de prospection (pour un an, renouvelable une seule fois pour la même durée); le permis de recherche (pour 3 ans, renouvelable deux fois par période biennale); l'autorisation d'exploitation artisanale (3 ans, renouvelable tacitement pour la même durée); l'autorisation d'exploitation industrielle (5 ans, renouvelable par périodes de même durée); le permis d'exploitation (pour 25 ans maximum, renouvelable par périodes de 15 ans maximum); et les autorisations de détention, de circulation et de transformation des substances minérales précieuses.

4.52. Depuis 2007, le pays a adhéré de nouveau au processus de Kimberley dont il a démarré la mise en œuvre en prenant les textes suivants: Décret n° 2008-336 du 22/09/2008, portant création et composition du secrétariat permanent du processus de Kimberley; Décret n° 2008-337 du 22/09/2008, fixant les modalités d'application du système de certification du processus de Kimberley; et l'arrêté complétant certaines dispositions du Décret n° 2007-247 du 21/05/2007 et visant la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.¹³⁶

4.53. Le Code minier décourage la spéculation en exigeant de toute société détenant des licences au Congo à impérativement les exploiter. L'article 100 du Code habilite le Gouvernement à s'octroyer gratuitement une participation minimale d'au moins 10% du capital de chaque projet minier, avec la possibilité d'en acquérir des parts supplémentaires contre paiement.

4.54. Selon les autorités, le secteur minier est l'un des maillons forts de la diversification de l'économie congolaise. Après la promulgation de la Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant Code minier, une intense activité de prospection et de recherche s'est développée, ce qui a débouché sur la découverte des grands gisements de fer, de cuivre et de potasses. La loi a aussi posé les bases du développement du secteur minier artisanal à travers l'adoption de la stratégie et du plan d'action avec l'appui du PNUD et de la cartographie géologique.

4.55. Pour ces projets de grande envergure, l'adoption d'un cadre juridique plus attractif et la réalisation des infrastructures de stockage, de transport et de transformation constituent le défi à relever. Pour l'élaboration du nouveau code minier avec ses textes d'application, un comité comprenant le secteur public, le secteur privé, la société civile et les syndicats a été mis en place.

4.56. Parmi les mesures de soutien du secteur figure la liberté de transfert à l'étranger des profits et dividendes, ainsi que des produits de liquidation de leurs investissements, pour les entreprises conventionnées. Le régime de l'admission temporaire (en suspension de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, à l'exception de la redevance informatique) est disponible pour les matériels et équipements nécessaires aux activités de reconnaissance et de cartographie géologiques, ainsi que pour la phase de recherche, le démarrage de l'exploitation et l'extension de sa capacité. Les détenteurs de titres d'exploitation minière doivent s'acquitter de droits fixes, d'une

¹³⁵ Loi n° 4-2005 du 11 avril 2005.

¹³⁶ Rapport d'achèvement du DSRP 2008-2011.

redevance superficielle, d'une redevance minière sur les recettes d'exportation, et d'une taxe sur les géomatériaux de construction.¹³⁷

4.57. L'importation des substances minières est sujette au paiement de droits et taxes, y compris le TEC au taux maximum de 30%, la TVA de 18%, puis le droit d'accise de 24% sur les pierres précieuses (section 3). L'exportation de produits miniers est réglementée. Outre les producteurs, les bureaux d'achat et de vente de substances minières précieuses, officiellement autorisés par l'État, sont reconnus exportateurs. Selon les autorités, le commerce de diamants bruts par le Congo se poursuit. Après sa suspension du processus de Kimberley en 2004, le Congo a été rétabli membre à part entière du processus en 2007. Par ailleurs, la législation prévoit un Droit accessoire de sortie (DAS) de 2% ainsi que la possibilité d'exonérations, mais en pratique aucune exportation ne peut justifier de l'application de l'exonération.

4.2.2 Produits pétroliers et gaz naturel

4.58. Le pétrole demeure l'une des principales ressources du Congo. Ce dernier détient des réserves prouvées de 1,6 milliards de barils, selon un rapport du ministère des hydrocarbures, et est le cinquième producteur de pétrole en Afrique sub-saharienne, derrière le Nigeria, l'Angola, le Gabon et la Guinée équatoriale. La production pétrolière (10 à 15 millions de tonnes/an), et les réserves demeurent importantes. En 2020 et 2021, la production pétrolière du Congo était respectivement de 112 029 959 (soit environ 306 093 barils/jour) et 99 897 987 (soit environ 273 693 barils/jour); et les réserves prouvées (1P) étaient de 938 698 000 Barils (2020) et 877 939 000 barils (2021). La majorité des champs sont offshore et sont exploités par des sociétés étrangères avec, dans certains cas, la participation de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) (tableau 4.4).

4.59. Bien qu'étant titulaire de tous les permis (article 9 de la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures) la Société Nationale (en l'occurrence SNPC) ne gère pas la part de production revenant à l'État. Elle commercialise ladite part, conformément à un mandat spécifique qui a été signé entre elle et l'État, lui confiant le mandat de commercialisation de la quote-part d'hydrocarbures de l'État dans tous les permis en République du Congo.

4.60. La structure de l'industrie pétrolière au Congo est diversifiée. Plusieurs compagnies détiennent des permis d'exploitation (Tableau 4.4 Structure de l'industrie pétrolière). Depuis 2008, Total E&P exploite le permis en eaux profondes de Moho-Bilondo, où le Groupe contracteur (Total E&P Congo (53,5%), Chevron (31,5%), SNPC (15%)) a investi plus de 2,9 milliards d'USD fin 2010, pour une production de 90 000 b/j environ. Son principal concurrent, la filiale de l'italien ENI, produisait la moitié, soit 30% du total (97 000 b/j). Les autres acteurs sont les filiales des groupes: Maurel & Prom (France), Perenco (Franco-britannique), Esso (Royaume-Uni) et Murphy (États-Unis). La compagnie publique congolaise SNPC ne gère pas, une fois de plus, les puits nationaux. Elle est opératrice sur un permis (MKB II) et détient des intérêts participatifs (minimum de 15%) dans tous les permis en République du Congo.

4.61. Selon les autorités, grâce à la mise en chantier des nouveaux champs Litanzi et Nsoko, le Congo anticipe une production totale en hausse de plus de 100 millions de barils par an. Le pétrole congolais est généralement d'assez bonne qualité, peu lourd et contenant peu de soufre. Le Congo figure dans le groupe de tête des pays africains exportateurs de pétrole, derrière l'Angola, le Nigéria, et la Guinée Équatoriale. Le pétrole représente près de 90% des recettes d'exportations et les 2/3 du PIB.

Tableau 4.4 Structure de l'industrie pétrolière, 2012 et 2021

Compagnies ^a	Champ	Capacité annuelle (000 barils) en 2012	Capacité annuelle (000 barils) en 2021
TotalEnergies EP Congo: 53,5; Chevron Overseas (Congo) Ltd: 31,5; Société nationale des pétroles du Congo, 15	Nkossa	25 000	5 201
Eni Congo S.A.: 52; Société nationale des pétroles du Congo: 38; AOGC: 10	Kitina II	15 000	581

¹³⁷ Article 157 de la Loi n° 2005-04 du 11 avril 2005. Les taxes sont de 5% sur les métaux et pierres précieuses; 1% sur les eaux thermales ou minérales; 5% sur les géo-matériaux de construction, les matériaux pour la céramique et les autres industries; et 3% sur toute autre substance minérale.

Compagnies ^a	Champ	Capacité annuelle (000 barils) en 2012	Capacité annuelle (000 barils) en 2021
Perenco Congo SA: 40; SNPC: 15; HEMLA: 20; Kontinent Congo: 10; AOGC: 10; Petro Congo: 5	Tchibouéla II	15 000	5 183
Suite au retrait des sociétés Eni Congo et TotalEnergies, le permis est provisoirement opéré par la SNPC de janvier 2022	Zatchi II	12 000	658
PERENCO S.A: 42,5; SNPC: 39; Petro Congo: 18,5	Yombo-Masseko	6 100	3 279
TotalEnergies EP Congo: 65; Eni Congo S.A.: 35	Sendji	6 000	2 275
Perenco Congo: 55; SNPC: 20; Petro Congo: 15; AOGC: 10	Likalala II	3 900	1 011
Perenco Congo: 55; SNPC: 20; Petro Congo: 15; AOGC: 10	Kombi II	3 900	260
Congorep: 65; Agip Congo S.A.: 35	Likouala	3 800	6 184
Perenco Congo: 40; SNPC: 15; HEMLA: 20; Kontinent Congo: 10; AOGC: 10; Petro Congo: 5	Tchibéli II – Litanzi II	3 700	890
TotalEnergies EP Congo: 65; Eni Congo S.A.: 35	Yanga	3 500	1 553
Congorep (filiale de Perenco Group): 69,3800; Société nationale des pétroles du Congo: 15,0038, Perenco: 15, 6162	Emeraude II	3 300	3 629
Eni Congo S.A.: 58; Société nationale des pétroles du Congo: 34; AOGC: 8	Foukanda II	3 000	595
Perenco Congo SA: 40; SNPC: 15; HEMLA: 20; Kontinent Congo: 10; AOGC: 10; Petro Congo: 5	Tchendo II	3 000	1 495
Eni Congo S.A.: 58; Société nationale des pétroles du Congo: 34; AOGC: 8	Mwafi II	2 800	724
Eni Congo S.A.: 50; Société nationale des pétroles du Congo: 40; AOGC: 10	Djambala II	1 500	64
Eni Congo SA: 50; Burren: 25; SNPC: 25	Kouakouala	500	140
Africa Oil and Gas Corporation: 55; SNPC: 20; Petroleum 13; Ifouret: 12	Pointe-Indienne	50	51

a Les chiffres indiquent des parts de capital en pourcentage.

Source: Mobbs, P.M. (2004) pour 2004, et autorités congolaises pour 2012 et 2021.

4.62. Le cadre réglementaire a connu de changements profonds depuis le dernier examen en 2012. Le secteur des hydrocarbures est désormais régi par la Loi n° 2016-28 du 12 octobre 2016 portant Code des hydrocarbures.¹³⁸ Cette nouvelle loi définit les régimes juridique, fiscal, douanier et de change, applicables en République du Congo aux activités amont du secteur des hydrocarbures ainsi que les droits et obligations des contracteurs intervenant dans ce domaine, les règles en matière de police et d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement, et de renforcement du contenu local auxquelles ceux-ci doivent se conformer (article 1).

4.63. Le code stipule que les hydrocarbures contenus dans le sol et le sous-sol du territoire de la République du Congo font partie du patrimoine national (article 4). Sont aussi considérées comme propriété exclusive de l'État, toutes les données et informations techniques de base acquises dans le cadre des opérations pétrolières, y compris les informations relatives à la détermination des réserves d'hydrocarbures, à l'exception des informations ou technologies protégées par des droits de propriété industrielle (article 24). L'État, par l'intermédiaire du ministère en charge du secteur des hydrocarbures, joue le rôle de régulateur du secteur en veillant au respect de la mise en œuvre des prescriptions de la loi par toutes les parties impliquées (article 4). La Société Nationale des Pétrole du Congo (SNPC), à qui tous les titres miniers valant permis d'exploitation sont exclusivement attribués, accompagne l'État dans l'application de la politique pétrolière nationale dans le secteur d'exploration/production (articles 7, 8 et 9). Pour toute opération d'exploration et/ou d'exploitation des hydrocarbures, le nouveau code introduit les contrats de partage de production et les contrats de services.¹³⁹

4.64. Le code définit un contrat de partage de production comme tout contrat pétrolier par lequel l'État confie au contracteur la réalisation d'opérations d'exploration et/ou d'exploitation des hydrocarbures sur un périmètre donné et, dans le cadre duquel, en cas de production, le contracteur

¹³⁸ Présidence de la République (2016), La loi n° 2016-28 du 12 octobre 2016 portant Code des Hydrocarbures, Journal Officiel de la République du Congo, Edition spéciale n° 8-2016.

¹³⁹ En régime de partage de production, le contracteur est la partie contractante avec l'État, composée d'une ou plusieurs personnes morales, y compris la société nationale ainsi que toute personne morale bénéficiaire d'un transfert régulier d'un intérêt participatif dans un titre minier. En régime de contrat de services, il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales avec laquelle ou lesquelles l'État a signé un contrat de services.

reçoit une part de la production à titre de récupération des coûts pétroliers et une autre part à titre de rémunération (article 16). Par ailleurs, est considéré comme un contrat de services, le contrat pétrolier par lequel l'État confie au contracteur la réalisation d'opérations d'exploration et/ou d'exploitation des hydrocarbures sur un périmètre donné, moyennant une rémunération fixe ou variable payée soit en espèces, soit en nature. Un contrat de services peut, notamment, être conclu afin de confier la réalisation des opérations pétrolières (article 17).

4.65. Des personnes, habilitées à conduire des activités amont sur le territoire de la République du Congo, doivent être des contracteurs autorisés, composés d'une ou plusieurs personnes morales justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à entreprendre des opérations pétrolières. Chaque membre du contracteur doit lorsqu'il ne dispose pas lui-même des capacités techniques et/ou financières nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, fournir un engagement de sa société mère garantissant la bonne exécution par ledit membre des obligations découlant de l'autorisation de prospection ou du titre minier et du contrat pétrolier (articles 18 et 19).

4.66. La participation publique de l'État dans les activités pétrolières amont consiste en la détention à travers la SNPC d'un intérêt participatif dans les contrats pétroliers et, en cas de besoin en la détention directe de parts sociales dans le capital social des sociétés pétrolières. La ou les sociétés nationales, ensemble le cas échéant, détiennent un intérêt participatif minimum obligatoire et incessible de 15% dans tout contrat pétrolier. Cependant, sauf dans le cas où la SNPC assure le rôle d'opérateur, les obligations de contribution liées à la participation minimale obligatoire ci-dessus sont entièrement supportées par les autres membres du contracteur, au prorata de leur intérêt participatif respectif, jusqu'à la date de publication du décret attributif du permis d'exploitation concédant le périmètre d'exploitation concerné.

4.67. Le code stipule que les membres du contracteur sont tenus de procéder à leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et d'effectuer toute autre formalité découlant de cette immatriculation en conformité avec le droit applicable en République du Congo. Durant l'exploration, l'opérateur est autorisé à ouvrir une succursale au Congo dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour conduire les opérations pétrolières. Cependant, durant l'exploitation, l'opérateur doit être une société de droit congolais ayant son siège social sur le territoire de la République du Congo (article 20)

4.68. Le contrat pétrolier détermine les conditions dans lesquelles le contracteur doit réaliser les opérations pétrolières dans les périmètres couverts par les titres miniers auxquels se rapporte le contrat. Il s'agit entre autres, des conditions de réalisation des opérations pétrolières, des modes et conditions de rémunération du contracteur, de la répartition de la production dans le cadre du contrat de partage de production, de la rémunération du contracteur au titre des opérations pétrolières, de la rémunération du contracteur dans le cadre du contrat de services, de la procédure comptable et des engagements du contracteur en matière de contenu local (articles 73 à 80).

4.69. Le nouveau code met en place des mécanismes de renforcement des activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, en vue de leur évaluation et d'un partage équilibré de la rente pétrolière. En outre, la loi dispose des principes devant, dorénavant, régir les activités de raffinage, transport-stockage et de distribution des produits pétroliers. Ainsi, le segment de la commercialisation des produits pétroliers reste libéralisé, mais l'État joue un rôle à travers les contrats de fourniture pour l'approvisionnement, et la réglementation des prix. Les nouvelles dispositions offrent des opportunités d'affaire, en termes de sous-traitance, d'investissements privés et aussi de partenariat public-privé.

4.70. Les entreprises pétrolières bénéficient d'un régime spécifique de franchise de TVA sur les biens (importés ou d'origine nationale)¹⁴⁰, ainsi que sur les services et travaux fournis par des sous-traitants qui interviennent directement dans l'activité pétrolière.¹⁴¹ Les entreprises pétrolières sont tenues de donner la priorité au personnel local pour les recrutements, et aux fournisseurs congolais pour les services. Les entreprises actives dans la prospection, la recherche, l'exploitation et le

¹⁴⁰ Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001.

¹⁴¹ Loi n° 3-2000 du 1^{er} février 2000. L'exercice des activités de sous-traitance dans le secteur pétrolier est sujet à l'obtention d'un agrément du Ministre chargé des hydrocarbures, et au paiement d'un droit annuel de 1,5 millions de FCFA (Arrêté n° 1214 du 19 mars 2001).

transport sont soumises à l'impôt sur les sociétés¹⁴², à une redevance minière proportionnelle à la production. Cette redevance minière proportionnelle est fixée à quinze pour cent (15%) pour les hydrocarbures liquides; 5% pour le gaz naturel; 12% pour les permis situés dans les zones difficiles d'accès et pour ceux situés au-delà de 500 mètres de profondeur d'eau ou nécessitant l'utilisation des technologies excessivement onéreuse.¹⁴³

4.71. Seules les personnes agréées peuvent entreprendre l'exportation des produits pétroliers, ainsi que les activités de transit et de réexportation de ces produits. L'exportation des hydrocarbures bruts est exonérée de tous droits et taxes. Cependant, l'exportation des hydrocarbures raffinés est soumise aux paiements de certains droits et taxes (section 3). Selon les autorités l'exportation du pétrole n'est pas possible en aval pétrolier.

4.72. Le gouvernement, dans le cadre de ses réformes engagées dans le secteur des hydrocarbures, a mis en place une autorité de régulation dénommée Agence de régulation de l'aval pétrolier (ARAP)¹⁴⁴, chargée de veiller au respect de la mise en œuvre des mécanismes de stabilisation des approvisionnements et de la régularité de la distribution des produits pétroliers sur le marché national, de veiller à la constitution et à la gestion des stocks stratégiques et des stocks de sécurité, de veiller au respect de la mise en œuvre des mécanismes de stabilisation des prix des produits pétroliers sur le marché national au moyen d'un fonds, et de veiller au respect de la réglementation, des cahiers de charges et des normes applicables aux activités du secteur aval pétrolier. La transparence dans la gestion des ressources financières issues de l'activité pétrolière au Congo et son amélioration constituent l'un des axes principaux de l'action de l'État.

4.73. Concernant les activités en aval, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) est chargée de commercialiser la part de pétrole revenant à l'État dans le cadre des contrats de partage de production. Par ailleurs, les activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers ont été également attribuées à Totalenergies Congo SA (ex Total/Fina/Elf), Chevron/Texaco, à Afric' et au consortium Puma Energy/X-oil (PEX).¹⁴⁵ La Société congolaise de logistique (SCLOG), créée en juillet 2002, assure les activités de stockage et de transport massif de produits pétroliers finis à l'intérieur du pays¹⁴⁶; la cession des actifs concernant les gaz et pétroles liquéfiés (GPL) est allée à la joint-venture FAAKI/SNPC en octobre 2001, et la cession des parts de la SNPC à des opérateurs congolais devrait intervenir prochainement; l'usine de fabrication de lubrifiants (UFALU) a été privatisée et rachetée par SOLUPAC, filiale du Groupe SAPRO.

4.74. La Congolaise de raffinage (CORAF) gère la seule raffinerie; elle a une capacité nominale de traitement de 1 200 000 tonnes/an.¹⁴⁷ Les installations techniques de la CORAF sont composées de six unités de production de base parmi lesquelles le tapping et la conversion mais également d'unités d'utilités (stockage et chaudières) et off-site (pipes, appointements). Sa production de butane, super carburant, white spirit, carburéacteur, gas-oil et fuel léger couvre tous les besoins du Congo estimés à environ 530 000 tonnes de brut par an; le reste de la production de la CORAF est exporté.¹⁴⁸ Toute la production est transportée aux dépôts de la SCLOG, dans lesquels elle est stockée en vue de la mise à disposition des marketeurs agréés pour la distribution et commercialisation. Le Gouvernement est en train de moderniser les infrastructures.

4.75. Les prix plafond des produits pétroliers commercialisés et consommés sur le marché national sont réglementés, par l'Arrêté n° 9195/MH/MCAC/MFB du 9 octobre 2018 portant révision des prix des produits pétroliers finis liquides soumis à la structure des prix; l'Arrêté n° 9194/MH/MCAC/MFB du 9 octobre 2018 portant révision des prix du gaz butane soumis à la structure des prix. Les modalités de fixation des prix des produits pétroliers finis sont établies par décret n° 2005-699 du 30 décembre 2005 fixant la classification des produits pétroliers et la méthodologie de détermination

¹⁴² Pour les sociétés régulièrement établies au Congo, ce taux est de 38% des bénéfices. Pour les sociétés "en condition d'intermittence et de précarité", ce taux est 35% de 22% du chiffre d'affaires (Article 126ter du Code général des impôts).

¹⁴³ Article 159 de la loi n° 28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures

¹⁴⁴ Loi n° 31-2006 du 12 octobre portant création de l'organe de régulation du secteur pétrolier aval.

¹⁴⁵ Décret n° 2002-260 du 1^{er} août 2002.

¹⁴⁶ La SCLOG regroupe les sociétés suivantes TotalEnergies Congo SA (50%); Consortium PEX (Puma/X-Oil): 25% soit 12,5% chacun; Consortium SNAT (AOGC/SNPC-D): 25% soit 15% AOGC et 10% SNPC-D.

¹⁴⁷ "Interview avec M. Nestor Mawandza, Directeur général de la CORAF". Adresse consultée: <http://www.winne.com>.

¹⁴⁸ Articles 9 et 10 de la loi n° 6-2001 du 19 octobre 2001 organisant les activités de raffinage, d'importation, d'exportation, de transit, de réexportation.

des prix des produits pétroliers. Cependant la structure des prix elle-même est établie par arrêté conjoint du Ministre en charge des Hydrocarbures, du Ministre en charge du Commerce et du Ministre en charge des Finances; que ce produit soit délivré à partir de la CORAF ou importé, et tient compte des cours mondiaux. Les composantes des prix des produits pétroliers, élaborées par le Comité technique du secteur aval des activités pétrolières, tiennent compte de la rentabilité des sociétés de logistique agréées pour les activités de stockage et de transport massif (la SCLOG), de celle des sociétés de raffinage agréées (la CORAF et toute autre société qui s'établirait dans ce sous-secteur), de celle des sociétés de distribution et de commercialisation agréées (Total/Fina/Elf, Chevron/Texaco, et le consortium Puma Energy/X-oil (PEX), Afric', SNPC Distribution), ainsi que de celle des sociétés de transport agréées (SCLOG et les petits transporteurs privés). Les marges de rentabilité sont déterminées annuellement et par négociation avec les entreprises concernées. La fixation des prix plafond prend en compte le droit de douane de 10% sur les produits pétroliers importés (8% sur les produits importés de première nécessité), la taxe sur la valeur ajoutée (18% du prix à l'importation), ainsi que la TVA sur chaque service rendu.¹⁴⁹ La base du prix au consommateur est le prix d'entrée de distribution, établi à partir de la moyenne simple des prix à l'importation (convertis du dollar des États-Unis en francs CFA), et du prix du produit livré par la CORAF. Le prix d'entrée de distribution (à la pompe) est réactualisé en fonction de la variation sensible des éléments de la structure des prix. Ainsi, sur la base des composantes de la structure des prix, les prix plafond de vente des produits pétroliers au consommateur final sont définis et modifiés chaque trimestre premier du mois par arrêté conjoint des Ministres chargés des hydrocarbures, des finances et du commerce.¹⁵⁰

4.76. Le Gouvernement peut consentir des subventions aux prix des produits pétroliers afin de promouvoir l'industrie nationale.¹⁵¹ Le gaz butane, énergie de base pour la préparation des aliments, et le pétrole lampant, utilisé pour l'éclairage dans les villages, font l'objet de subventions par l'État.

4.77. Le Congo a souscrit à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en 2004.¹⁵² Cependant le Congo a cessé de publier ses rapports depuis fin 2017. La reprise de la rédaction et de la publication de ces rapports contribuerait à renforcer la transparence de la comptabilité pétrolière et à établir un rapprochement entre les recettes pétrolières de l'État et les niveaux de production.

4.2.3 Électricité

4.78. Le Congo dispose d'énormes potentialités hydroélectriques, gazières et pétrolières. Néanmoins, l'accès des populations à l'énergie sous multiples formes (électricité, pétrole et gaz) est très faible. Selon les résultats de l'enquête congolaise sur les ménages, en milieu urbain, le mode d'éclairage le plus utilisé est la lampe à pétrole (70,1%) suivi de l'électricité (27%). En zone rurale, la lampe à pétrole constitue à 97% le principal mode d'éclairage. S'agissant du combustible utilisé pour la cuisson des aliments, il ressort que 70% des pauvres utilisent le bois de chauffe contre 44,1% des foyers moyens.

4.79. Les autorités entendent accroître la capacité de production nationale d'électricité à environ 1400MW à l'horizon 2022. Une forte demande d'électricité est exprimée par les entreprises minières en cours d'installations. À la faveur de la libéralisation du secteur après l'adoption du Code de l'électricité (loi n° 14-2003 du 10 avril 2003), de nouvelles unités de production d'énergie ont été installées, notamment: Imboulou (120 MW), centrale électrique de Djeno (CED): 50MW, la centrale électrique du Congo (CEC): 484MW, la centrale thermique de Brazzaville (CTB): 32,25 MW. Par ailleurs, divers projets d'études de faisabilité sont en cours de réalisation à savoir: Sounda 800 à 1000MW, Chollet (Dja): 600MW, Mourala 101 MW, la centrale hydroélectrique de Djoué (50MW).

4.80. Malgré l'offre de ces nouvelles sociétés, le déficit en électricité au Congo persiste. Le niveau de production demeure faible et le pays connaît de sérieux problèmes de délestage (tableau 4.5).

¹⁴⁹ Le Décret n° 2001-522 du 19 octobre 2001 fixe le champ d'application de la TVA au sous-secteur pétrolier. À l'exclusion des consommations nécessaires aux activités de recherche, de mise en valeur, de production, de transport, de stockage et de commercialisation des hydrocarbures bruts, les mises à la consommation sur le marché national des produits pétroliers rendent exigible la TVA.

¹⁵⁰ Voir par exemple l'Arrêté n° 4268 du 26 mai 2006.

¹⁵¹ Par exemple, l'Article 28 de la Convention d'établissement entre la République du Congo et la Société SARIS-Congo, 24 mars 2005, octroie à cette société le bénéfice d'une application concessionnelle de la TVA sur les hydrocarbures à 35% de la valeur taxable.

¹⁵² Adresse consultée: <http://www.itie-congo.net>.

La production actuelle connaît des problèmes de transport d'électricité en THT et en distribution MT/BT. Le gouvernement à travers le ministère de l'Energie et de l'Hydraulique a élaboré deux grands projets de réhabilitation de réseau de distribution à Brazzaville et à Pointe-Noire qui attendent le financement adéquat. Par ailleurs, nonobstant son quasi-monopole dans la distribution, la société Energie Électrique du Congo (E2C), née sous les cendres de la Société Nationale d'Électricité (SNE) par décret n°2018-295 du 7 août 2018 portant autorisation de création d'une société anonyme de gestion du patrimoine public de l'électricité, éprouve des difficultés à remplir ses missions statutaires, et procède à de nombreuses coupures (environ 150 par an).

4.81. La maintenance et la réhabilitation des installations se font de manière ad hoc, uniquement en cas d'urgence; le matériel est obsolète ou inopérant. La plupart des utilisateurs industriels doivent utiliser des générateurs de secours afin de se protéger des fréquentes interruptions dans la distribution et d'éviter de subir des pertes de production importantes, ce qui alourdit leur coût de production.

4.82. Le cadre juridique du secteur d'énergie demeure la Loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l'électricité. D'autres lois et leurs textes d'application ont été aussi édictés. C'est notamment le cas de la Loi n° 015-2003 portant création de l'Agence Nationale de l'Électricité Rurale (ANER), la Loi n° 016-2003 du 10 avril 2003 portant création de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité (ARSEL) et de la Loi n° 017-2003 du 10 avril 2003 portant création du Fonds de Développement du Secteur de l'Électricité (FDSE).¹⁵³

Tableau 4.5 Production d'énergie électrique au Congo en 2018 et 2019 par centrale

(MWh)

Centrale	Puissances installées	Localisation	Production		Caractéristiques
			2018	2019	
Moukouloulou	(4x18,5) soit 74	Bouenza	449 043	413 487	Hydraulique
Djoué (hors service)	(2x7,5) soit 15	Brazzaville	..	..	À réhabiliter (hydro)
Centrale Electrique de Djeno(CED)	(2x25) soit 50	Pointe noire	..	..	Gaz/ Fuel
Centrale thermique de BZV(CTB)	(10x3,259 soit 32,25	Brazzaville	3 011	0,388	Fuel/gasoil
Imboulou	(4x30) soit 120	Léfini	645 305	433 103	Hydraulique
Centrale Électrique du Congo (CEC)	(2x157)+170 soit 484	Pointe noire	1 719 226	2 115 266	Gaz (Ipp)
Liouesso	(3X6,4)soit 19,2	Ouessou	25 657	25 762	Hydraulique
Total	651,5				

.. Non disponible.

Source: Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique du Congo.

4.83. Le secteur de l'électricité au Congo compte essentiellement trois opérateurs. Il s'agit de: i) la société Energie Électrique du Congo (E2C), opérateur historique en charge du transport, de la distribution et de la commercialisation qui dispose en outre de quatre centrales hydroélectriques dont trois sont en exploitation (Moukouloulou, Imboulou, Liouesso) et une hors service (Djoué); ii) la Centrale Électrique du Congo (CEC) qui est une centrale à gaz à cycle ouvert basée à Pointe-Noire. C'est un producteur indépendant dont l'État congolais dispose de 80% de part et de 20% concédé à la société ENI Congo; et iii) Aksa-Congo, concessionnaire de la Centrale Électrique de Djéno depuis 2021.

4.84. Tenant compte du bilan énergétique du Congo, le pays est exportateur et importateur de l'énergie à partir de l'interconnexion entre Lingwala (République Démocratique du Congo) et Mbouono (République du Congo). Par suite du déficit énergétique constaté dans le pays dans les années 90, un contrat de fourniture d'électricité pour l'alimentation de la ville de Brazzaville était signé entre les deux sociétés d'électricité. Après la construction de la centrale d'Imboulou, la ville de Brazzaville est maintenant alimentée par l'énergie provenant de cette centrale. Pour maintenir l'interconnexion, il y'a des échanges d'énergie entre les deux réseaux; ce qui justifie le statut d'importateur et d'exportateur. Ainsi, le Congo a importé en 2018 et 2019 respectivement

¹⁵³ Le Fonds de Développement du Secteur de l'Électricité (FDSE) a pour objet d'assurer le financement des activités de construction d'ouvrages de production, transport et distribution de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national.

27 996 MWh et 23 331 MWh. Il a exporté en 2018 et 2019 respectivement 25 606 MWh et 44 030 MWh.

4.85. Les prix de vente de l'électricité sont fixés par décret du Gouvernement, sur proposition de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité.¹⁵⁴ Ces prix sont identiques sur toute l'étendue du territoire. La grille en application date de 1994.¹⁵⁵ L'importation et l'exportation de l'électricité sont sujettes à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministère chargé de l'électricité, après consultation de l'agence de régulation du secteur de l'électricité. L'importation de l'énergie électrique est soumise au taux de 10% du TEC, et à la taxe sur la valeur ajoutée (18%).

4.2.4 Eau

4.86. Le pays a une population estimée à 5 millions d'habitant dont 35% vive en milieu rural. Le taux d'accès au service basic d'approvisionnement en eau potable au niveau national de 68%. Les actions prévues dans le cadre du PND 2018-2022, visaient à porter le taux d'accès à l'eau potable à 90%.

4.87. La Loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l'eau, fixe les conditions d'activité dans ce sous-secteur, ainsi que celles d'entrée de nouveaux producteurs.¹⁵⁶ Le pays dispose aussi d'un cadre réglementaire pour l'hydraulique rurale. Il s'agit de la Loi n° 38-2008 du 31 décembre 2008 portant création de l'Agence nationale de l'hydraulique rurale. L'Organe de régulation du secteur de l'eau (ORSE) assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l'eau au Congo. Ses statuts, approuvés par Décret n° 2008-66 du 3 avril 2008, fixent sa composition et ses règles de fonctionnement.

4.88. La Société Nationale de Distribution d'eau (SNDE), a été privatisée et est devenue la Congolaise des Eaux (LCDE), société anonyme au capital de 100 000 000 de FCFA repartis en 1 000 parts de 100 000 FCFA créée par décret. La Congolaise des Eaux (LCDE) détient le monopole d'exploitation des moyens de production et de distribution de l'eau potable, et des ouvrages d'assainissement des eaux usées. L'article 58 du code de l'eau fixe des prix de vente de l'eau aux usagers sur l'ensemble du territoire nationale. Pour des exploitants les prix sont fixés par voie réglementaire par l'État après consultation de l'organe de régulation du secteur de l'eau (ORSE). L'arrêté 680 du 29 mars 1994 portant revalorisation du prix de vente du mètre cube d'eau fixe le prix à 130 FCFA /m³ pour les ménages, la tarification est la suivante 6 000 FCFA /mois pour les abonnés possédant les compteurs et 11 200 FCFA pour les abonnés au forfait.

4.3 Secteur manufacturier

4.89. Depuis le dernier EPC du Congo, ni la structure ni le cadre réglementaire de son secteur manufacturier n'ont connu de changement important. L'activité manufacturière au Congo demeure assez modeste, représentant moins de 5% du PIB (section 1), et comprend pour l'essentiel, des entreprises agro-alimentaires (par exemple l'entreprise sucrière, les boulangeries et pâtisseries, les industries laitières, d'eau minérale, de tabacs, et de boissons), des sociétés d'emballages, de peintures, d'articles en aluminium, des cimenteries, des entreprises de transformation du bois en ouvrages ou en meubles, et l'industrie chimique dérivée du pétrole.¹⁵⁷ À l'image de l'économie entière, le secteur manufacturier a longtemps souffert de la crise sociopolitique qui a frappé le pays au cours des années 90. Les unités de transformation ont été coupées de leurs sources d'approvisionnement, les empêchant ainsi de fonctionner à pleine capacité.

4.90. Le secteur est caractérisé par un déséquilibre structurel qui entrave l'essor des autres activités en amont comme en aval des filières. La faible performance du secteur s'expliquerait entre autres, par sa forte dépendance de l'importation des biens d'équipement étrangers (70 à 90%), une base productive peu élargie et faiblement diversifiée, une faible intégration des unités industrielles les

¹⁵⁴ Cette autorité a été créée par la Loi n° 16-2003 du 10 avril 2003. Le prix de l'électricité est de: 49,08 FCFA/kwh, auquel s'ajoutent la TVA de 18% et une surtaxe de 2 FCFA/kwh.

¹⁵⁵ Arrêté n° 681 du 19 mars 1994. Le prix de l'électricité en basse tension est de 49,08 FCFA/kwh, plus la TVA de 18% et une surtaxe de 2 FCFA/kwh.

¹⁵⁶ Loi n° 13-2003 du 10 avril 2003.

¹⁵⁷ Adresse consultée: http://www.congo-site.biz/v1x/ebiz/annu_cat.php?id=18.

unes aux autres dans leur filière, ainsi qu'aux autres secteurs de l'économie nationale, des fréquentes coupures d'électricité, ainsi que des coûts élevés de financement.¹⁵⁸

4.91. Le Congo n'a jamais formellement eu de politique industrielle; il a de tout temps recouru à la "lettre de politique d'industrialisation du Congo", qui actuellement est complétée par la "Stratégie nationale d'industrialisation" élaborée par le Gouvernement. Par conséquent, l'industrie congolaise n'est ni modernisée, ni diversifiée, et demeure confrontée à toutes les difficultés susmentionnées. Des structures d'appui ont été certes créées dans le but de relancer le secteur mais leurs résultats se font toujours attendre.

4.92. La nécessité d'une politique industrielle basée sur la transformation des intrants locaux a été soulignée par les autorités. L'approche retenue par les autorités est celle des industries dites "structurantes" dont la vocation serait de créer des synergies autour d'autres industries en amont et en aval des filières. Les autorités comptent les développer dans les différents départements du pays sous forme des zones industrielles et des zones franches, au regard des atouts et spécificités propres à chacun d'eux. Par ailleurs, en référence à la Stratégie Nationale d'Industrialisation, les éléments de politique commerciale nationale se résument par: la réservation et l'aménagement des espaces d'implantation des industries; la promotion et l'accompagnement des industries par des aides publiques directes et indirectes; la diffusion du progrès technique dans les entreprises industrielles et enfin, des institutions adaptées aux exigences de développement de l'industrie

4.93. Les principales mesures commerciales appliquées au secteur consistent en des taux de protection assez irréguliers d'une industrie à l'autre. Les produits manufacturés importés sont également sujets aux taxes intérieures telles que la TVA et, dans certains cas, aux droits d'accises (section 3). La taxation la plus forte est subie par les boissons (85%), en raison du taux de 30% du TEC de la CEMAC, du droit d'accises de 24% et de la TVA de 18%, entre autres.

4.94. La moyenne simple des taux appliqués du TEC dans le secteur manufacturier (définition CITI) est de 18,4%, avec un grand nombre de produits manufacturés importés soumis au taux de 30% et également à d'autres droits et taxes à l'importation (Rapport commun, section 3). Cette structure du TEC n'encourage pas les investissements dans les industries agro-alimentaires du fait des coûts relativement élevés des matières premières agricoles, entretenus par leur relativement forte protection. Par ailleurs, la protection effective élevée de la plupart des industries, à l'exception de celles du bois et des ouvrages en bois, et des produits minéraux non-métalliques (Rapport commun, section 3), altère la compétitivité des produits manufacturés congolais concernés sur les marchés étrangers. De même, la structure tarifaire ne soutient pas l'objectif de promotion des exportations de produits transformés en bois ou en minéraux non métalliques. Selon les autorités, deux autres minoteries ont vu le jour, ce qui a conduit le gouvernement congolais à supprimer les restrictions quantitatives d'importations de la farine et à plafonner les droits de douane y relatifs à 30%.¹⁵⁹

4.4 Services

4.4.1 Services de télécommunications

4.95. Le tableau 4.6 décrit les principaux indicateurs en matière de télécommunications pour le Congo pour 2020 tandis que le tableau 4.7 détaille les prix moyens des différents types de service en 2021.

Tableau 4.6 Indicateurs clés des télécommunications, 2020

Indicateurs	Données
Population couverte par un réseau mobile cellulaire	88%
Population couverte par au moins un réseau 3G	87%
Population couverte par au moins un réseau 4G	85%
Population possédant un téléphone mobile	..
Ménages disposant d'un accès à internet à domicile	1%
Ménages disposant d'un ordinateur à domicile	4%
Nombre d'abonnements mobiles par centaine d'habitants	95
Nombre d'abonnements fixes par centaine d'habitants	0

¹⁵⁸ République du Congo, Présidence de la République: Lettre de politique d'industrialisation du Congo, Brazzaville.

¹⁵⁹ La loi de finance 2019.

Indicateurs	Données
Abonnements actifs haut débit mobile par centaine d'habitants	16
Abonnements haut débit fixe par centaine d'habitants	0
Bande passante internationale par usager d'internet (kbits/s)	14
Pourcentage d'individus utilisant internet	9%
Traffic internet moyen par abonnement fixe haut débit (MB)	..
Traffic internet moyen par abonnement mobile haut débit (MB)	2065

.. Non disponible.

Source: UIT Digital Development Dashboard.

Tableau 4.7 Prix moyens des différents types de services de télécommunications, 2021

Types de services	Prix (en pourcentage du revenu national brut par tête)
Panier haut débit fixe en pourcentage du revenu national brut par tête	30,9%
Panier mobile cellulaire en pourcentage du revenu national brut par tête	12,4%
Panier mobile données et voix (haute consommation) en pourcentage du revenu national brut par tête	15,6%
Panier mobile données et voix (basse consommation) en pourcentage du revenu national brut par tête	6,7%
Panier mobile haut débit en pourcentage du revenu national brut par tête	6,5%

Source: UIT Digital Development Dashboard.

4.96. Le Congo compte deux opérateurs téléphoniques mobiles: AIRTEL filiale d'un groupe indien (33% de part de marché) et MTN, filiale d'un groupe sud-africain (67% de part de marché).

4.97. Congo Telecom, l'opérateur historique, propriété de l'État, est le seul fournisseur de service fixe. Il s'agit d'un monopole de fait sur la téléphonie fixe. Le haut débit fixe est accessible au travers de l'ADSL de Congo Telecom et également grâce à des services fixes sans fil fourni par plusieurs fournisseurs d'accès internet. Congo Telecom offre également des services d'accès internet par fibre optique.

4.98. La République du Congo s'est connectée à son premier câble sous-marin en 2012 (câble WACS) et a eu ainsi accès au haut débit. Plusieurs projets d'épine dorsale (backbone) de fibre optique sont en cours de réalisation par le Gouvernement avec l'aide d'une assistance chinoise. Le projet national de couverture a pour objectif d'étendre la connectivité à travers l'ensemble du pays, en utilisant, sur certains segments, le réseau existant de fibre optique de la compagnie nationale d'électricité. Dans le cadre du projet "Central African Backbone", les réseaux de fibre optique le Congo ont été connecté dans une première phase au Gabon (avec un financement de la Banque mondiale) puis dans une deuxième phase au Cameroun (avec un financement de la Banque Africaine de développement). Les travaux sont en cours pour une troisième phase interconnectant le Congo à la République Centrafricaine, avec également un financement de la Banque Africaine de Développement.

4.99. Le Ministre des postes et télécommunications est responsable de la détermination de la politique du secteur tandis que l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), créée, en 2009 est le régulateur du secteur. L'ARPCE gère aussi les noms de domaine et pilote les différents projets de fibre optique. Les noms de domaine sont conjointement gérés par l'ARPCE et l'Agence de développement de l'économie numérique (Loi n° 69-2022 du 16 août 2022 portant création de l'agence de développement de l'économie numérique) qui a en outre la mission de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Le ministère en charge des grands travaux gère également un Projet de Couverture Nationale (PCN) en fibre optique.

4.100. Le régime des télécommunications n'a pas subi d'évolutions substantielles en termes d'accès au marché durant la période sous examen. Cependant plusieurs réglementations de nature technique ont été adoptées pendant cette période et notamment la Décision de l'ARPCE n° 079 du 22 juin 2015 fixant les prix plafonds des communications téléphoniques off-net-voix et SMS pour les opérateurs dominants Airtel et MTN, le Décret n° 2015-242 fixant les modalités d'encadrement des tarifs des services de communication électronique, le Décret n° 2015-244 fixant les modalités de gestion du plan national de numérotation et les conditions d'utilisation des ressources en

numérotation et la Loi n° 33-2015 du 31 décembre 2015 sur la modification des taux droits et taxes perçus sur le trafic des communications électroniques.

4.101. Les types de service suivants sont complètement libéralisés: télévision par câble, données, haut-débit fixe sans fil, téléphonie mobile internationale (3G, 4G), passerelles internationales, services internet, lignes louées, boucle locale sans fil, services de satellite mobile, radiomessagerie, terminaux satellites à faible ouverture et lignes d'abonnés numériques.

4.102. En revanche les services suivants font toujours l'objet d'un monopole de fait: lignes domestiques fixes longue distance, services de satellites fixes, lignes fixes internationales, lignes fixes locales.

4.4.2 Services postaux et express

4.103. Le Ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique est responsable de la politique du secteur. Il réglemente le secteur postal par le biais de l'agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) créée par la Loi n° 11-2009 du 25 novembre 2009 dont les textes d'application sont en cours d'adoption pour sa mise en œuvre.

4.104. L'opérateur désigné est la Société des postes et de l'épargne congolaise (SOPECO) né de la scission et de la corporatisation de l'office national des postes et télécommunications en juillet 2001. La Sopeco est une société industrielle et commerciale dotée de l'autonomie financière, dont l'État Congolais est l'unique actionnaire.

4.105. La loi n° 10-2009 du 25 Novembre 2009 portant réglementation du secteur des postes fixe le principe de la séparation des activités opérationnelles des activités de régulation et déterminer les limites du service réservé afin de permettre à l'opérateur public de couvrir le coût du service postal universel. Actuellement le service réservé couvre la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg; et des colis postaux jusqu'à 20 kg.

4.106. Au-delà de ces limites, Sopeco est en compétition avec des services des opérateurs privés en particulier sur le segment à haute valeur ajoutée de l'express depuis 1987. Les opérateurs privés et express ont en effet pu s'établir dans le pays à cette date sans autorisation à la faveur d'un vide légal. Sopeco fixe ses tarifs en fonction de ses coûts opérationnels et les soumet pour approbation au ministère des postes et télécommunications. Sopeco emploie deux catégories de personnel: des fonctionnaires d'une part et des travailleurs sous contrat d'autre part mais tous les salaires sont fixés par des accords collectifs négociés entre Sopeco et les syndicats. Le financement de Sopeco devrait être assuré par l'autofinancement mais dans le cadre de la réforme postale en cours le gouvernement a recapitalisé l'opérateur.

4.4.3 Services de transports

4.4.3.1 Services de transport terrestre

4.4.3.1.1 Transport routier

4.107. Le réseau routier du Congo s'étend sur 23 234 kilomètres dont 3 111 revêtus. Les conditions climatiques en rendent l'entretien particulièrement difficile. La période sous examen a vu l'achèvement du bitumage des deux routes principales du pays, la RN1 de pointe noire à Brazzaville (548 km) et la RN2 de Brazzaville à Ouessou (820 km). Le troisième axe principal, la RN3 de Ouessou à Enyelle-Betou est bien maintenu mais toujours pas asphalté et donc impraticable pendant la saison des pluies. Une route transnationale de 1 400 km, le "corridor 13", connectant le Cameroun, la République du Congo et la République Centrafricaine financé par la Banque africaine de développement est en cours de construction et devrait être achevée en 2021. Divers autres projets routiers étaient envisagés mais la crise financière a suspendu la mise en œuvre de la plupart d'entre eux. Dans le cadre du renforcement des échanges économiques de la zone CEEAC, les besoins exprimés par les pays d'Afrique Centrale se sont traduits en 184 projets formulés dans un programme dénommé "Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale" (PDCT-AC).

4.108. Les opérateurs de transport routiers sont de taille variable, les opérateurs disposant de flottes importantes et notamment les opérateurs étrangers dont Bolloré Logistics (racheté

récemment par l'armateur Italo-Suisse MSC) étant surtout concentrés à Brazzaville et à Pointe Noire.

4.109. Le régime des transports routiers fixé en 2011 n'a pas évolué durant la période sous examen. L'exercice de la profession est soumis à l'obtention d'un agrément de la part du ministère des transports. Le secteur est ouvert aux entreprises à capitaux étrangers de même que le cabotage est ouvert aux pavillons étrangers. Le trafic sur le principal axe routier, la RN1 Brazzaville-Pointe noire est en forte hausse ces dernières années: 2020: 371 208 véhicule/Jours; 2021: 421 117 véhicule/jour; 2022 (estimation): 449 201 véhicule/jour. Les données en tonne-kilomètres pendant cette période ne sont disponibles.

4.4.3.1.2 Transport ferroviaire

4.110. Le réseau congolais compte 886 km de voie répartis en deux lignes. La première ligne relie Pointe-Noire à Brazzaville et ce segment est utilisé à la fois pour les marchandises et les passagers. Une excroissance de cette ligne vers Belinga et Dolisie est uniquement utilisée pour le trafic de passagers. La seconde ligne, interconnectée à la première relie le Congo à la frontière gabonaise. Aucun projet de modernisation n'est prévu pour ce réseau.

4.111. Ce réseau est géré par le "Chemin de Fer Congo-Océan" (CFCO), une société publique dotée de l'autonomie financière dont la forme juridique actuelle date de 2000. Elle sous-traite les travaux de maintenance à des compagnies tierces via des appels d'offre.

4.4.3.1.3 Transport fluvial

4.112. Le Congo dispose de 2 187 kilomètres de voies navigables essentiellement composées du fleuve Congo, de l'Oubangui et de leurs affluents. Sauf pour le Congo la navigation est limitée à la saison des pluies. Les ports fluviaux sont administrés par la société parapublique "le port autonome de Brazzaville et les ports secondaires"(PABPS). Les grues du port de Brazzaville sont cependant gérées par une société privée, Terminaux des Bassins du Congo (TBC). Concession sous partenariat public-privé, obtenue par le groupe Bolloré en 2017, TBC assure toutes les opérations de manutention et d'acconage sur les corridors stratégiques Brazzaville/Pointe-Noire/Kinshasa/Bangui. Le trafic marchandises et passagers est assuré par des firmes privées utilisant des barges et des pousseurs ainsi que de plus petites unités appelées baleinières.

4.4.3.1.4 Service de transports maritimes et portuaires

4.113. La concession du port de Pointe Noire, unique port maritime congolais, a été attribuée au groupe français Bolloré en 2008 pour une durée de vingt-sept ans. Le trafic de container du port a été de 580 000 équivalents vingt pieds (EVP) en 2018.¹⁶⁰ Le PAPN a initié un vaste programme de réhabilitation, d'extension et de modernisation de ses infrastructures notamment:

- Elargissement et approfondissement à -16m des accès nautiques et du cercle d'évitage;
- Allongement de la digue extérieure de 500m;
- Reconstruction du quai D sur 700m et fondé à -15m;
- Aménagement des terre-pleins (32 ha sur le quai G et 6 ha sur le quai D);
- Acquisition de 6 portiques de quai et 32 portiques de parc sur le terminal à conteneurs;
- Aménagement d'une zone logistique d'emportage et de dépotage des conteneurs de 4,5 ha desservie par une route dédiée de 1 000 m et par un chemin de fer.

4.114. Le concessionnaire du terminal à conteneurs a injecté plus de 262 milliards de FCFA (plus de 400 millions d'EUR) ces dix dernières années. Le Port Autonome de Pointe-Noire peut accueillir des navires de 400 mètres de long, transportant jusqu'à 14 000 conteneurs. Les volumes du trafic

¹⁶⁰ CNUCED. Profil maritime du Congo. Adresse consultée: <https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/178/index.html>.

conteneurisés sont passés de 322 000 conteneurs équivalents 20 pieds en 2009 à 921 000 conteneurs équivalents 20 pieds en 2019. La productivité navire est passé de 15 mouvements par heure en 2009 à 60 mouvements actuellement; l'accostage des navires de grandes tailles est passé d'une capacité de 2 400 EVP à plus de 8 000 EVP. Le temps moyen des plus gros navires est passé de 3 jours à 24 heures aujourd'hui supprimant ainsi les attentes sur rade des navires porte-conteneurs. L'amélioration des rendements portuaires notamment les cadences chargements/déchargements qui sont passés de 7 conteneurs/heures à 13 conteneurs/heure en moyenne, l'objectif est d'atteindre 25 conteneurs/heures d'ici 10 ans. L'augmentation du chiffre d'affaires du PAPN est passé de 27 milliards de FCFA en 2009 à 41 milliards de FCFA en 2018.

4.115. Le Congo avait en 2020 une flotte sous pavillon national de 11 navires marchands totalisant 6 100 tonnes de port en lourd soit moins de 0,01% du tonnage mondial. Parmi elle on trouve un tanker et deux navires de charge traditionnel (General Cargo) mais ni porte-conteneur ni vraquier. Le Congo contrôlait également sous pavillon étranger en 2020 une flotte notablement plus importante puisqu'elle jauge 241 000 tonnes de port en lourd.

4.116. Les professions auxiliaires maritimes sont ouvertes aux entreprises étrangères pourvu qu'elles s'associent à des intérêts nationaux congolais dans des proportions déterminées par arrêté du ministre des transports.

4.4.3.2 Services de transports aériens

4.117. Durant la période d'examen un nouveau terminal et une nouvelle piste ont été construits à l'aéroport de Brazzaville ainsi qu'un nouveau terminal à Pointe-Noire. Le Congo compte au total trois aéroports internationaux (Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo). Les aéroports internationaux congolais sont possédés par l'État et gérés en concession pour vingt-cinq ans depuis 2011 par la Société AERCO, par la Société panafricaine SEGAP, et l'opérateur français EGIS à hauteur de 55%, par l'État congolais pour 15% et par deux actionnaires congolais privés pour 30%. Comme le montrent les tableaux 4.8 à 4.11 sur les mouvements d'aéronefs, le trafic de passagers, le trafic de fret et le trafic postal, le trafic aérien s'est inscrit à la baisse pendant l'ensemble de la période sous examen, avec un point bas en 2020, pendant la pandémie du COVID-19.

Tableau 4.8 Évolution des mouvements d'aéronefs, 2015-2021

Années	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mouvements d'aéronefs	37 886	31 350	25 808	21 107	19 634	10 617	15 747
Variation en %	0,0%	-17,3%	-17,7%	-18,2%	-7,0%	-45,9%	48,3%

Source: Informations fournies par les autorités.

Tableau 4.9 Évolution du trafic Passagers, 2015-2021

Années	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Passagers	2 303 454	1 733 591	1 415 012	1 069 690	1 025 123	515 929	859 794
Variation en %	0,0%	-24,7%	-18,4%	-24,4%	-4,2%	-49,7%	66,6%

Source: Informations fournies par les autorités.

Tableau 4.10 Évolution du trafic Fret, 2015-2021

Années	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fret (en tonnes)	26 826	20 065	12 545	11 004	10 741	8 068	11 073
Variation en %	0,0%	-25,2%	-37,5%	-12,3%	-2,4%	-24,9%	37,2%

Source: Informations fournies par les autorités.

Tableau 4.11 Évolution du trafic Poste, 2015-2021

Années	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Poste (en tonnes)	49	56	71	43	37	40	6
Variation en %	0,0%	14,3%	26,8%	-39,4%	-14,0%	8,1%	-85,0%

Source: Informations fournies par les autorités.

4.118. Comme dans tous les pays de la CEMAC, l'organisme panafricain ASECNA fournit les services de navigation aérienne et de météorologie. Les services d'assistance en escale sont assurés par la

société Congo Handling filiale du groupe français Europe Handling. L'auto-assistance est autorisée uniquement pour les compagnies nationales, conformément au décret n° 2010-826 du 31 décembre 2010 fixant les conditions d'exercice des services d'assistance en escale. Par contre, l'assistance mutuelle entre compagnies aériennes n'est pas autorisée.

4.119. Le tableau 4.12 décrit les accords bilatéraux aériens du Congo avec les pays non-membres de la CEMAC selon la méthodologie Quasar de l'OMC.¹⁶¹

Tableau 4.12 Accords de transport aérien, 2022

Partenaire	Date	Entrée en vigueur	5 ^{ème}	7 ^{ème}	Cabotage	Coop	Désignation	Refus	Tarification	Capacité	Stat	ILA
Burkina Faso	17.07.1984		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
Algérie	08.04.1973		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
Burundi	20.10.1980		N	N	N	N	M	PSCE	n.a.	PD	O	4,0
République démocratique du Congo	28.05.1979		N	N	N	N	M	PSCE	n.a.	PD	O	4,0
Danemark	27.02.1967		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
France	02.05.1962		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
Allemagne	30.10.1962		N	N	N	N	S	N/A	n.a.	n.a.	N	1,0
Ghana	21.05.1964		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
Guinée	19.02.1983		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
République populaire démocratique de Corée	29.05.1978		N	N	N	N	S	N/A	n.a.	PD	N	1,0
Mali	10.03.1964		O	N	N	N	M	PSCE	DA	AR	N	13,0
Pays-Bas	03.02.1969		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Nigeria	02.2018											
Portugal	03.07.1979		N	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	0,0
Roumanie	21.07.1978		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Fédération de Russie	28.09.1964		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	N	7,0
Sao Tomé et Príncipe	20.07.1984		N	N	N	N	M	PSCE	n.a.	PD	O	4,0
Espagne	08.01.1986		N	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	0,0
Suède	27.02.1967		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Suisse	24.10.1964		O	N	N	N	S	PSCE	DA	B1	O	10,0
États-Unis	12.2018											
Maroc												
Kenya												
Togo												
Mauritanie												
Ethiopie												
Guinée Equatoriale												
Côte d'Ivoire												
Angola												

n.a. Non applicable

Note: "5^{ème}" = droits de cinquième liberté; "7^{ème}" = droits de septième liberté; "Cabotage" = trafic intérieur; "Coop." = clauses de coopération; "Stat." = statistiques; "ILA" = Indice de libéralisation aérienne.
 "O" = oui; "N" = non; "S" = désignation simple; "M" = désignations multiples; "TL" = tarification libre; "DA" = double approbation; "PD" = prédétermination; "LD" = libre détermination; et "PSCE" = propriété substantielle et contrôle effectif; "AR" = autre restrictif; "B1" = Bermuda 1.

Source: Secrétariat de l'OMC, selon informations fournies par les autorités congolaises.

4.120. Ce réseau d'accords bilatéraux, auquel s'ajoute l'accord plurilatéral de Libreville unissant les pays de la CEMAC, n'est que partiellement utilisé. Du côté congolais, la compagnie privée Trans air Congo dessert le Gabon. La compagnie Canadian Airways Congo (dont l'actionnaire majoritaire est congolais) se limite à des vols intérieurs. Du côté des partenaires bilatéraux du Congo, les compagnies desservant le pays étaient les suivantes: Air France, Air Côte d'Ivoire, Royal Air Maroc,

¹⁶¹ Pour plus d'éléments sur cette méthodologie voir le document de l'OMC S/C/W/270/Add.1 du 30 novembre 2006.

Asky (Togo), TAAG (Angola), Ceiba (Guinée équatoriale), Ethiopian, Afrijet (Gabon), Transair (Sénégal), Rwandair (Rwanda) et Mauritania Airlines. De nombreuses compagnies africaines pourraient desservir la République du Congo par le biais la mise en œuvre de l'accord de Yamoussoukro qui libéralise le trafic aérien intra-africain.

4.4.4 Services de tourisme

4.121. Le tableau 4.13, ci-après, fournit les principaux indicateurs du secteur du tourisme au Congo de 2012 à 2018. Pour cause de la COVID-19, la quasi-totalité de données de 2019-2021 n'est pas disponible.

Tableau 4.13 Tourisme, 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tourism récepteur							
Arrivées ('000)	259	345	229	224	213	151	158
Visiteurs qui passent la nuit (touristes)	256	343	226	220	211	149	156
Visiteurs de la journée (excursionnistes)	3	2	3	4	2	2	2
Par région							
Afrique	149	262	143	138	145	84	88
Amériques	10	10	8	6	4	4	5
Asie de l'Est et Pacifique	20	25	22	13	11	9	10
Europe	76	46	52	63	50	50	52
Moyen-Orient	3	1	3	3	2	1	1
Asie du sud	2	2	2	2	1	2	2
Par motif principal							
Motifs personnels	159	221	171	168	163	108	85
Vacances, loisirs et détente	100	141	89	90	75	59	64
Autres motifs personnels	59	80	82	78	88	49	21
Affaires et motifs professionnels	100	124	58	56	50	43	73
Par mode de transport							
Voie aérienne	136	150	151	163	133	97	96
Voie fluviale	123	195	78	61	80	53	62
Dépenses (en millions d'USD)	68	52	57	47	43	..	..
% des exportations de biens et de services	0,7	0,6	0,6	0,9	0,9	..	..
Voyages	63	52	55	46	41	..	..
Transport de passagers	5	0,4	2	1	2	..	..
Tourism émetteur							
Départs ('000)	161	180	..	..	..	..	..
Dépenses (en millions d'USD)	308	360	435	557	457	..	..
% des importations de biens et de services	4,4	5,0	4,8	5,9	6,3	..	..
Voyages	173	204	257	324	251	..	..
Transport de passagers	135	156	178	233	206	..	..
Industries touristiques							
Nombre d'établissements	1 573	2 008	2 165	2 558	2 250	1 894	1 631
Hébergement des visiteurs	..	..	..	..	..	..	..
dont "hôtels et établissements assimilés"	987	1 270	1 381	1 629	1 343	1 152	976
Restaurants et débits de boissons	534	680	718	848	815	663	584
Transport de passagers	..	..	..	..	..	..	..
Agences de voyage et autres activités de services de réservation	52	58	66	81	92	79	71
Autres sous-secteurs touristiques	..	..	..	..	..	..	..
Hébergement des visiteurs dans des hôtels et des établissements assimilés							
Nombre d'établissements	987	1 270	1 381	1 629	1 343	1 152	976
Nombre de chambres	12 427	14 583	15 644	18 588	15 585	11 778	10 196
Nombre de places-lit	24 854	29 166	31 288	37 176	31 170	23 556	20 205
Memo:							
Taux d'occupation / chambres (%)	30,6	24,0	23,0	28,3	17,3	10,0	14,3
Durée moyenne du séjour (nuits)	2,7	2,5	2,9	3,9	2,8	2,3	2,6
Capacité disponible (places-lit pour 1000 habitants)	5,4	6,1	6,4	7,4	6,1	0,3	0,2
Emploi							
Nombre d'employés par sous-secteur touristique ('000)	..	22	25	27	27	11	8

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Services d'hébergement pour les visiteurs (hôtels et établissements assimilés)	..	7	9	9	9	7	4
Restaurants et débits de boissons	..	15	16	17	17	4	3
Transport de passagers	..	..	..	..	..	..	..
Agences de voyage et autres activités de services de réservation	..	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3
Autres industries touristiques	..	..	..	..	..	..	..

.. Non disponible.

Source: Organisation mondiale du tourisme, Annuaire des statistiques du tourisme (éditions 2015 et 2019) et Compendium des statistiques du tourisme (éditions 2018 et 2019).

4.122. Comme l'illustre ce tableau, les flux de touristes entrants ont décliné pendant toute la période sous examen. Les deux tiers de ses flux proviennent du continent africain, loin devant l'Europe et la moitié des entrées seulement est attribuable au tourisme proprement dit. La voie aérienne et la voie fluviale, elle aussi indice d'un tourisme de proximité, se partagent les entrées. Les dépenses des touristes entrants ont également régressé durant la période et se situent à un niveau bien inférieur aux dépenses du tourisme émetteur congolais.

4.123. Le nombre et la capacité des établissements qu'il s'agisse d'hôtels ou de restaurants ont cru pendant une partie de la période avant de régresser à nouveau vers les niveaux initiaux de la période. L'emploi dans le secteur également régressé. Ces évolutions semblent largement corrélées à la santé, variable, du secteur pétrolier.

4.124. La politique touristique relève du ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. L'agence congolaise de la faune et des aires protégées créée en 2012 est opérationnelle depuis 2016. Le plus récent développement réglementaire en date est l'adoption le 25 novembre 2019 de trois textes de lois portant respectivement création de la Société congolaise d'ingénierie touristique (SCIT), chargée de mettre en œuvre l'ensemble des politiques publiques en matière d'aménagement et d'équipement touristique et d'un Guichet unique du tourisme (GUT), chargé d'accompagner et d'aider les investisseurs et les opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie ainsi que la rénovation et la transformation de l'Office de promotion de l'industrie touristique (OPIT) en un établissement public à caractère commercial chargé de structurer et de promouvoir la "Destination Congo".

4.125. Ainsi que reflété dans les engagements du Congo au titre de l'AGCS, l'ouverture d'un hôtel ou d'un restaurant par un national ou un étranger est sujet à l'obtention d'un agrément d'exploitation par le ministère en charge du tourisme. L'exercice de l'activité commerciale de tourisme par une agence de voyage et des guides touristiques, est également subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation ou d'une licence, délivré par le ministère en charge du tourisme. La délivrance de l'autorisation, de l'agrément et de la licence s'accompagne d'un cahier des charges, dûment approuvé par le ministère en charge du tourisme, qui fixe notamment les obligations de l'exploitant dans le cadre de l'exercice de son activité.

4.4.5 Services financiers

4.4.5.1 Services bancaires et de micro-finance

4.126. La réglementation et la supervision de l'activité bancaire relève de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC).

4.127. A fin décembre 2021, le système bancaire congolais est constitué de dix établissements de crédit en activité. En termes de dépôts, les banques les plus importantes sont la BGFI Bank (16,80%), la Banque Postale du Congo (16,78%), Ecobank (10,85%) et Crédit du Congo CDC (10,75%). En termes de crédits à l'économie, les banques les plus importantes sont la BGFI Bank (26,59%), la Banque Postale du Congo BPC (10,21%) et Ecobank (10,07%). Concernant la répartition des capitaux des banques par pays d'origine, le Congo est l'actionnaire majoritaire dans l'ensemble des banques en activité sur le territoire national suivi du Maroc.

4.128. Le tableau 4.14 fournit les indicateurs d'activité du secteur bancaire au Congo de 2015 à 2021.

Tableau 4.14 Indicateurs d'activité du système bancaire du Congo, 2015-2021

(Coefficients et taux en %; montants en millions de FCFA (XAF))

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Coefficient net d'exploitation (frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB	54,3	59,8	59,2	58,3	66,8	56,2	44,1
Coefficient de rentabilité (Résultat net/fonds propres)	11,6	7,1	6,5	5,12	1,19	5,09	15,59
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire)	20,4	14,5	13,7	10,35	2,42	10,24	27,05
Taux brut de créances en souffrance (créances en souffrance brutes/total des créances brutes)	6,7	8,5	16,6	..	28,14	21,71	17,24
Taux de provisionnement (provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)	41,3	38,6	35,8	36,69	35,90	53,04	64,20
Produits net bancaires (PNB)	173 902	158 027	155 693	146 359	142 332	140 998	170 135
Résultat net	35 539	22 845	21 344	15 149	3 454	14 451	46 031

Source: Commission bancaire de l'Afrique centrale.

4.129. Globalement on peut constater une amélioration récente des indicateurs liés à l'activité du secteur bancaire. Ces évolutions peuvent s'expliquer par l'augmentation des activités liées à l'intermédiation (crédits à l'économie et dépôts de la clientèle).

4.130. Dans son rapport n°23/89 de mai 2023 le Fmi a estimé que:

- i. "Le niveau des prêts non-performants s'est situé autour de 17% au cours de l'année écoulée, les répercussions de la contraction économique provoquée par la pandémie en 2020 ayant été compensées par les effets bénéfiques du remboursement des arriérés intérieurs. Ces remboursements, ainsi que la réduction des emprunts de l'État auprès du système bancaire (grâce aux importantes recettes pétrolières), ont libéré des liquidités, ce qui a soutenu la croissance du crédit au secteur privé (5% en août 2022). Le ratio d'adéquation des fonds propres a atteint 24% fin avril 2022, reflétant une meilleure qualité des actifs pondérés en fonction des risques, et des tendances positive en matière de crédits et de dépôts. Des projets de restructuration sont encore à l'étude pour deux petites banques fragiles. L'évolution du système bancaire devra être suivie de près après que l'assouplissement des mesures prudentielles associé à la pandémie ait pris fin."

4.131. L'inclusion financière a progressé: la part des adultes possédant un compte auprès d'une institution financière formelle est passée de 23% en 2017 à 49% en 2021. Ce ratio est nettement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne.

4.132. En dépit d'un ralentissement de son activité observé en 2021, le secteur de la microfinance joue un rôle important et non négligeable dans la bancarisation de la population congolaise avec 67 établissements de microfinance dont 22 établissements indépendants et 45 caisses de réseau MUCODEC. Par ailleurs, on note aussi l'existence des caisses mutuelles d'épargne et de crédit (CMEC) en nombre de 24 réparties sur 5 départements (Cuvette-Ouest, Plateaux, Bouenza, Lékoumou et Niari) sur les 12 que compte le territoire congolais.

4.133. Ces caisses reconnues par l'administration ont été créées par différents projets du gouvernement (PRODER I, PRODER II, PADEF) avec l'appui du Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Le secteur de la microfinance compte un effectif 1 626 agents. Il a pu collecter les dépôts à hauteur de 184,591 milliards FCFA dont 164,681 milliards du réseau MUCODEC, avec un encours de crédit à hauteur de 116,658 milliards FCFA dont 102,186 milliards du réseau MUCODEC à fin décembre 2021. Le secteur de la microfinance est régi par les dispositions réglementaires édictées par l'autorité monétaire (Ministère en charge de la Monnaie et du Crédit-DGIFN), de la COBAC et de la BEAC qui en assurent la supervision.

4.4.5.2 Services d'assurance

4.134. Le Congo compte huit sociétés d'assurances dont six en non-vie et deux en vie (un national, un étranger). Parmi ces huit sociétés, trois sont à capitaux nationaux et à capitaux étrangers. Le tableau 4.15 énumère ces compagnies et indique la nationalité de leur actionnaire majoritaire.

Tableau 4.15 Compagnies d'assurances opérant au Congo

N° d'ordre	Assureurs	Nationalité de l'actionnaire majoritaire
	ASSUREURS NON VIE	
01	Assurances et Réassurances du Congo (ARC)	État Congolais
02	Assurances Générales du Congo (AGC)	Congolaise
03	Africaine des Assurances du Congo (AAC)	Béninoise
04	Saham Assurances Congo	Ivoirienne
05	Sunu Assurances du Congo	Franco-sénégalaise
06	Nouvelle Société Interafricaine d'Assurances (NSIA) Congo	Ivoirienne
	ASSUREURS VIE	
07	Assurances Générales du Congo Vie (AGC Vie)	Congolaise
08	Nouvelle Société Interafricaine d'Assurances vie Congo (NSIA Vie)	Ivoirienne

Source: informations fournies par les autorités.

4.135. Le volume des primes collectées est passé de 62,8 milliards de FCFA en 2020 à 70,5 milliards de FCFA en 2021 soit une évolution des primes de 12,21%, ce qui se traduit par une pénétration (primes collectées en pourcentage du PIB) de 5,63% du PIB et une densité d'assurance (primes/tête) de 18,79 d'USD.

4.136. La réglementation et la supervision du secteur de l'assurance relèvent, comme décrit dans la partie commune par la CIMA organisme panafricain regroupant les États membres de l'UMOA et de la CEMAC.

[illegible]

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Autres matériel de transport	17,5	21,8	50,5	65,4	74,6	45,8	12,3	5,4	14,9	15,3
7935 - Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux	8,2	10,0	25,7	21,3	48,0	27,5	5,7	2,3	10,3	7,2
7932 - Navires et bateaux	8,5	10,5	22,7	42,0	24,9	15,1	6,2	2,7	3,3	6,2
7937 - Remorqueurs et bateaux-pousseurs	0,5	1,1	1,8	2,0	1,2	1,9	0,3	0,1	0,6	0,8
7923 - Avions et autres aéronefs à propulsion mécanique	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,5
7921 - Hélicoptères	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Textiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Vêtements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Autres biens de consommation	0,5	0,2	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade de la DSNU (CTCI Rev.3).

Tableau A1.2 Structure des importations 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (Millions d'USD)	7 348,6	8 371,6	10 098,9	10 549,7	11 270,3	4 560,3	3 485,6	2 242,4	1 908,3	2 351,5
	(part en pourcentage)									
Produits primaires, total	7,8	9,0	7,9	10,4	6,0	18,4	21,1	31,0	37,5	38,3
Agriculture	6,4	7,1	6,5	5,3	4,2	14,3	16,1	26,2	32,7	33,1
Produits alimentaires	6,1	6,9	6,2	5,1	4,0	13,8	15,5	25,0	31,3	31,7
0123 - Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles	0,8	1,0	0,9	0,8	0,6	2,5	3,2	4,9	6,3	6,9
0412 - Autres froments (y compris l'épeautre) et méteil, non moulus	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,8	1,1	2,1	2,8	4,1
4222 - Huile de palme et ses fractions	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	2,0	3,1	2,4
0342 - Poissons congelés	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	1,0	1,1	1,7	2,2	2,2
0989 - Préparations alimentaires, n.d.a.	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,7	1,2	1,7	2,4	2,0
0351 - Poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,5	0,8	1,6	1,6	1,8
0423 - Riz semi-blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,9	0,8	1,5	1,7	1,7
Matières premières agricoles	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	1,2	1,4	1,4
Industries extractives	1,4	1,9	1,4	5,1	1,8	4,1	5,0	4,8	4,7	5,2
Minerais et autres minéraux	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5
Métaux non-ferreux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4
Combustibles	1,1	1,6	1,1	4,8	1,6	3,4	4,3	3,6	3,6	4,3
Produits manufacturés	92,0	90,9	92,0	89,5	93,9	81,5	78,7	68,7	62,1	59,4
Fer et acier	2,3	2,1	3,0	4,4	1,4	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7
Produits chimiques	3,2	3,1	2,9	2,9	2,1	4,9	7,3	11,2	12,2	16,5
5989 - Produits et préparations chimiques, n.d.a.	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,6	1,0	0,6	2,9
5429 - Médicaments, n.d.a.	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6	1,2	1,6	2,5	3,0	2,9
5542 - Agents de surfaces organiques	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	1,3	1,7	1,9	2,5
Autres demi-produits	4,2	4,7	5,0	5,8	5,4	8,0	5,9	7,1	6,3	5,7
Machines et matériel de transport	76,8	78,0	78,2	73,3	82,4	59,9	56,8	40,6	35,1	28,0
Machines pour la production d'énergie	1,0	0,8	0,7	0,8	0,6	1,0	1,8	2,2	1,6	1,1
Autres machines non-électriques	8,4	6,0	6,3	6,6	4,9	8,3	11,4	11,2	9,0	7,3
Machines de bureau et matériel de télécommunication	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	1,5	1,4	2,4	2,7	1,6
Autres machines électriques	1,5	2,2	1,6	2,1	2,2	2,7	2,5	3,5	2,6	2,5
Produits de l'industrie automobile	2,9	3,2	2,9	2,2	0,9	4,3	2,4	3,0	3,7	4,5

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7812 - Véhicules à moteur pour le transport des personnes, n.d.a.	1,3	1,4	1,4	0,8	0,4	2,7	0,7	1,4	1,7	2,9
Autres matériel de transport	62,2	65,3	65,9	60,9	73,2	42,2	37,4	18,2	15,4	11,0
7935 - Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux	22,2	26,2	39,8	28,3	50,6	18,9	16,5	1,1	4,4	5,0
7932 - Navires et bateaux	38,1	34,0	23,6	28,3	21,0	20,7	19,2	15,4	7,2	4,4
Textiles	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,7	0,4	1,2	1,0	0,9
Vêtements	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5
Autres biens de consommation	5,0	2,6	2,5	2,6	2,2	2,9	3,7	4,6	4,1	5,1
Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	2,3

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade de la DSNU (CTCI Rev.3).

Tableau A1.3 Destination des exportations, 2012-2020

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (en millions d'USD)	7 437.9	10 453.1	8 673.4	8 623.0	7 900.6	8 252.0	11 155.0	5 575.9	4 893.1	2 362.2
	(part en pourcentage)									
Amérique	7,5	7,9	4,1	6,4	1,3	5,3	3,7	3,4	5,1	0,7
États-Unis	6,1	5,1	2,9	2,7	1,2	3,4	2,2	3,3	2,9	0,6
Autres pays d'Amérique	1,3	2,8	1,2	3,7	0,1	1,9	1,5	0,2	2,2	0,1
Europe	40,5	17,3	14,7	24,3	37,8	23,7	12,5	12,0	15,4	8,6
UE-27	38,7	12,7	13,3	22,5	36,5	18,4	11,5	10,6	12,8	6,4
Belgique	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,6	0,6	1,9
France	12,5	5,2	3,1	0,9	1,5	1,4	1,2	0,7	0,8	1,7
Italie	2,0	0,7	4,0	3,8	4,6	4,0	6,6	1,3	0,4	0,9
Pays-Bas	14,2	3,1	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	4,1	0,6	0,7
Espagne	3,6	2,4	3,0	10,6	28,5	11,2	1,9	2,6	8,6	0,5
AELE	0,2	0,0	0,2	1,5	0,3	0,3	0,8	0,1	0,7	0,6
Norvège	0,2	0,0	0,1	1,4	0,2	0,3	0,8	0,1	0,1	0,6
Autres pays d'Europe	1,5	4,7	1,3	0,4	1,0	5,0	0,2	1,3	1,9	1,6
Royaume-Uni	1,5	3,9	1,3	0,2	1,0	1,2	0,2	1,3	1,8	1,4
Communauté des États indépendants (CEI)^a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afrique	18,6	17,7	32,9	39,8	33,3	21,9	11,6	5,5	10,6	30,5
Côte d'Ivoire	0,6	0,9	0,7	0,5	1,4	0,7	0,6	0,2	0,0	8,6
Togo	0,1	0,0	0,1	10,9	0,0	0,1	0,8	0,1	1,9	7,5
Cameroun	0,9	2,1	3,4	1,5	3,6	5,1	1,6	1,2	0,5	5,4
Gabon	2,3	1,2	8,2	4,9	8,3	1,4	3,5	1,2	4,6	4,0
Angola	5,0	8,5	12,0	10,4	10,7	6,3	2,4	1,3	1,4	2,2
Afrique du Sud	0,3	0,4	1,2	0,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
République centrafricaine	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4
Moyen-Orient	0,2	0,1	0,4	0,1	1,1	1,0	0,9	1,2	0,1	3,2
Émirats arabes unis	0,1	0,1	0,4	0,0	1,1	0,3	0,2	0,1	0,1	3,1
Asie	33,3	56,9	39,0	20,8	13,6	42,5	71,0	77,7	68,7	57,0
Chine	21,5	40,4	23,3	16,0	11,7	36,3	62,7	59,8	63,8	45,8
Japon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Autres économies d'Asie	11,8	16,5	15,8	4,9	1,9	6,2	8,3	17,9	5,0	10,9
Inde	1,9	0,0	0,8	1,4	0,0	0,6	0,9	13,2	2,3	3,1
Australie	5,6	7,8	7,9	1,2	1,3	2,9	1,3	2,0	0,3	2,9
Singapour	0,6	0,9	5,3	0,7	0,0	2,0	4,1	0,6	0,5	2,3
Viet Nam	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,4	0,2	0,3	0,7	0,8
Malaisie	2,9	2,8	0,5	0,7	0,0	0,3	0,9	1,1	0,6	0,7
Autres	0,0	0,0	8,8	8,5	13,0	5,6	0,3	0,2	0,0	0,0
Memo:										
CEMAC (pays Membres de l'OMC)	3,2	3,3	11,6	6,5	11,9	6,6	5,2	2,5	5,3	9,8
UE-28	40,2	16,5	14,6	22,6	37,5	19,7	11,7	11,9	14,6	7,8

a Communauté des États indépendants, y compris certains États associés et anciens États membres.

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade de la DSNU.

Tableau A1.4 Origines des importations, 2012-2020

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (Millions d'USD)	7 348,6	8 371,6	10 098,9	10 549,7	11 270,3	4 560,3	3 485,6	2 242,4	1 908,3	2 351,5
	(part en pourcentage)									
Amérique	9,2	6,6	19,2	13,7	18,3	5,7	4,4	7,5	10,1	9,4
États-Unis	2,5	2,1	3,9	7,4	9,5	2,8	2,9	4,9	6,7	4,2
Autres pays d'Amérique	6,8	4,6	15,2	6,3	8,8	2,9	1,5	2,6	3,4	5,2
Brésil	6,2	3,4	0,7	0,7	0,3	0,5	0,8	1,1	1,7	3,2
Argentine	0,4	0,5	0,2	0,4	0,1	0,4	0,4	0,7	0,9	1,3
Europe	23,4	28,8	46,8	33,2	35,1	35,2	36,3	41,6	37,9	35,4
UE-27	21,5	26,3	31,0	21,9	18,4	24,9	29,0	36,7	33,4	30,8
France	8,2	9,1	6,3	6,3	6,0	7,9	11,5	15,0	14,5	12,5
Belgique	4,9	4,7	0,8	0,9	0,9	8,1	6,5	10,3	7,4	9,0
Italie	3,5	2,3	3,5	3,8	1,8	3,7	5,7	4,1	2,6	2,2
Allemagne	0,3	0,8	1,6	2,2	1,5	0,7	0,7	1,3	1,5	1,8
Pays-Bas	0,8	2,3	11,5	1,5	0,8	2,4	0,7	1,3	1,2	1,7
AELE	0,3	0,4	11,4	6,3	8,0	7,4	4,8	1,2	1,0	0,9
Autres pays d'Europe	1,6	2,1	4,4	4,9	8,7	2,9	2,6	3,7	3,5	3,7
Türkiye	0,8	0,5	0,7	1,1	1,3	1,1	1,3	2,2	2,2	2,4
Communauté des états indépendants (CEI)^a	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6	0,7	1,7	2,9	4,4
Fédération de Russie	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6	0,7	1,7	2,8	4,4
Afrique	52,9	51,8	5,0	7,2	2,8	32,8	28,6	26,3	15,7	19,6
Namibie	2,0	1,6	0,1	0,0	0,0	8,8	2,2	3,5	1,0	3,7
République démocratique du Congo	0,5	2,5	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	0,1	0,2	2,5
Gabon	12,0	12,2	1,9	0,1	0,1	3,0	6,9	2,3	1,0	2,2
Afrique du Sud	2,5	0,7	0,6	0,9	0,2	0,7	2,5	1,6	1,8	1,7
Angola	25,6	15,1	0,2	4,1	0,2	7,1	4,8	6,1	1,6	1,3
Cameroon	2,8	2,2	0,3	0,3	0,2	1,7	2,9	3,6	1,1	1,2
Mozambique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1
Nigéria	3,0	2,6	0,0	0,1	0,1	2,6	1,1	0,8	1,2	1,0
Moyen-Orient	1,7	1,3	1,8	1,7	0,6	1,1	1,7	3,7	2,6	3,5
Émirats arabes unis	1,4	1,0	1,5	1,5	0,5	0,9	1,2	3,3	2,0	2,8
Asie	12,7	11,4	27,0	44,0	43,0	14,4	26,2	19,3	30,8	27,7
Chine	4,3	5,0	7,9	10,0	8,2	7,8	13,7	11,4	18,7	19,6
Japon	0,1	0,1	1,5	3,7	4,8	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1
Autres économies d'Asie	8,2	6,3	17,6	30,3	30,0	6,5	12,4	7,8	11,6	8,0
Inde	0,7	0,7	2,0	1,2	1,1	1,4	1,3	2,0	2,7	3,3
Indonésie	0,3	0,2	2,9	1,7	3,3	0,9	1,2	1,7	3,4	2,1
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0
Memo:										
CEMAC (pays Membres de l'OMC)	14,8	14,4	2,1	0,3	0,3	4,8	9,7	5,9	2,1	3,4
UE-28	22,2	27,7	32,7	24,2	22,7	26,5	30,1	37,8	34,3	31,6

a Communauté des États indépendants, y compris certains États associés et anciens États membres.

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC basés sur les données issues de la base de données Comtrade de la DSNU.

Tableau A3.1 Normes IEC, rendue d'application obligatoire (règlements techniques) au Congo

Les normes internationales adoptées et rendues d'application obligatoire (règlements techniques) sont:

Normes IEC

01	NCGO IEC 60051-1	Appareils de mesure électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires - Partie 1: Définitions et exigences générales communes a toutes les parties
02	NCGO IEC 60064	Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire - Prescriptions de performances
03	NCGO IEC 60269-1	Fusibles basse tension - Partie 1: Exigences générales
04	NCGO IEC 60269-2	Fusibles basse tension - Partie 2: Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) - Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K
05	NCGO IEC 60282-1	Fusibles à haute tension - Partie 1: Fusibles limiteurs de courant
06	NCGO IEC 60335-1	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: Exigences générales
07	NCGO IEC 60335-2-14	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-14: Exigences particulières pour les machines de cuisine
08	NCGO IEC 60335-2-3	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-3: Exigences particulières pour les fers à repasser électriques
09	NCGO IEC 60335-2-30	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-30: Règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux
10	NCGO IEC 60335-2-36	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-36: Exigences particulières pour les cuisinières, les fours, les tables de cuisson et les foyers de cuisson électriques à usage collectif
11	NCGO IEC 60335-2-4	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-4: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges
12	NCGO IEC 60335-2-40	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Exigences particulières pour les pompes a chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs
13	NCGO IEC 60335-2-43	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-43: Exigences particulières pour les appareils de séchage du linge et les sèche-serviettes
14	NCGO IEC 60335-2-5	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-5: Exigences particulières pour les lave-vaisselle
15	NCGO IEC 60335-2-7	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-7: Exigences particulières pour les machines à laver le linge
16	NCGO IEC 60335-2-8	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-: Règles particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues
17	NCGO IEC 60335-2-80	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-80: Exigences particulières pour les ventilateurs
18	NCGO IEC 60335-2-9	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-9: Exigences particulières pour les grils, les grille-pain et les appareils de cuisson mobiles analogues
19	NCGO IEC 60432-1	Lampes à incandescence - Prescriptions de sécurité - Partie 1: Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire
20	NCGO IEC 60432-2	Lampes à incandescence - Prescriptions de sécurité - Partie 2: Lampes tungstène - halogène pour usage domestique et éclairage général similaire
21	NCGO IEC 60598-1	Luminaires – part 1: General requirements and tests
22	NCGO IEC 60669-1	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - Partie 1: Exigences générales
23	NCGO IEC 60669-2-6	Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - Partie 2-6: Prescriptions particulières - Interrupteurs pompiers pour enseignes lumineuses et luminaires extérieurs et intérieurs
24	NCGO IEC 60745-1	Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 1: Règles générales

25	NCGO IEC 60745-2-2	Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 2-2: Règles particulières pour les visseuses et les clés à chocs
26	NCGO IEC 60745-2-3	Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 2-3: Règles particulières pour les meuleuses, lustreuses et ponceuses du type à disque
27	NCGO IEC 60906-1	Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1: Prises de courant 16 A 250 V c.a.
28	NCGO IEC 60947-1	Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
29	NCGO IEC 60947-2	Appareillage à basse tension - Partie 2: Disjoncteurs
30	NCGO IEC 60947-3	Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combines-fusibles
31	NCGO IEC 60950-1	Matériels de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales
32	NCGO IEC 60968	Lampes à fluorescence à ballast intégré pour l'éclairage général - Règles de sécurité
33	NCGO IEC 60969	Lampes à fluorescence compactes à ballast intégré pour l'éclairage général - Exigences de performances
34	NCGO IEC 61010-1	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1: Exigences générales
35	NCGO IEC 61029-1	Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes - Première partie: Règles générales
36	NCGO IEC 61029-2-12	Sécurité des machines-outils électriques semi-fixes - Partie 2-12: Exigences particulières pour les machines à fileter
37	NCGO IEC 61050	Transformateurs pour lampes tubulaires à décharge ayant une tension secondaire à vide supérieure à 1000 V (couramment appelés transformateurs- néon). Prescriptions générales et de sécurité
38	NCGO IEC 61558-1	Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 1: Exigences générales et essais
39	NCGO IEC 61936-1	Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV - Partie 1: Règles communes
40	NCGO IEC 62552-1	Appareils de réfrigération à usage ménager - Caractéristiques et méthodes d'essai - Partie 1: Exigences générales
41	NCGO IEC 62552-2	Appareils de réfrigération à usage ménager - Caractéristiques et méthodes d'essai - Partie 2: Exigences de performances
42	NCGO IEC 62552-3	Appareils de réfrigération à usage ménager - Caractéristiques et méthodes d'essai - Partie 3: Consommation d'énergie et volume

Normes Codex

N°	Référence CODEX	Référence Congo	Intitulé de la norme
1	CXS 3-1981	NCGO CXS 3-1981	Norme pour le saumon en conserve
2	CODEX STAN 36-1981	NCGO CODEX STAN 36-1981	Norme pour le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé
3	CODEX STAN 38-1981	NCGO CODEX STAN 38-1981	Norme pour les champignons comestibles et produits dérivés
4	CODEX STAN 33-1981	NCGO CODEX STAN 33-1981	Norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive
5	CODEX STAN 52-1981	NCGO CODEX STAN 52-1981	Norme pour les fraises surgelées
6	CODEX STAN 57-1981	NCGO CODEX STAN 57-1981	Norme pour les concentrés de tomates traités
7	CODEX STAN 42-1981	NCGO CODEX STAN 42-1981	Norme pour les ananas en conserve
8	CODEX STAN 67-1981	NCGO CODEX STAN 67-1981	Norme pour les raisins secs
9	CODEX STAN 75-1981	NCGO CODEX STAN 75-1981	Norme pour les pêches surgelées
10	CXS 78-1981	NCGO CXS 78-1981	Norme pour le cocktail de fruits en conserve
11	CODEX STAN 97-1981	NCGO CODEX STAN 97-1981	Norme pour l'épaule de porc cuite
12	CODEX STAN 111	NCGO CODEX STAN 111	Norme codex pour les choux surgelés
13	CODEX STAN 104	NCGO CODEX STAN 104	Norme codex pour les poireaux surgelés
14	CODEX STAN 112-1981	NCGO CODEX STAN 112-1981	Norme codex pour les choux de Bruxelles surgelés
15	CODEX STAN 41-1981	NCGO CODEX STAN 41-1981	Norme pour les tomates en conserve
16	CODEX STAN 114-1981	NCGO CODEX STAN 114-1981	Norme pour les pommes de terre frites surgelées
17	CODEX STAN 117-1981	NCGO CODEX STAN 117-1981	Norme pour les bouillons et consommés
18	CODEX STAN 154-1985	NCGO CODEX STAN 154-1985	Norme pour la farine complète de maïs
19	CODEX STAN 18	NCGO CODEX STAN 18	Norme codex pour le maïs doux en conserve

N°	Référence CODEX	Référence Congo	Intitulé de la norme
20	CXS 115-1981	NCGO CXS 115-1981	Norme pour les cornichons (concombres) en conserve
21	CODEX STAN 116	NCGO CODEX STAN 116	Norme codex pour les carottes en conserve
22	CODEX STAN 177-1991	NCGO CODEX STAN 177-1991	Norme pour la noix de coco râpée desséchée
23	CODEX STAN 61	NCGO CODEX STAN 61	Norme codex pour les pores en conserve
24	CODEX STAN 68	NCGO CODEX STAN 68	Norme codex pour les mandarines en conserve
25	CODEX STAN 160	NCGO CODEX STAN 160	Norme codex pour les chutneys de mangue
26	CODEX STAN 132	NCGO CODEX STAN 132	Norme codex pour le maïs en grains entier surgelé
27	CODEX STAN 199	NCGO CODEX STAN 199	Norme codex pour le blé et le blé dur
28	CODEX STAN 201	NCGO CODEX STAN 201	Norme codex pour l'avoine
29	CODEX STAN 163-1987, Rév. 1-2001	NCGO CODEX STAN 163- 1987, Rév. 1-2001	Norme pour les produits à base de protéines de blé incluant le gluten de blé
30	CODEX STAN 176-1989	NCGO CODEX STAN 176-1989	Norme pour la farine comestible de manioc
31	CODEX STAN 16	NCGO CODEX STAN 16	Norme codex pour les haricots verts et les haricots
32	CODEX STAN 13	NCGO CODEX STAN 13	Norme pour le beurre en conserve
33	CODEX STAN 133	NCGO CODEX STAN 133	Norme codex pour le maïs en épi surgelé
34	CODEX STAN 56	NCGO CODEX STAN 56	Norme codex pour les asperges en conserve
35	CODEX STAN 118	NCGO CODEX STAN 118	Norme codex pour les aliments« exempts de gluten »
36	CODEX STAN 81	NCGO CODEX STAN 81	Norme codex pour les pois secs trempés en conserve
37	CODEX STAN 55	NCGO CODEX STAN 55	Norme codex pour les champignons en couche en conserve
38	CODEX STAN 77	NCGO CODEX STAN 77	Norme codex pour les épinards surgelés
39	CODEX STAN 140	NCGO CODEX STAN 140	Norme codex pour les carottes surgelées
40	CODEX STAN 144	NCGO CODEX STAN 144	Norme codex pour les choux palmistes (cœur de palmier)
41	CODEX STAN 225-2001	NCGO CODEX STAN 225-2001	Norme pour les asperges
42	CODEX STAN 219	NCGO CODEX STAN 219	Norme codex pour les pomelos
43	CODEX STAN 183	NCGO CODEX STAN 183	Norme codex pour les papayes
44	CODEX STAN 184	NCGO CODEX STAN 184	Norme codex pour les mangues
45	CODEX STAN 187	NCGO CODEX STAN 187	Norme codex pour les caramboles
46	CODEX STAN 197	NCGO CODEX STAN 197	Norme codex pour les avocats
47	CODEX STAN 204	NCGO CODEX STAN 204	Norme codex pour les mangoustans
48	CODEX STAN 205	NCGO CODEX STAN 205	Norme codex pour les bananes
49	CODEX STAN 214	NCGO CODEX STAN 214	Norme codex pour les pamplemousses
50	CODEX STAN 215	NCGO CODEX STAN 215	Norme codex pour les goyaves
51	CODEX STAN 245	NCGO CODEX STAN 245	Norme codex pour les oranges
52	CODEX STAN 70	NCGO CODEX STAN 70	Norme pour le thon et la bonite en conserve
53	CODEX STAN 12-1981	NCGO CODEX STAN 12-1981	Norme Codex pour le miel
54	CODEX STAN A-4	NCGO CODEX STAN A-4	Norme pour les laits concentrés sucrés
55	COCEX STAN 92	NCGO CODEX STAN 92	Norme pour certains légumes
56	CODEX STAN 171	NCGO CODEX STAN 171	Norme pour certain légumes secs
57	CODEX STAN 212-1999	NCGO CODEX STAN 212- 1999	Norme codex pour les sucres
58	CODEX STAN 165	NCGO CODEX STAN 165	Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson de chair poisson haché et de mélanges de filet et de chair de poisson hachée
59	CODEX STAN 166	NCGO CODEX STAN 166	Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poissons surgelés-panes ou enrobés de pâte à frire
60	CODEX STAN 190	NCGO CODEX STAN 190	Norme générale pour les filets de poissons surgelés
61	CODEX STAN 153-1985	NCGO CODEX STAN 153-1985	Norme codex pour le maïs
62	CODEX STAN 198-1995	NCGO CODEX STAN 198-1995	Norme codex pour le riz

N°	Référence CODEX	Référence Congo	Intitulé de la norme
63	CODEX STAN 169	NCGO CODEX STAN 169	Norme codex pour les mil chandelles en grains entier et décortiqués
64	CODEX STAN 172	NCGO CODEX STAN 172	Norme codex pour le sorgho en grain
65	CODEX STAN 155	NCGO CODEX STAN 155	Norme codex pour la farine de maïs dégermé et le gruau de maïs dégermé
66	CODEX STAN 200	NCGO CODEX STAN 200	Norme codex pour les arachides
67	CODEX STAN 32	NCGO CODEX STAN 32	Norme codex pour la margarine
68	CODEX STAN 210	NCGO CODEX STAN 210	Huiles végétales portant un nom spécifique
69	CODEX STAN 143	NCGO CODEX STAN 143	Norme pour les dates
70	CODEX STAN 202	NCGO CODEX STAN 202	Norme pour le couscous
71	CODEX STAN 150-1985	NCGO CODEX STAN 150-1985	Norme codex pour le sel de qualité alimentaire
72	CODEX STAN 159	NCGO CODEX STAN 159	Norme pour les mangues en conserve
73	CODEX STAN 37-1981	NCGO CODEX STAN 37-1981	Norme pour les crevettes en conserve
74	CODEX STAN 88-1993	NCGO CODEX STAN 88-1993	Norme pour le Corned Beef
75	CODEX STAN 89	NCGO CODEX STAN 89	Norme pour la mortadelle (lunchent meat)
76	CODEX STAN 90	NCGO CODEX STAN 90	Norme pour la chaire de crabe en conserve
77	CODEX STAN 94	NCGO CODEX STAN 94	Norme pour les sardines et produit du type sardines
78	CODEX STAN 96	NCGO CODEX STAN 96	Norme pour le jambon cuit
79	CODEX STAN 110	NCGO CODEX STAN 110	Norme pour les brocolis surgelés
80	CODEX STAN 189	NCGO CODEX STAN 189	Norme pour les ailerons de requins séchés
81	CODEX STAN 130	NCGO CODEX STAN 130	Norme pour les abricots secs
82	CODEX STAN 146	NCGO CODEX STAN 146	Code général pour les mentions d'étiquetages et allégations concernant les aliments diététiques ou de régimes préemballés
83	CODEX STAN 188	NCGO CODEX STAN 188	Norme pour le maïs nain
84	CODEX STAN 147	NCGO CODEX STAN 147	Norme pour la confiserie au beurre de cacao
85	CODEX STAN 64	NCGO CODEX STAN 64	Norme pour le jus d'orange conservé exclusivement par procédés physiques
86	CXS 99-1981	NCGO CXS 99-1981	Norme pour la macédoine de fruits tropicaux en conserve
87	CXS 17-1981	NCGO CXS 17-1981	Norme pour la purée de pomme en conserve
88	CODEX STAN 80	NCGO CODEX STAN 80	Norme codex pour la marmelade individuelle pour le tilsiter
89	CODEX STAN 79	NCGO CODEX STAN 79	Norme codex pour la confiture et gelées
90	CODEX STAN 247-2005	NCGO CODEX STAN 247-2005	Norme générale codex pour les jus et les nectars de fruits
91	CODEX STAN C-11	NCGO CODEX STAN C-11	Norme codex internationale individuelle pour le cottage cheese, y compris le creamed cottage cheese
92	CODEX STAN C-31	NCGO CODEX STAN C-31	Norme codex internationale individuelle pour le cream cheese
93	CODEX STAN C-35	NCGO CODEX STAN C-35	Norme codex internationale individuelle pour le fromage à pâte extra dure à râper
94	CODEX STAN C-33	NCGO CODEX STAN C-33	Norme codex internationale individuelle pour le camembert
95	CODEX STAN A-1	NCGO CODEX STAN A-1	Norme pour le beurre
96	CODEX STAN A-2	NCGO CODEX STAN A-2	Norme codex pour le produit à base de matières grasses et laitières
97	CODEX STAN A-6	NCGO CODEX STAN A-6	Norme générale codex pour le fromage
98	CODEX STAN A-7	NCGO CODEX STAN A-7	Norme pour le fromage en Saumur
99	CODEX STAN 208	NCGO CODEX STAN 208	Norme codex pour les fromages en Saumur
100	CODEX STAN 206	NCGO CODEX STAN 206	Norme codex générale pour l'utilisation des termes de produits laitiers
101	CODEX STAN 209	NCGO CODEX STAN 209	Norme codex pour les laits en poudre
102	CODEX STAN A-8a	NCGO CODEX A-8a	Norme générale codex pour le fromage fondu et le fromage fondu pour tartine

N°	Référence CODEX	Référence Congo	Intitulé de la norme
103	CODEX STAN A-8b	NCGO CODEX STAN A-8b	Norme générale codex pour le fromage fondu pour tartine portant un nom de variété
104	CODEX STAN A-8c	CODEX STAN A-8c	Norme codex pour les préparations à base de fromage fondu
105	CODEX STAN A-9	CODEX STAN A-9	Norme codex pour la crème et les crèmes préparées
106	CODEX STAN A-15	CODEX STAN A-15	Norme codex pour les poudres de lactosérum
107	CODEX STAN 243-2003	NCGO CODEX STAN 243-2003	Norme codex pour les laits fermentés
108	CODEX STAN 174	NCGO CODEX STAN 174	Norme codex pour les matières protéiques végétales (MPV)
109	CODEX STAN 175-1989	NCGO CODEX STAN 175-1989	Norme générale pour les matières protéiques de soja (PMS)
110	CODEX STAN 218-1999	NCGO CODEX STAN 218-1999	Norme pour le gingembre
111	CODEX STAN 19	NCGO CODEX STAN 19	Normes codex pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles
112	CODEX STAN 211-1999	NCGO CODEX STAN 211-1999	Norme pour les graisses animales portant un nom spécifique
113	CODEX STAN 86	NCGO CODEX STAN 86	Norme codex pour le beurre de cacao
114	CODEX STAN 141-1983	NCGO CODEX STAN 141-1983	Norme pour le cacao en pâte (liqueur de cacao/ chocolat) et le tourteau de cacao
115	CODEX STAN 106-1983	NCGO CODEX STAN 106- 1983,	Norme générale pour les denrées alimentaires irradiées
116	CODEX STAN 182	NCGO CODEX STAN 182	Normes codex pour les ananas
117	CODEX STAN 107	NCGO CODEX STAN 107	Norme codex générale pour l'étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tel
118	CODEX STAN 181	NCGO CODEX STAN 181	Norme pour les préparations alimentaires utilisées dans les régimes amaigrissants
119	CODEX STAN 180	NCGO CODEX STAN 180	Norme codex pour les mentions d'étiquetages et les allégations pour les aliments destinés à des fins médicales spéciales
120	CODEX STAN 74-191	NCGO CODEX STAN 74-191	Norme codex pour les aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge
121	CODEX STAN 203	NCGO CODEX STAN 203	Normes codex pour les préparations alimentaires utilisées dans les régimes amaigrissants à la valeur énergétique très faible
122	CODEX STAN 300-2010	NCGO CODEX STAN 300-2010	Norme pour le manioc amer
123	CXS 319-2015	NCGO CXS 319-2015	Norme pour certains fruits en conserve
124	CXS 322R-2015	NCGO CXS 322R-2015	Norme régionale pour les produits à base de soja non fermenté
125	CXS 325R-2017	NCGO CXS 325R-2017	Norme régionale pour le beurre de karité non raffiné
126	CXS 330-2018	NCGO CXS 330-2018	Norme pour les aubergines
127	CODEX STAN 307-2011	NCGO CODEX STAN 307-2011	Norme pour les piments forts
128	CODEX STAN 238-2003	NCGO CODEX STAN 238- 2003	Norme pour le manioc doux
129	CODEX STAN 243-2003	NCGO CODEX STAN 243-2003	Norme codex pour les laits fermentés
130	CODEX STAN 311 – 2013	NCGO CODEX STAN 311 – 2013	Norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé-séché
131	CODEX STAN 206-1999	NCGO CODEX STAN 206-1999	Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie
132	CODEX STAN 192-1995	NCGO STAN 192-1995	Norme générale pour les additifs alimentaires
133	CODEX STAN 53-1981	NCGO CODEX STAN 53-1981	Norme pour les aliments diététiques ou de régimes pauvres en sodium (y compris les succédanés du sel)
134	CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003	NCGO CODEX STAN 229-1993 Rev.1-2003	Analyse des résidus de pesticides: méthodes recommandées
135	CODEX STAN 193-1995	NCGO CODEX STAN 193-1995	Norme générale codex pour les contaminants et les toxines dans les aliments

N°	Référence CODEX	Référence Congo	Intitulé de la norme
136	CAC/RCP 13	NCGO CAC/RCP 13	Code d'usage recommandé en matière d'hygiène pour les produits traités à base de viande et de chair
137	CAC/RCP 5	NCGO CAC/RCP 5	Code d'usage recommandé en matière d'hygiène pour les fruits et légumes déshydratés, y compris les champignons comestibles
138	CODEX STAN CAC/RCP 21	NCGO CAC/RCP 21	Code d'usage recommandé en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants à bas âge
139	CAC/GL 22-1997 Rev.1-1999	NCGO CAC/GL 22-1997 Rev .1-1999	Directives régionales révisées pour la conception de mesure de contrôle des aliments vendus sur la voie publique en Afrique
140	CAC/CRP 44-1995, AMD.1-2004	NCGO CAC/CRP 44-1995, AMD.1-2004	Code d'usage international recommandé pour l'emballage et le transport de fruits et légumes frais
141	CAC/CRP1-1969, Rév.4-2003	NCGO CAC/CRP 1-1969, Rév. 4-2003	Code d'usage international recommandé principes généraux d'usage alimentaire
142	CAC/GL 31-1999	NCGO CAC/GL 31-1999	Directives codex pour l'évaluation organoleptique en laboratoire du poisson, de mollusques et crustacés
143	CAC/CRP 28-1983	NCGO CAC/CRP 28-1983	Code d'usage international recommandé pour les crabes
144	CAC/CRP23-1979, Rév.26- 1993	NCGO CAC/CRP 23-1979, Rév. 26-1993	Code d'usage international recommandé en matière d'hygiène pour les conserves non acidifiées ou acidifiées, de produits alimentaires peu acides
145	CAC/GL 16-1993	NCGO CAC/CRP 16-1993	Directives pour la mise en place d'un programme de contrôle réglementaire des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments

Source: Informations fournies par les autorités.